

Ühisrahaastusteenuse osutaja tegevusloa taotlus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1503

Taotleja: [ETTEVÕTE OÜ]

Registrikood: [REG NR]

Platvorm: [PLATVORMI DOMEEN]

Esitatakse: Finantsinspeksioonile

Versioon 1.0 — [KUUPÄEV]

TÖÖVERSIOON — EI OLE ESITAMISEKS VALMIS

Käesolev pakett on eestikeelne tööversioon. Enne Finantsinspeksioonile esitamist peab: (1) Eesti finantsõiguse jurist kogu paketi läbi vaatama; (2) kvalifitseeritud tõlkija tõlke kinnitama; (3) kõik [KOHAÄÄRTED] olema asendatud; (4) iga Δ märgistusega punkt olema lahendatud; (5) lisad 12, 13 ja 16 olema digitaalselt allkirjastatud.

Vt esitamise kontrollnimekirja käesoleva dokumendi lõpus.

Sisukord

1	Loe mind — taotluse pakett
2	Tegevusloa taotlus (põhidokument)
3	Lisa 2 — Põhikiri
4	Lisa 3 — Omavahendite kinnitus
5	Lisa 4 — Sise-eeskirjad (üldosa)
6	Lisa 5 — Äriplaan / tegevuskava
7	Lisa 6 — Riskipoliitika
8	Lisa 7 — Raamatupidamise arvestuspõhimõtted
9	Lisa 8 — Operatsiooniriski juhtimise kord
10	Lisa 9 — Andmete haldamise ja töötlemise poliitika
11	Lisa 10 — IT-strateegia
12	Lisa 11 — Talitluspidevuse kava
13	Lisa 12 — Omanike struktuur
14	Lisa 13 — Juhatuse liikmed ja sobivus
15	Lisa 14 — Huvide konflikti vältimise poliitika
16	Lisa 15 — Tegevuse edasiandmise kord
17	Lisa 16 — Kinnitus makseteenuste kohta
18	Lisa 17 — Kaebuste menetlemise kord
19	Lisa 18 — Põhiteabedokumendi hindamise kord
20	Lisa 18.1 — Põhiteabedokumendi vorm
21	Lisa 19 — Investeerimispiirangute kord
22	Lisa 20 — Makseteenuse pakkuja kinnitus
23	Lisa 21 — Menetlustasu tasumise tõend
24	T1 — Rahapesu tõkestamise kord
25	T2 — Investori kasutustingimused
26	T3 — Projektiomaniku leping
27	T4 — Veebilehe kohustuslik teave
28	T5 — Teadmiste testi küsimustepank
29	T6-T8 — Tugidokumendid
30	T9 — Piiriülese teenuse teavitus (art 18)
31	Terminisõnastik ET-EN
32	Esitamise kontrollnimekiri

ECSPR tegevusloa taotluse pakett — Eesti

Ühisrahasusteenuse osutaja tegevusluba — Finantsinspeksioon

Taotleja: [ETTEVÕTE OÜ] Registrikood: [REG NR] Aadress: [AADRESS], Eesti Platvorm: [PLATVORMI DOMEEN] Versioon: 1.0 — [KUUPÄEV]

△ Oluline märkus tõlke kohta

See on **eestikeelne tööversioon**, mis on koostatud ingliskeelse lähtedokumendi alusel. Enne Finantsinspeksioonile esitamist peab:

- Eesti finantsõiguse jurist** kogu paketi läbi vaatama ja kinnitama, et terminikasutus vastab kehtivale õigusele ja Finantsinspeksiooni praktikale;
 - vandetõlk või kvalifitseeritud tõlkija** tõlke kinnitama, kui seda nõutakse;
 - kõik [KOHATÄITED] olema asendatud tegelike andmetega — kohatäitega dokument tähendab taotluse mittetäielikkust;
 - terminoloogia olema **kogu paketi ulatuses ühtne** — vt terminisõnastikku 08-et-en-terminology-glossary.md .
- Terminoloogia ebaühtlus eri lisade vahel on üks sagedasemaid lisaküsimuste põhjuseid.

1. Mis see pakett on

Täielik esmane dokumendikomplekt, mis on nõutud **Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503** (ECSPR) artikli 12 lõike 2 alusel ühisrahasusteenuse osutaja tegevusloa taotlemiseks. Dokumentide sisu täpsustab **komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/2112**.

Enne esitamist tuleb:

- Kogu pakett esitada **eesti keeles**. Ainult lisad 20 ja 20.1 esitatakse inglise keeles.
- Lisad 12 ja 13.x **digitaalselt allkirjastada** (ID-kaart / Smart-ID).
- Kontrollida iga viidet õigusaktile. Artiklinumbrid ja delegeeritud määruste numbrid on esitatud parima teadmise kohaselt ning märgistatud △ seal, kus kindlus on väiksem.
- Taotlus esitada **taotlusportaali** kaudu aadressil **taotlus.fi.ee** — kohustuslik alates 18.03.2026.
- Tasuda **menetlustasu 1000 eurot**.

2. Sisukord

Fail	Lisa	ECSPR alus
lisa-02-pohikiri.md	2 — Põhikiri	art 12 lg 2 p c
lisa-03-omavahendite-kinnitus.md	3 — Omavahendite kinnitus	art 11, 12 lg 2 p i
lisa-04-sise-eeskirjad-uldotsa.md	4 — Sise-eeskirjad (üldosa)	art 4, 12 lg 2 p e
lisa-05-tegevuskava.md	5 — Äriplaan / tegevuskava	art 12 lg 2 p d
lisa-06-riskipoliitika.md	6 — Riskipoliitika	art 12 lg 2 p e
lisa-07-raamatupidamise-sise-eeskiri.md	7 — Raamatupidamise arvestuspõhimõtted	art 12 lg 2 p e
lisa-08-operatsiooniriski-kord.md	8 — Operatsiooniriski juhtimise kord	art 12 lg 2 p g
lisa-09-andmetootluse-poliitika.md	9 — Andmete haldamise ja töötlemise poliitika	art 12 lg 2 p f
lisa-10-it-strateegia.md	10 — IT-strateegia ja infosüsteemide kasutamise kord	art 12 lg 2 p f
lisa-11-talitluspidevuse-kava.md	11 — Talitluspidevuse kava	art 12 lg 2 p j
lisa-12-omanike-struktuur.md	12 — Omanike struktuur ⚠	art 12 lg 2
lisa-13-juhatuse-liikmed-sobivus.md	13 — Juhatuse liikmete CV-d ja sobivuse kinnitused ⚠	art 12 lg 2 p k, l
lisa-14-huvide-konflikti-poliitika.md	14 — Huvide konflikti vältimise poliitika	art 8, 12 lg 2 p m
lisa-15-tegevuse-edasiandmise-kord.md	15 — Tegevuse edasiandmise kord	art 9, 12 lg 2 p n
lisa-16-makseteenuste-kinnitus.md	16 — Kinnitus makseteenuste kohta	art 10, 12 lg 2 p p
lisa-17-kaebuste-menetlemise-kord.md	17 — Kaebuste menetlemise kord	art 7, 12 lg 2 p o
lisa-18-pohiteabedokumendi-hindamise-kord.md	18 — Põhiteabedokumendi hindamise kord	art 23, 12 lg 2 p q
lisa-18-1-pohiteabedokumendi-vorm.md	18.1 — Põhiteabedokumendi vorm	art 23 + l lisa
lisa-19-investeeringispiirangute-kord.md	19 — Mittekogunud investorite investeeringispiirangute kord	art 21, 22, 12 lg 2 p r
lisa-20-makseteenuse-pakkuja-kinnitus.md	20 — Makseteenuse pakkuja konto kinnitus (inglise k)	art 10 lg 5
lisa-21-riigiloivu-tasumise-toend.md	21 — Riigiloivu tasumise tõend	1000 €

⚠ = tuleb digitaalselt allkirjastada

3. Terminoloogiline parandus

Töönimekirjas kasutati mõistet „**KIID**“. ECSPR-i kohaselt on tegemist dokumendiga „**investeermise põhiteabedokument**“ (inglise k *Key Investment Information Sheet*, KIIS). KIID on eurofondide (UCITS) dokument täiesti teise regulatsiooni alusel.

Põhiteabedokumendi koostab **projektiomanik**; platvormi kohustus on kontrollida, et see on **täielik, õige ja selge** (art 23 lg 11). See erinevus on kogu paketis läbivalt parandatud.

4. Kasutatud õigusaktid

Põhiakt: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1503 (ECSPR)
Delegeeritud ja rakendusaktid (Δ kontrollida numeratsiooni Euroopa Liidu Teatajast enne esitamist):

Viide	Sisu
(EL) 2022/2111	Huvide konfliktid
(EL) 2022/2112	Tegevusloa taotlus — Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud
(EL) 2022/2114	Sisenemise teadmiste test ja kahjumi kandmise võime simulatsioon
(EL) 2022/2115	Makseviivituse määra arvutamine (ainult laenupõhine)
(EL) 2022/2116	Talitluspidevuse kava
(EL) 2022/2117	Kaebuste menetlemine
(EL) 2022/2119	Investeermise põhiteabedokument

Asjakohane Eesti õigus: - Äriseadustik — osaühingu vorm, osade võõrandamise vorminõuded - Raamatupidamise seadus - Reklaamiseadus § 3, § 29 lg 2 - Tarbijakaitseseadus § 13, § 16 lg 2 - Keeleseadus § 16, § 18 lg 2 - Isikuandmete kaitse seadus ja isikuandmete kaitse üldmäärus - Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus Δ - Finantsinspektsiooni seadus
Samuti kohaldub: - Finantsinspektsiooni soovituslik juhend „Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika ühisrahastusteenuse osutamisele“ - Määrus (EL) 2022/2554 (DORA) — Δ kontrollida, kas kohaldub art 16 lihtsustatud IKT-riskijuhtimise raamistik - Määrus (EL) 2024/1624 (AMLR) — ühisrahastusteenuse osutajad muutuvad kohustatud isikuteks alates **10.07.2027**

5. Kooskõla maatriks — kontrollida enne esitamist

Alljärgnevad andmed peavad olema **identsed** kõigis dokumentides, kus need esinevad.

Andmed	Esinevad lisades
Ärinimi, registrikood, aadress, domeen	Kõik
Taotletavad teenused (art 2 lg 1 p a alap ii)	2, 4, 5, 6
Instrumendi liik (OÜ osad aktsepteeritud instrumentidena)	5, 18, 18.1, 19
Omavahendite summa ja arvutusmeetod	3, 5, 6, 7
Nimetatud makseteenuse pakkuja	5, 15, 16, 20
Juhatuse liikmete nimed ja rollid	4, 5, 12, 13, 14
Tasude loend	5, 17, 18.1
Turunduskanalid ja riigid	5, 14
Edasiantud tegevuste loend	5, 8, 10, 11, 15
Andmete säilitamise tähtaeg (5 aastat, art 26)	4, 9, 17
Kaebustele vastamise tähtajad	4, 17

6. Lahendamata küsimused, mis tuleb otsustada enne esitamist

Nr	Avatud küsimus	Blokeeriv?
1	Esindajastruktuur (<i>nominee</i>) — jah või ei. Kui jah, tuleb see Finantsinspektsioonile avaldada ja saada heakskiit; hoidmisteenus element eeldab tegevusluba direktiivi 2013/36/EL või 2014/65/EL alusel	Jah — mõjutab 5, 14, 15, 18.1
2	Alf-i piiritlemise õiguslik arvamus, kui mõni projekt sarnaneb passiivse varakogumiga	Jah — mõjutab 5
3	Teine juhatuse liige finantssektori taustaga	Jah — mõjutab 13
4	Usaldatavusnõuete valik: ainult omavahendid, ainult kindlustus või kombinatsioon	Jah — mõjutab 3
5	Piiriülese teenuse osutamise riigid alustamisel või hiljem	Ei — mõjutab 5
6	Kas „digitaalne osaluse registri kiht“ esitatakse Finantsinspektsioonile funktsioonina või instrumendina	Jah — mõjutab 5, 10

TEGEVUSLOA TAOTLUS

Ühisrahasusteenuse osutaja tegevusluba

Esitatakse: Finantsinspeksioonile, Sakala 4, 15030 Tallinn **Esitamise viis:** taotlusportaal taotlus.fi.ee **Õiguslik alus:** Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503 artikkel 12; komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/2112 **Kuupäev:** [KUUPÄEV]

See on taotluse põhikokument. Lisad 2–21 on selle manused. Ilma selle dokumendita on tegemist dokumendikoguga, mitte taotlusega. Finantsinspeksioon loeb seda esimesena ja sellest kujuneb esmamulje.

1. Taotleja andmed (art 12 lg 2 p a)

Ametlik ärinimi	[ETTEVÕTE OÜ]
Muu kasutatav ärinimi	[KAUBAMÄRK / ÄRINIMI, kui erineb — või „puudub“]
Registrikood	[REG NR]
Registrisse kandmise kuupäev	[KUUPÄEV]
Hallatava veebisaidi internetiaadress	[https://PLATVORMI DOMEEN]
Muud domeenid	[LOETLEDA või „puuduvad“]
Füüsiline aadress	[TÄNAV, LINN, POSTIINDEKS], Eesti
Tegelik tegevuskoht	[kui erineb registrijärgsest aadressist]
E-post	[ÜLDINE E-POST]
Telefon	[TELEFON]
LEI-kood	[LEI või „ei ole veel taotletud“]
Käibemaksukohustuslase number	[KMKR või „ei ole registreeritud“]

2. Õiguslik vorm (art 12 lg 2 p b)

Taotleja on **osaühing** (OÜ), asutatud ja registreeritud Eesti Vabariigis äriseadustiku alusel. Taotleja on juriidiline isik, kes on asutatud liidus, nagu nõuab määruse artikkel 12 lõige 1.

Osakapital: **[SUMMA] eurot**, täielikult sisse makstud.

Põhikiri on esitatud **lisas 2**.

3. Kontaktisikud

Roll	Nimi	E-post	Telefon
Peamine kontaktisik taotlusmenetluses	[NIMI]		
Juhatuselise liige	[NIMI]		
Juhatuselise liige	[NIMI]		
Vastavastu	[NIMI]		
Õigusnõustaja	[NIMI], [BÜROO]		

Peamine kontaktisik vastab Finantsinspeksiooni teabenõuetele [5] tööpäeva jooksul.

4. Taotletavad ühisrahasusteenused

Taotleja taotleb tegevusluba järgmist ühisrahasusteenuste osutamiseks määruse artikli 2 lõike 1 punkti a alapunkti ii tähenduses:

Teenuse	Taotletakse
Klientide korralduste vastuvõtmine ja edastamine seoses vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja ühisrahasustee eesmärgil aktsepteeritud instrumentidega, ühisrahasustee eesmärgil	JAH
Projektiomanike emiteeritud vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja ühisrahasustee eesmärgil aktsepteeritud instrumentide ilma kindla kohustuse pakkumine	JAH
Laenukohine ühisrahasusteenus (laenu andmise vahendamine)	EI
Laenu individuaalne portfelliavalitsemine (art 6)	EI

Kavandatav instrument: osaühingu (OÜ) osad ühisrahasustee eesmärgil aktsepteeritud instrumentidena artikli 2 lõike 1 punkti n tähenduses, mille Eesti on artikli 2 lõike 3 alusel ESMA-le teatanud, ning vajaduse korral aktsiaseltsi (AS) aktsiad vabalt võõrandatavate väärtpaberitena.

Kõrvalteenused: teadetataval artikli 25 tähenduses.

Kavandatav tegevuse alustamise kuupäev: [KUUPÄEV] või [X] kuud pärast tegevusloa saamist.

Kavandatav geograafiline ulatus alustamisel: Eesti. Piiriülene teenuse osutamine algab alles pärast artikli 18 kohast teavitust.

5. Kinnitus, mida taotleja EI kavatse teha

Taotleja kinnitab sõnaselgelt, et ta ei kavatse:

- osutada **makseteenuseid** oma arvel (vt lisa 16);
- osutada **hoidmisteenuseid**, mis nõuavad tegevusluba direktiivi 2013/36/EL või 2014/65/EL alusel;
- käitada **mitmepoolset kauplemissüsteemi** ega ühtki korralduste sobitamise süsteemi;
- anda **investeeringisnõu** ega isiklikke soovitusi;
- **valitseda portfelle** ega võtta emissioone tagatisele;
- vahendada pakkumisi, mis ületavad **5 000 000 eurot** projektiomaniku kohta 12 kuu jooksul;
- emiteerida, pakkuda ega võtta kauplemisele ühtki **krüptovara** määrase (EL) 2023/1114 tähenduses.

6. Nõutud teabe ja dokumentide loetelu (art 12 lg 2)

Art 12 lg 2 punkt	Nõutud teave	Asukoht
a	Nimi, ärinimi, veebisaidi aadress, füüsiline aadress	Käesolev dokument, § 1
b	Õiguslik vorm	Käesolev dokument, § 2
c	Põhikiri	Lisa 2
d	Tegevuskava: teenuste liigid, platvorm, sh kus ja kuidas pakkumisi turustatakse	Lisa 5
e	Juhtimiskorra ja sisekontrollimehhanismide kirjeldus, sh riskijuhtimine ja raamatupidamisarvestus	Lisad 4, 6, 7
f	Andmetöötlussüsteemide kontrolli- ja kaitsesüsteemide kirjeldus	Lisad 9, 10
g	Operatsiooniriskide kirjeldus	Lisa 8
h	Usaldatavusnõuete kohaste kaitsemeetmete kirjeldus	Lisa 3
i	Tõend usaldatavusnõuete kohaldamise kohta	Lisa 3, § 6
j	Talitluspidavuse kava kirjeldus	Lisa 11
k	Juhtimise eest vastutavate füüsiliste isikute andmed	Lisa 13
l	Tõendid nende isikute hea maine ning piisavate teadmiste, oskuste ja kogemuste kohta	Lisa 13
m	Sisereeglid, mis takistavad seotud isikutel osaleda projektiomanikuna	Lisa 14
n	Tegevuse edasiandmise korra kirjeldus	Lisa 15
o	Kliendikaebuste menetlemise korra kirjeldus	Lisa 17
p	Kinnitus makseteenuste kohta	Lisa 16
q	Põhiteadedokumendi kontrollimise menetluskorra kirjeldus	Lisad 18, 18.1
r	Mittekogenud investorite investeerimispiirangute menetluskord	Lisa 19
—	Omanike struktuur	Lisa 12
—	Makseteenuse pakkuja kinnitus (inglise k)	Lisad 20, 20.1
—	Menetlustasu tasumise tõend	Lisa 21

7. Täiendavad dokumendid, mis ei ole otseselt art 12 lg 2 nõutud, kuid on esitatud

Dokument	Põhjus
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord	Kohustuslikuks muutumine määrase (EL) 2024/1624 alusel; Finantsinspektsiooni ootus
Investori kasutustingimused	Kliendilepingu tingimused, millele viitavad lisad 5, 17, 19
Projektiomaniku leping	Sisaldab art 10 lg 5 kohustust ja art 5 jooksvaid kohustusi
Veebilehe kohustuslik teave (art 19)	Tõendab art 19 nõuete täitmist
Sisenemise teadmiste testi küsimustepank	Tõendab lisa 19 § 3.3 rakendamist
Tasustamise poliitika	Viidatud lisa 4 §-des 5 ja 9
Rikkumisest teavitamise kord	Viidatud lisa 4 §-s 11
Registrite spetsifikatsioon	Viidatud lisades 8, 14, 15, 17
Finantsinspektsiooni sobivuse küsimustikud	Nõutud Finantsinspektsiooni juhendi alusel

8. Taotleja teadaolevad avatud küsimused

Esitage need ise, ärge oodake, kuni Finantsinspektsioon need leiab. Taotleja, kes tuvastab oma lahtised otsad, loetakse usaldusväärsemaks kui see, kelle puudused avastatakse menetluses.

Nr	Küsimus	Taotleja seisukoht	Soovitud
1	Esindajastruktuuri (nominee) kasutamine	[Ei kasutata / kavandatakse — kirjeldus lisa 5 § 6.3]	[Finantsinspektsiooni seisukoht]
2	AIFMD piiritlemine projektide puhul, mis võivad sarnaneda varakogumiga	Taotleja on välistanud sektorid, mille põhitegevus on vara passiivne hoidmine (lisa 5, lisa A § 3); õiguslik arvamus [ADVOKAADIBÜROO], [KUUPÄEV], lisatud	Kinnitus, et lähenemine on aktsepteeritav
3	Art 10 lg 3 hoidmisteenu kohaldamine	Taotleja seisukoht: ei kohaldu (lisa 16 § 5)	Kinnitus
4	Art 21 lg 7 piirmäära kohaldamine üksik- või kumulatiivsele investeeringule	Taotleja kohaldab konservatiivsemat tõlgendust (lisa 19 § 5.2)	Kinnitus
5	Siseauditi funktsiooni asendamine iga-aastase sõltumatu ülevaatusega	Põhjendus lisa 4 §-s 3.2	Kinnitus, et proportsionaalne
6	DORA kohaldamise ulatus ja lihtsustatud raamistik	[Taotleja seisukoht]	Kinnitus
7	Varuteenindaja lepingustamine	[Lepingustatud [KUUPÄEV] / kavas [KUUPÄEVAKS] — vt lisa 11 § 7.3]	—

9. Menetlustasu

Menetlustasu **1000 eurot** on tasutud [KUUPÄEV]. Tõend on esitatud **lisa 21**.

10. Taotleja kinnitused

Taotleja kinnitab, et:

1. käesolevas taotluses ja kõigis lisades esitatud teave on **täielik, õige ja mitteeksitav**;
2. taotleja on teadlik, et valeandmete või eksitava teabe esitamine Finantsinspektsioonile võib kaasa tuua tegevusloa andmisest keeldumise, selle kehtetuks tunnistamise ja vastutuse;
3. taotleja **ei alusta ühisrahasusteenuste osutamist** enne tegevusloa saamist;
4. taotleja teavitab Finantsinspektsiooni **viivitamata** igast olulisest muudatusest käesolevas taotluses esitatud teabes, nii menetluse ajal kui ka pärast tegevusloa saamist;
5. taotleja järgib määrust (EL) 2020/1503, selle delegeeritud akte, Eesti õigust ja Finantsinspektsiooni juhendit „Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika ühisrahasusteenuse osutamisele“;
6. taotleja teeb Finantsinspektsiooniga täielikku ja ausat koostööd ning esitab kogu nõutud lisateabe;
7. taotleja on lugenud ja mõistnud määruse artiklit 8 ning on teadlik, et tema **osanikud, kellele kuulub 20% või rohkem, tema juhid ja töötajad ning nendega seotud isikud ei tohi olla platvormil projektiomanikud** (vt lisa 12 § 7 ja lisa 14).

11. Allkirjad

[ETTEVÕTE OÜ] nimel, kõik juhatuse liikmed:

[JUHATUSE LIIGE 1] — juhatuse liige Digitaalselt allkirjastatud [KUUPÄEV]

[JUHATUSE LIIGE 2] — juhatuse liige Digitaalselt allkirjastatud [KUUPÄEV]

Lisade loetelu

Lisa	Nimetus	Lehti	Allkirjastatud
2	Põhikiri		
3	Omavahendite kinnitus		✍
4	Sise-eeskirjad (üldosa)		
5	Tegevuskava		
6	Riskipoliitika		
7	Raamatupidamise sise-eeskiri		
8	Operatsiooniriski juhtimise kord		
9	Andmete haldamise ja töötlemise poliitika		
10	IT-strateegia ja infosüsteemide kasutamise kord		
11	Talitluspidevuse kava		
12	Omanike struktuur		✍
13	Juhatuse liikmete CV-d ja sobivuse kinnitused		✍
14	Huvide konflikti vältimise poliitika		
15	Tegevuse edasiandmise kord		
16	Kinnitus makseteenuste kohta		✍
17	Kaebuste menetlemise kord		
18	Põhiteabedokumendi hindamise kord		
18.1	Põhiteabedokumendi vorm		
19	Investeeringispiirangute kord		
20	Makseteenuse pakkuja kinnitus (ingl k)		
20.1	Makseteenuse pakkuja tüüptingimused (ingl k)		
21	Menetlustasu tasumise tõend		
T1	Rahapesu tõkestamise kord		
T2	Investori kasutustingimused		
T3	Projektiomaniku leping		
T4	Veebilehe kohustuslik teave		
T5	Teadmiste testi küsimustepank		
T6	Tasustamise poliitika		
T7	Rikkumisest teavitamise kord		
T8	Registrite spetsifikatsioon		

Lisa 2 — Põhikiri

[ETTEVÕTE OÜ]

ECSPR art 12 lg 2 p c. Vormistatakse äriseadustiku kohaselt ja registreeritakse e-äriregistris. Tööversioon — lõplik redaktsioon tuleb kinnitada notari juures või, kui see on lubatud, osanike ühehäälselt digitaalselt allkirjastatud otsusega.

§ 1. Ärinimi ja asukoht

1.1 Osaühingu ärinimi on **[ETTEVÕTE OÜ]** (edaspidi *ühing*). 1.2 Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, aadressil [AADRESS]. 1.3 Ühingu õiguslik vorm on osaühing.

§ 2. Tegevusala

2.1 Ühingu tegevusalaks on **ühisrahasustusteenuste** osutamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503 (ettevõtjatele Euroopa ühisrahasustusteenuse osutajate kohta) tähenduses, nimelt:

(a) **klientide korralduste vastuvõtmine ja edastamine** seoses vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja ühisrahasustuse eesmärgil aktspteeritud instrumentidega ühisrahasustuse eesmärgil; ning (b) projektiomanike emiteeritud vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja ühisrahasustuse eesmärgil aktspteeritud instrumentide **ilma kindla kohustusega pakkumine**,

mõlemal juhul üldsusele avatud internetipõhise ühisrahasustusplatvormi kaitamise kaudu.

2.2 Ühing võib osutada määrusega (EL) 2020/1503 lubatud kõrvalteenuseid, sealhulgas kaitada teadetatavalt määruse artikli 25 tähenduses.

2.3 Ühing **ei osuta** oma arvel makseteenuseid direktiivi (EL) 2015/2366 tähenduses ega hoidmisteenuseid, mis eeldavad tegevusluba direktiivi 2013/36/EL või 2014/65/EL alusel, välja arvatud juhul, kui ta omab vastavat tegevusluba.

2.4 Ühing ei alusta ühisrahasustusteenuste osutamist enne Finantsinspeksioonilt tegevusloa saamist.

2.5 Ühing võib tegeleda muu seadusliku tegevusega, mis on kooskõlas nimetatud tegevusloa säilitamisega.

§ 3. Osakapital ja osad

3.1 Ühingu osakapital on **[SUMMA] eurot**, mis on täielikult sisse makstud rahalise sissemaksena. 3.2 Osakapitali miinimumsuurus on [SUMMA] eurot ja maksimumsuurus [4 × SUMMA] eurot. Osakapitali võib nendes piirides suurendada või vähendada osanike otsusega põhikirja muutmata. 3.3 Osa nimiväärtus on 0,01 eurot. Iga osa annab ühe hääle iga 0,01 euro nimiväärtuse kohta. 3.4 Ühingu osad ei ole registreeritud Eesti väärtpaberiregistris.

[Muuta, kui valitakse registreerimine Nasdaq CSD-s.]

§ 4. Osa võõrandamine

4.1 Osa võõrandamise kohustustehing ja käsitustehing tehakse **kirjalikus vormis** ning ei vaja notariaalset tõestamist vastavalt äriseadustikule. [Kehtib üksnes juhul, kui osakapital on vähemalt 10 000 eurot ja täielikult sisse makstud. Kui see tingimus ei ole täidetud, tuleb säte välja jätta.] 4.2 Osa võõrandamisel isikule, kes ei ole osanik, on teistel osanikel ostueesõigus, mida saab teostada ühe kuu jooksul võõrandamise teate saamisest. 4.3 Juhatus peab osanike nimekirja ja teavitab äriregistrit igast muudatusest viivitamata.

Märkus tegevusloa toimeks: punktid 4.1–4.3 on mehhanism, mille abil ühingu **projektiettevõtjad** — mitte ühing ise — saavad kaasata ühisrahasustusinvestoreid ilma notarikuludeta. Ühing nõuab igalt projektiettevõtjalt samaväärsete sätete vastuvõtmist projekti nimekirja lisamise eeltingimusena. Vt lisa 5 § 6.

§ 5. Juhatus

5.1 Ühingul on **kahe- kuni viieliikmeline** juhatus, kes valitakse tähtajatult. 5.2 Iga juhatuselise liige peab igal ajal vastama määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 lõike 2 punktis I sätestatud nõuetele hea maine ning piisavate teadmiste, oskuste ja kogemuste osas. 5.3 Juhatuselise liikmeks ei või määrata isikut, kelle suhtes kohaldatakse ärikeeldu või kes on karistatud äriõiguse, maksejõuetusõiguse, finantsteenuste õiguse, rahapesu või terrorismi rahastamise, pettuse või kutsealase vastutusega seotud süüteo eest. 5.4 Ühingu esindavad **kaks juhatuselise liiget ühiselt** järgmistes küsimustes: (i) tehingud väärtusega üle [10 000] euro; (ii) kokkulepped projektiomanikega; (iii) tegevuse edasiandmise lepingud. Muudes küsimustes võib iga juhatuselise liige ühingu esindada üksinda. 5.5 Juhatus vastutab ühiselt ühingu tõhusa ja usaldusväärse juhtimise eest määruse (EL) 2020/1503 artikli 4 tähenduses ning lisa 4 loetletud ise-eeskirjade kehtestamise, kinnitamise ja järelevalve eest. 5.6 Juhatuselise liige teavitab juhatus ja vastavuskontrolli funktsiooni viivitamata igast asjaolust, mis võib mõjutada tema sobivust, ning igast huvide konflikti poliitika alla kuuluvast huvist.

§ 6. Nõukogu

6.1 Ühingul ei ole nõukogu. [Muuta, kui nõukogu moodustatakse; Finantsinspeksioon suhtub nõukogu olemasolusse pooldavalt, kui osanike ring on kitsas.]

§ 7. Osanikud

7.1 Osanike koosolek otsustab küsimused, mis on seaduse ja käesoleva põhikirjaga tema pädevusse antud, sealhulgas põhikirja muutmine, osakapitali suurendamine ja vähendamine, juhatuselise liikmete valimine ja tagasikutsumine, majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine. 7.2 Osanike otsuseid võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, sealhulgas digitaalselt allkirjastatud dokumendiga. 7.3 Osanikku, kellele kuulub otseselt või kaudselt **20% või rohkem** ühingu osakapitalist või häälest, käsitatakse määruse (EL) 2020/1503 artikli 8 tähenduses seotud isikuna ning teda ei võeta ühingu platvormil vastu projektiomanikuna.

§ 8. Huvide konflikt — seadusest tulenev piirang

8.1 Ühing ei võta oma ühisrahasustusplatvormil projektiomanikuna vastu: (a) osanikku, kellele kuulub 20% või rohkem ühingu osakapitalist või häälest; (b) ühingu juhatuselise liiget, juhti ega töötajat; (c) füüsilist ega juriidilist isikut, kes on nimetatud isikutega seotud kontrolli kaudu direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 35 alapunkti b tähenduses või lähedaste perekondlike suhete kaudu. 8.2 Tehing, mis tooks kaasa punkti 8.1 rikkumise, on ühingu suhtes tühine.

§ 9. Majandusaasta ja aruandlus

9.1 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Esimene majandusaasta algab registrisse kandmise päeval ja lõpeb 31. detsembril [AASTA]. 9.2 Ühing koostab majandusaasta aruande raamatupidamise seaduse ja [Eesti finantsaruandluse standardi / EL-is vastu võetud IFRS-i] kohaselt. 9.3 Juhatus jälgib pidevalt määruse (EL) 2020/1503 artiklis 11 sätestatud usaldatavusnõuete täitmist ja esitab osanikele aruande vähemalt kord kvartalis.

§ 10. Reservid ja väljamaksed

10.1 Kasumi väljamakset ei tehta, kui pärast väljamakset langeksid ühingu omavahendid alla 25 000 euro või alla ühe neljandiku eelmise aasta püsivatest üldkuludest, olenevalt sellest, kumb on suurem, arvutatuna määruse (EL) 2020/1503 artikli 11 kohaselt. 10.2 Juhatus kinnitab punkti 10.1 täitmist kirjalikult enne väljamakse ettepaneku tegemist osanikele.

§ 11. Talitluspidevus

11.1 Ühing hoiab igal ajal talitluspidevuse kava, mis vastab määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 lõike 2 punktile j, sealhulgas meetmeid olemasolevate investeeringutega seotud kriitiliste teenuste osutamise järjepidevuse ja klientidega sõlmitud lepingute nõuetekohase haldamise tagamiseks ühingu maksejõuetuse korral. 11.2 Ühingu lõpetamisel rakendavad juhatus või likvideerijad lisas 11 sätestatud tegevuse lõpetamise kava enne mis tahes väljamakset osanikele.

§ 12. Põhikirja muutmine

12.1 Põhikirja võib muuta osanike otsusega, mille poolt on antud vähemalt kaks kolmandikku häältest, välja arvatud §-de 2, 4.1, 8, 10 ja 11 muutmine, mis nõuab kõigi osanike ühehäälselt nõusolekut. 12.2 §-de 2, 5, 8, 10 või 11 muutmisest teavitatakse Finantsinspektsiooni eelnevalt.

Asutajate poolt vastu võetud [KUUPÄEV].

Lisa 3 — Omavahendite ja usaldatavusnõuete kohaste kaitsemeetmete kinnitus

ECSPR art 11 ja art 12 lg 2 p h-i. Peab olema tõendatud dokumentaalselt — vt § 6.

1. Kinnitus

[ETTEVÕTE OÜ] kinnitab, et seisuga [KUUPÄEV] ja jooksvalt hoiab ta usaldatavusnõuete kohaseid kaitsemeetmeid vähemalt summas, mis vastab suuremale järgmistest:

- **25 000 eurot**; ja
- **üks neljandik eelmise aasta püsivatest üldkuludest**, mis vaadatakse üle igal aastal ja arvutatakse auditeeritud või, kui neid ei ole, viimaste juhtimisaruannete alusel.

2. Kaitsemeetmete vorm

Ühing kohaldab [VALI ÜKS]:

- ☐ **Ainult omavahendid** — esimese taseme põhiomavahendite kirjed määruse (EL) nr 575/2013 artiklite 26–30 tähenduses, pärast mahaarvamisi, koormatisteta.
- ☐ **Ainult kindlustusleping** — mis katab liidu territooriumid, kus ühisrahastuspakkumisi aktiivselt turustatakse, §-s 5 sätestatud minimaalse kattega.
- ☐ **Nimetatute kombinatsioon**.

Soovitus: esmakordse taotleja puhul valida **ainult omavahendid**. Kindlustuse tee tekitab küsimusi poliisi sõnastuse, territoriaalse ulatuse ja kahjuajaloo kohta, mis pikendavad menetlust. Kombinatsioonile üleminek on mõistlik teisel aastal, kui püsivad üldkulud on auditeeritud.

3. Hetkeseis

Kirje	Summa (EUR)
Sissemakstud osakapital	[SUMMA]
Ülekurs	[SUMMA]
Jaotamata kasum / (kahjum)	[SUMMA]
Kohustuslik reservkapital	[SUMMA]
Esimese taseme põhiomavahendite kirjed kokku	[SUMMA]
<i>Miinus:</i> immateriaalne põhivara (sh kapitaliseeritud arenduskulud)	[(SUMMA)]
<i>Miinus:</i> tulevasest kasumlikkusest sõltuv edasilükkunud tulumaksu vara	[(SUMMA)]
<i>Miinus:</i> jooksva perioodi kahjum	[(SUMMA)]
Omavahendid kokku	[SUMMA]
Nõue	[SUUREM: 25 000 VÕI PÜSIKULUD/4]
Ülejääk	[SUMMA]
Kattekordaja	[X,XX]×

Praktiline hoiatus: kapitaliseeritud tarkvaraarendus arvatakse immateriaalse varana maha. Taotlejad eksivad siin sageli — 80 000 euro suurust platvormi arendust loetakse omavahendeid toetavaks varaks, kuigi see seda ei ole. Omavahendid tuleb katta rahaga.

4. Püsivate üldkulude arvutus

Kui ühingul ei ole veel lõppenud majandusaastat, arvutatakse nõue **prognoositud püsivate üldkulude** alusel tegevuse esimese 12 kuu kohta, nagu on esitatud lisa 5 §-s 9.

Püsikulu kirje	Prognoos 12 kuud (EUR)
Juhatuse ja töötajate tasud (v.a muutuvtasu)	[SUMMA]
Rent ja büroo	[SUMMA]
Kutsealased teenused (õigus-, audiitor-, vastavusteenused)	[SUMMA]
IT, majutus, litsentsid, KYC-teenus	[SUMMA]
Kindlustus	[SUMMA]
Järelevalve- ja regulatiivsed tasud	[SUMMA]
Muud korduvad halduskulud	[SUMMA]
Püsivad üldkulud kokku	[SUMMA]
Üks neljandik sellest	[SUMMA]

Välja arvatud mittepüsivate kuludena: muutuvtasu ja diskretsioonilised preemiad; kasumiosalus; kolmandatele isikutele makstavad vahendus- ja edukustasud, mis on otseselt seotud tuluga; erakorralised kulud; turunduskulu, mille saab lepinguliselt lõpetada [3] kuu jooksul. **Δ Kinnitada metoodika juristiga** — Finantsinspeksioon võib turunduskulu suhtes rangema seisukoha võtta.

5. Kindlustuslepingu variandi miinimumtingimused

Valimise korral peab poliis:

(a) olema sõlmitud vähemalt üheks aastaks; (b) sisaldama vähemalt 90-päevast ülesütleamise etteteatamistähtaega; (c) olema sõlmitud kindlustusandjaga, kellel on õigus osutada kindlustusteenust liidu või siseriikliku õiguse alusel; (d) katma liidu territooriumid, kus ühisrahasuspakkumisi aktiivselt turustatakse; (e) katma vähemalt **25 000 eurot üksiknõude kohta** ja vähemalt **50 000 eurot aastas kokku** *Δ kontrollida art 11 lg 7 vastu*; (f) katma vähemalt: dokumentide kadumise; valeandmete või eksitavate avalduste esitamise; teod, vead või tegevusetuse, mis toovad kaasa õiguslike, regulatiivsete või usaldusnõuete, kutsealase hoolsuskohustuse või konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise; huvide konfliktide vältimiseks asjakohaste menetluste kehtestamata jätmise; ärikatkestusest, süsteemitõrgetest või protsessijuhtimise vigadest tulenevad kahjud.

6. Lisatud tõendid

1. [PANK] pangaväljavõtte seisuga [KUUPÄEV], mis kinnitab rahajääki [SUMMA] eurot kontol [IBAN], koormatisteta.
2. Äriregistri väljavõte, mis kinnitab registreeritud ja sissemakstud osakapitali.
3. Osanike otsus osakapitali sissemakse kohta, digitaalselt allkirjastatud.
4. [Audiitori / vandeaudiitori kinnitus omavahendite kohta seisuga [KUUPÄEV].]
5. Algbilanss ja 36 kuu finantsprognos (vt lisa 5 § 9).
6. [Kindlustusleping ja poliisi lisa, kui valitud.]

7. Pidev jälgimine

Kontroll	Sagedus	Vastutaja
Omavahendite arvutus ja võrdlus nõudega	Igakuine	Finantsjuht
Püsivate üldkulude nõude ümberarvutus	Kord aastas, majandusaasta aruande kinnitamisel	Finantsjuht
Varajase hoiatuse künnis 120% nõudest	Pidev	Finantsjuht → juhatus
Kriitiline künnis 110% — kapitali tegevuskava 10 tööpäeva jooksul	Pidev	Juhatus
Nõude rikkumine — teavitus Finantsinspeksioonile	Viivitamata tuvastamisel	Juhatus
Juhatus ülevaade usaldatavusnõuete seisust	Kvartaalselt, protokollilt	Juhatus

Eskaleerimine rikkumise korral. Kui omavahendid langevad alla nõude, juhatus (i) teavitab viivitamata Finantsinspeksiooni; (ii) peatab uute ühisrahasuspakkumiste vastuvõtmise; (iii) esitab Finantsinspeksioonile parandusmeetmete kava 10 tööpäeva jooksul; (iv) piirab kõiki diskretsioonilisi kulutusi ja väljamakseid.

8. Väljamaksete piirang

Dividendi, osade tagasiostu, osakapitali vähendamist ega muud väljamakset ei teostata enne, kui juhatus on kirjalikult kinnitanud, et omavahendid jäävad vahetult pärast väljamakset vähemalt **130%** tasemele nõudest. See kajastub põhikirja §-s 10.

[ETTEVÕTE OÜ] nimel: [JUHATUSE LIIGE 1] — juhatus liige — digitaalselt allkirjastatud [JUHATUSE LIIGE 2] — juhatus liige — digitaalselt allkirjastatud

Lisa 4 — Sise-eeskirjad (üldosa)

ECSPR art 4 (tõhus ja usaldusväärne juhtimine) ja art 12 lg 2 p e (juhtimiskord ja sisekontrollimehhanismid). See on juhtimise põhidokument; kõik ülejäänud eeskirjad alluvad sellele.

Version: 1.0 | Kinnitatud: juhatus, [KUUPÄEV] | Vastutaja: vastavuskontroll | Ülevaatus: kord aastas ja olulise muudatuse korral

1. Eesmärk ja kohaldamisala

Käesolevad sise-eeskirjad kehtestavad [ETTEVÕTE OÜ] (edaspidi *ühing*) juhtimiskorra, sisekontrollimehhanismid ja organisatsioonilised nõuded. Need kohalduvad kõigile juhatuse liikmetele, töötajatele, asjakohast funktsiooni täitvatele töövõtjatele ning lepingu kaudu kõigile teenusepakkujatele, kellele on tegevus edasi antud.

Eeskirjade rikkumine on distsiplinaarrikkumine ning juhatuse liikmete puhul asjaolu, mis mõjutab sobivust art 12 lg 2 p l tähenduses.

2. Juhtpõhimõte (ECSPR art 3)

Ühing tegutseb **ausalt, õiglaselt ja professionaalselt ning oma klientide parimates huvides** — nii võimalike kui ka tegelike investorite ja projektiomanike huvides.

See ei ole loosung, vaid on rakendatud järgmiselt:

Põhimõte	Konkreetne kontroll
Klientide parimad huvid	Ühtki toote-, tasu- ega protsessimuudatust ei kinnitata ilma dokumenteeritud kliendimõju hinnanguta (§ 7.4)
Õiglus kahe poole vahel	Ühingu edukustasu maksab projektiomanik; ühing ei tohi vaidlustes projektiomanikke eelistada. Vaidluste register vaadatakse juhatuses üle kvartaalselt
Professionaalsus	Kohustuslik iga-aastane koolituspäevik; kliendisuhtluses ei tohi töötada ilma läbitud koolitusega
Konflikte tekitava tasustamise vältimine	Ei maksta ega võeta vastu tasu, allahindlust ega mitterahalist hüve, mis annab ajendi suunata investoreid konkreetse pakkumise juurde (§ 9)

3. Organisatsiooniline ülesehitus

3.1 Juhatus

Koosseis: [JUHATUSE LIIGE 1] — [ROLL]; [JUHATUSE LIIGE 2] — [ROLL].

Ühiselt vastutav: - äristrateegia ja riskivalmiduse määratlemise, kinnitamise ja järelevalve eest; - §-s 5 loetletud eeskirjade kinnitamise ja iga-aastase ülevaatuse eest; - ECSPR-i ja kohalduva Eesti õiguse täitmise tagamise eest; - rahaliste, inimressursside ja tehniliste vahendite piisavuse eest; - usaldatavusnõuete pideva täitmise eest; - raamatupidamis- ja aruandlussüsteemide usaldusväärsuse eest; - edasiantud tegevuste tõhusa järelevalve eest.

Juhatus koguneb **vähemalt kord kuus**. Koosolekud protokollitakse. Protokollis fikseeritakse otsus, põhjendus, eriarvamused ning tegevuse vastutaja ja tähtaeg. Protokolle säilitatakse 5 aastat (ECSPR art 26).

Juhatuse alaline päevakord: 1. Usaldatavusnõuete seis võrreldes nõudega (lisa 3 § 7) 2. Riskide ülevaade ja peamised riskinäitajad (lisa 6) 3. Avatud ja suletud operatsiooniriski intsidendid (lisa 8) 4. Kaebused — maht, teemad, vanus, algpõhjused (lisa 17) 5. Huvide konfliktide register — uued kanded ja maandamismeetmed (lisa 14) 6. Käimasolevad ja ettevalmistatavad pakkumised; põhiteabedokumendi kontrolli erandid (lisa 18) 7. Tegevuse edasiantmine ja kolmandate isikute tulemuslikkus (lisa 15) 8. Kinnitatud ja tagasi võetud turundusteated (lisa 5 § 11) 9. Regulaativne kirjavahetus ja õigusruumi seire

3.2 Kolm kaitseliini

Esimene liin — äritegevus. Projektiomanike kaasamine, hoolsusmeetmete rakendamine, investorite kaasamine, platvormi käitamine. Kannab riski esmajärjekorras ja teostab kontrolle.

Teine liin — vastavuskontroll ja riskijuhtimine. Sõltumatu tulu teenimisest. Kujundab kontrolliraamistiku, jälgib ja testib seda, peab registreid (huvide konfliktid, kaebused, intsidendid, rikkumised), annab juhatusele otse aru piiramatu juurdepääsuga ning omab **vetoõigust**: pakkumise nimekirja lisamise, turundusteate avaldamise, projektiomaniku vastuvõtmise ja uue tegevuse edasiantmise osas.

Kolmas liin — sõltumatu ülevaatus. Ühingu suuruse tõttu ei moodustata tegevusloa saamisel siseauditi funktsiooni. Selle asemel tellib ühing **iga-aastase sõltumatu vastavusülevaatuse** välisettevõttelt, kes annab aru juhatusele. Ulatus peab kolme aasta jooksul katma kõik §-s 5 loetletud eeskirjad. **△ Kinnitada Finantsinspeksiooniga eelkohtumisel; Finantsinspeksioon võib nõuda ametlikku siseauditi funktsiooni, kui töötajate arv või mahud ületavad teatud taseme.**

3.3 Võtmefunktsioonide täitjad

Funktsioon	Täitja	Annab aru	Sõltumatu
Vastavusjuht	[NIMI]	Juhatusesele	Müügist, projektiomanike kaasamisest
Riskijuht	[NIMI]	Juhatusesele	Müügist
Rahapesu tõkestamise vastutav isik △	[NIMI]	Juhatusesele	Müügist
Andmekaitse spetsialist	[NIMI / väline]	Juhatusesele	IT-käidust
Tehnoloogiajuht	[NIMI]	Juhatusesele	—
Finantsjuhtimine	[NIMI / edasi antud]	Juhatusesele	—

Kui üks isik täidab mitut ülaltoodud funktsiooni (ühingu mahu juures lubatav), ei tohi kombinatsioon tekitada enesekontrolli konflikti. **Vastavuskontrolli ja müüki ei tohi kunagi ühendada.** Iga kombinatsioon dokumenteeritakse ja põhjendatakse huvide konfliktide registris.

△ Rahapesu tõkestamine: ühisrahastusteenuse osutajad muutuvad kohustatud isikuteks määruse (EL) 2024/1624 alusel alates 10.07.2027. Ühing rakendab samaväärsed kontrolle vabatahtlikult alates tegevusloa saamisest ning tugineb lisaks makseteenuse pakkuja kui kohustatud isiku hoolsusmeetmetele. Kehtiv RahaPTS-i staatus kinnitada juristiga.

4. Ülesannete lahusus

Järgmisi tegevusi ei tohi täita sama isik:

Tegevus A	Tegevus B
Projektiomaniku vastuvõtmine	Selle projektiomaniku pakkumise kinnitamine
Põhiteabedokumendi koostamine või selle nõustamine	Sama dokumendi kontrollimine lisa 18 alusel
Turundusteate loomine	Selle avaldamiseks kinnitamine
Makse algatamine	Makse autoriseerimine
Süsteemi juurdepääsuõiguste haldamine	Juurdepääsutaotluste kinnitamine
Kaebuse registreerimine	Selle lahendamine, kui kaebus puudutab selle isiku tegevust

Nelja silma põhimõte on kohustuslik: pakkumise nimekirja lisamisel, põhiteabedokumendi kinnitamisel, pakkumise peatamisel või tühistamisel, kaebuste lahendamisel nõude väärtusega üle [1000] euro, maksetel üle [5000] euro, investeerimispiirangute mooduli (lisa 19) muutmisel ja igal investeerimisprotsessi puudutaval tootmiskeskonna juurutusel.

5. Eeskirjade raamistik

Eeskiiri	Lisa	Vastutaja	Ülevaatus
Sise-eeskirjad (käesolev dokument)	4	Vastavuskontroll	Aastane
Äriplaani / tegevuskava	5	Juhatus	Aastane
Riskipoliitika	6	Riskijuht	Aastane
Raamatupidamise arvestuspõhimõtted	7	Finants	Aastane
Operatsiooniriski juhtimise kord	8	Riskijuht	Aastane
Andmete haldamise ja töötlemise poliitika	9	Andmekaitse spetsialist	Aastane
IT-strateegia ja infosüsteemide kasutamise kord	10	Tehnoloogiajuht	Aastane
Talitluspidevuse kava	11	Juhatus	Aastane + test
Huvide konflikti vältimise poliitika	14	Vastavuskontroll	Aastane
Tegevuse edasiandmise kord	15	Vastavuskontroll	Aastane
Kaebuste menetlemise kord	17	Vastavuskontroll	Aastane
Põhiteabedokumendi hindamise kord	18	Vastavuskontroll	Aastane
Investeerimispiirangute kord	19	Vastavuskontroll	Aastane
Projektiomanike hoolsusmeetmete kord (art 5)	5 lisa A	Vastavuskontroll	Aastane
Turundusteadete kord	5 § 11	Vastavuskontroll	Aastane
Tasustamise poliitika	§ 9 allpool	Juhatus	Aastane
Rikkumisest teavitamise kord	§ 11 allpool	Vastavuskontroll	Aastane
Isiklike tehingute kord	14 lisa B	Vastavuskontroll	Aastane

6. Projektiomanike hoolsusmeetmed (ECSPR art 5)

Minimimum enne pakkumise nimekirja lisamist. Tõendid säilitatakse 5 aastat.

- Karistusregistri ja regulatiivne kontroll.** Tõend, et projektiomanikul ning igal tema juhatuse liikmel ja tegelikul kasusaajal **puudub karistusregistri kanne** siseriikliku äriõiguse, maksejõuetusõiguse, finantsteenuste õiguse, rahapesu tõkestamise õiguse, pettuse või kutsealase vastutuse rikkumise eest. Hangitakse asukoha- ja elukohariigi registrist, mitte vanem kui 3 kuud.
- Jurisdiktsooni kontroll.** Kinnitus, et projektiomanik **ei ole asutatud** maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsoonide loetellu kuuluvas riigis ega direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõike 2 kohases suure riskiga kolmandas riigis.
- Äriühingu kontroll.** Registri väljavõte, põhikiri, osanike nimekiri, tegelike kasusaajate tuvastamine, kontserni struktuur.
- Finantskontrol.** Viimase [2] aasta majandusaasta aruanded (või asutamisest), juhtimisaruanded mitte vanemad kui 3 kuud, pangaväljavõtted, maksuvõlgade tõend, kehtiv laenugraafik ja antud tagatised.
- Äritegevuse kontroll.** Äriplaani, olulised lepingud, tegevusloa, intellektuaalomandi seis, kohtuvaidluste otsing, meediakajastuse otsing.
- Instrumendi kontroll.** Kinnitus, et emiteeritavad osad kvalifitseeruvad Eesti õiguse alusel ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumentideks; kinnitus vähemalt 10 000 euro suuruse täielikult sissemakstud osakapitali ja notariaalset vormi välistava põhikirja kohta (vt lisa 5 § 6).
- Piirmäära kontroll.** Kinnitus projektiomaniku kõigi ühisrahastuspakkumiste kogusumma kohta eelneva **12 kuu** jooksul, et tuvastada **5 000 000 euro** piirmäära järgimine.
- Seotud isikute kontroll.** Kinnitus, et projektiomanik ei ole ECSPR art 8 lg 2 alusel keelatud isik (lisa 14).

Tulemus: kirjalik hoolsusmeetmete aruanne põhjendatud soovitusel, allkirjastatud analüütiku poolt ning kinnitatud vastavuskontrolli ja ühe juhatuse liikme poolt. Keeldumine dokumenteeritakse koos põhjendustega, mis edastatakse projektiomanikule.

7. Otsustus- ja kinnitusetapid

7.1 Projektiomaniku vastuvõtmine. Taotlus → automaatne sõel → hoolsusmeetmed (§ 6) → nimekirja lisamise komisjon → vastavuskontrolli kinnitus → juhatuse kinnitus pakkumiste puhul üle [500 000] euro.

7.2 Pakkumise nimekirja lisamine. Hoolsusmeetmed teostatud → põhiteabedokument saadud → dokumendi kontroll (lisa 18) → õigusdokumentatsioon valmis → instrumendi sobivus kinnitatud → nelja silma kinnitus → avaldamine.

7.3 Pakkumise peatamine või tühistamine. Alused: oluline muutus projektiomaniku olukorras; põhiteabedokumendi puudus, mida ei parandata; pettuse kahtlus; 5 mln euro piirmäära ületamine; järelevalveasutuse ettekirjutus. Otsustab vastavuskontroll koos ühe juhatuse liikmega; investoreid teavitatakse [24] tunni jooksul; raha tagastatakse makseteenuse pakkuja kaudu [5] tööpäeva jooksul.

7.4 Kliendimõju hinnang. Ühtki muudatust tasudes, protsessi ülesehituses, riskihoiatustes, investorite liigituse loogikas ega turundusviisis ei rakendata ilma kirjaliku hinnanguta selle mõjule klientidele, mille kinnitab vastavuskontroll.

8. Andmete säilitamine (ECSPR art 26)

Kõiki teenuste, tehingute ja süsteemidega seotud andmeid säilitatakse vähemalt **5 aastat**, hõlpsasti kättesaadaval kujul, ning need on Finantsinspeksioonile nõudmisel kättesaadavad. Kliendile esitatakse teda puudutavad andmed nõudmisel.

Minimaalne andmestik: kliendi vastuvõtmine ja tuvastamine; teadmiste testi ja kahjumi kandmise simulatsiooni tulemused ja ülevaatused; investorite liigitusotsused; kuvatud riskihoiatused ja antud nõusolekud; järelemõtlemisaja algus, lõpp ja taganemised; kogu pakkumise dokumentatsioon, sh põhiteabedokumendi kõik versioonid; hoolsusmeetmete toimikud; maksekorraldused ja -kinnitused; kogu suhtlus klientidega; turundusteated ja nende kinnitused; kaebused; intsidendid; juhatus ja komisjonide protokollid; süsteemi juurdepääsu- ja muudatuslogid.

9. Tasustamine

Ühing ei rakenda ühtki tasustamiskorda, mis võiks kahjustada kohustust tegutseda klientide parimates huvides.

- Ühegi töötaja ega juhatusel liikme tasu ei sõltu ühegi konkreetse investori investeeringute mahust või väärtusest.
- Kaasatud rahasummaga seotud muutuvtasu on lubatud üksnes **kvalitatiivse eeltingimuse** täitmisel: muutuvtasu ei maksta pakkumise eest, mis hiljem peatati põhiteabedokumendi puuduse tõttu, mille kohta rahuldati kaebus või mille puhul tuvastati turundusreeglite rikkumine.
- Vastavuskontrolli, riskijuhtimise, rahapesu tõkestamise ja andmekaitse funktsioonide tasu **ei sisalda** tuluga seotud muutuvkomponenti.
- Kolmandale isikule ei maksta ja kolmandalt isikult ei võeta vastu tasu, vahendustasu ega mitterahalist hüve, mis ajendaks suunama investoreid konkreetse pakkumise juurde. Partner- ja soovitusprogrammid on lubatud üksnes **fikseeritud tasuna kvalifitseeritud kontakti kohta** ja tuleb kinnitada lisa 14 ja lisa 15 alusel. *△ Nõutav juristi kinnitus.*

10. Koolitus ja pädevus

Sihtrühm	Sisu	Sagedus
Kõik töötajad ja juhatus	ECSPR-i ülevaade, käitumispõhimõtted, huvid konfliktid, rahapesu tõkestamine, andmekaitse, turvalisus	Tööle asumisel + kord aastas
Kliendisuhetus	Investorite liigitus, teadmiste testi läbiviimine, järelemõtlemisaeg, kaebused, suhtlusstandardid	Tööle asumisel + kord aastas
Põhiteabedokumendi kontrollijad	Art 23 ja I lisa detailselt, kontrollnimekiri, puuduste näited	Tööle asumisel + iga 6 kuu järel
Turundus	Art 27, ReKIS § 3 ja § 29 lg 2, TKS § 16 lg 2, KeeleS, kinnitamise töövoog	Tööle asumisel + kord aastas
Juhatus	Regulatiivsed arengud, järelevalveootused	Kord aastas

Osalemine ja hindamistulemused registreeritakse. Kohustusliku koolituse läbimata jätmisel peatatakse asjakohased süsteemiõigused.

11. Rikkumisest teavitamine

Iga isik võib teatada ECSPR-i, käesolevate eeskirjade või kohalduva õiguse kahtlustatavast rikkumisest konfidentsiaalselt vastavusjuhile või — kui teade puudutab vastavuskontrolli või juhatusel liiget — [VÄLISELE ÕIGUSNÕUSTAJALE / sõltumatule kanalile]. Teated võivad olla anonüümsed. Survemeetmed on töölepingu ülesütlemise alus. Kõik teated registreeritakse, uuritakse ja esitatakse juhatusel anonüümitud kujul. Teavitajat teavitatakse tema õigusest pöörduda otse Finantsinspeksiooni poole.

12. Suhtlus järelevalveasutusega

- Finantsinspeksioon on pädev asutus. Kogu kirjavahetus toimub vastavusjuhi kaudu ja registreeritakse.
- Ühing teavitab Finantsinspeksiooni viivitamata: usaldatavusnõuete rikkumisest; tegevusloa taotluses esitatud teabe olulisest muudatusest; juhatusel või võtmefunktsioonide täitjate muudatusest; olulisest tegevus- või turvaintsidendist; kavatsusest osutada teenuseid teises liikmesriigis (art 18); olulisest tegevuse edasiandmisest.
- Ühing esitab **ECSPR artiklis 16** nõutud aastaaruande (anonüümitud andmed rahastatud projektide kohta) ettenähtud tähtajaks.
- Ühing kohaldab lisaks määrusele Finantsinspeksiooni järelevalvepoliitika juhendit ühisrahastusteenuse osutamisele.

13. Rikkumiste käsitlemine

Iga tuvastatud ECSPR-i, käesolevate eeskirjade või õigusaktide rikkumine kantakse **rikkumiste registrisse** 1 tööpäeva jooksul, märkides: kirjelduse, tuvastamise ja toimumise kuupäeva, algpõhjuse, mõjutatud kliendid, parandusmeetmed, vastutaja, tähtaja ning kas on nõutav teavitus järelevalveasutusele. Vastavuskontroll hindab teavitamiskohustust 2 tööpäeva jooksul. Juhatus vaatab registri üle kord kuus.

14. Ülevaatus

Eeskirjad vaadatakse üle vähemalt kord aastas ja lisaks: ECSPR-i või selle delegeeritud aktide muutumisel; Finantsinspeksiooni järelevalvepoliitika muutumisel; äärmuslikul olulisel muutumisel; olulise intsidendi või rahuldatud kaebuse korral, mis viitab kontrollilüngale. Peetakse versiooniajalugu; asendatud versioone säilitatakse 5 aastat.

Kinnitatud: [ETTEVÕTE OÜ] juhatus, [KUUPÄEV].

Lisa 5 — Äriplaan / tegevuskava

ECSPR art 12 lg 2 p d ja delegeeritud määrus (EL) 2022/2112: ühisrahastusteenuste liigid, mida kavatakse osutada, ühisrahastusplatvorm, mida kavatakse kasutada, sealhulgas see, kus ja kuidas ühisrahastuspakkumisi turustatakse.

See on paketi keskne dokument. Kõik ülejäänud lisad peavad olema sellega kooskõlas. Koosta see esimesena; muuda viimasena.

1. Kokkuvõte

[ETTEVÕTE OÜ] hakkab käitama platvormi **[PLATVORMI DOMEEN]** — internetipõhist ühisrahastusplatvormi, millel on tegevusluba määruse (EL) 2020/1503 alusel ja mis viib kokku Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes otsivad omakapitali rahastust 100 000 kuni 5 000 000 eurot, ning jae- ja kogenud investorid kogu Euroopa Liidus.

Ühing pakub **üksnes investeringupõhist ühisrahastust**. Ta ei vahenda laenude andmist.

Pakutav instrument on **osaühingu (OÜ) osad**, mille Eesti on ESMA-le teatanud ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumentidena ECSPR art 2 lg 1 p n tähenduses, ning vajaduse korral aktsiaseltsi (AS) emiteeritud vabalt võrandatavad väärtpaberid.

Ühingu eristav väärtuspakkumine on tehingutakistuste kõrvaldamine: iga projektiettevõtja peab nimekirja lisamise eeltingimusena omama vähemalt 10 000 euro suurust täielikult sissemakstud osakapitali ja põhikirja, mis välistab osade võrandamise notariaalse vormi. See võimaldab ühisrahastusinvestorite kaasamist ja hilisemaid võrandamisi kirjalikus, digitaalselt allkirjastatud vormis. Seda toetab platvormi peetav **digitaalne osaluse register** iga investori kohta.

2. Taotletavad teenused (art 2 lg 1 p a, art 12 lg 2 p d)

Teenus	Taotletakse	Alus
Klientide korralduste vastuvõtmine ja edastamine seoses vabalt võrandatavate väärtpaberite ja aktsepteeritud instrumentidega, ühisrahastuse eesmärgil	Jah	Art 2 lg 1 p a ii
Projektiomanike emiteeritud vabalt võrandatavate väärtpaberite ja aktsepteeritud instrumentide ilma kindla kohustusega pakkumine	Jah	Art 2 lg 1 p a ii
Laenude andmise vahendamine	Ei	—
Laenude individuaalne portfelliavalitsemise	Ei	Art 6 ei kohaldu
Teadetetahtel	Jah	Art 25
Makseteenused	Ei — osutab kolmandast isikust makseteenuse pakkuja	Art 10 lg 5
Hoidmisteenused	[Ei / Jah — vt § 7]	Art 10 lg 3

Sõnaselgelt kohaldamisalast väljas. Ühing ei: käita mitmepoolset kauplemissüsteemi ega ühtki korralduste sobitamise süsteemi; anna investeerimisnõu ega isiklike soovitusi; valitse portfelle; võta emissioone tagatisele; hoia kliendi raha oma arvel; emiteeri, paku ega võta kauplemisele ühtki krüptovara määruse (EL) 2023/1114 tähenduses; ega vahenda pakkumisi, mis ületavad 5 000 000 eurot projektiomaniku kohta 12 kuu jooksul.

3. Turg ja strateegia

3.1 Probleem

Euroopa VKE-del, kes jäävad allapoole riskikapitali künnist, on piiratud juurdepääs omakapitalile. Eestis on OÜ osade võrandamise notariaalne vorminõue muutnud paljude väikeosanike kaasamise ebapraktiliseks ja kulukaks. Investoritel omakorda puudub juurdepääs erakapitali investeringutele alla 1000 euro suuruste piletitega.

3.2 Positsioneerimine

Vertikaalne omakapitali ühisrahastusplatvorm, mis keskendub valdkonnale **[VERTIKAAL]** piirkonnas **[GEOGRAAFIA]**. Vertikaalne fookus annab parema hoolsusmeetmete kvaliteedi, iseeneslikult valikulise investoribaasi ja soovitude tiheduse, mida horisontaalne platvorm sellises mahus ei saavuta.

3.3 Sihtsegmentid

Projektiomanikud. Tegutsevad ettevõtted, tegutsenud [3]+ aastat, käive [500 000]–[3 000 000] eurot, kaasavad [150 000]–[800 000] eurot kasvuks, pakuvad **5–15%** omakapitalist. Välistatud: tulueelsed ideed; ettevõtted, mille põhitegevus on vara passiivne hoidmine; reguleeritud finantsettevõtjad; lisa A §-s 3 loetletud sektorid.

Investorid. Mittekogenud investorid, kelle elukoht on [Eesti, Soome, Läti, Leedu] alustamisel, laienedes piiriülese teavitamise kaudu; kogenud investorid, kes vastavad ECSPR II lisa kriteeriumidele; äriinglid, keda kaasatakse [EstBAN-i ja samaväärsete võrgustike] kaudu.

3.4 Konkurentsiolekord

[Täita nimeliste konkurentidega, nende tegevusloa staatuse, instrumendiliikide, tasumäärade ja mahtudega. Finantsinspeksioon ootab tõendeid, et taotleja mõistab turgu, kuhu ta siseneb.]

4. Platvorm

4.1 Avalik veebisait

Ilma registreerimiseta kättesaadav: teave ühingu, tema tegevusloa staatuse ja registrikande, pakutavate teenuste, art 19 lg 6 kohase riskihoiatuse, tasude, kaebuste menetlemise korra ja üldise harivate materjalide kohta. Pakkumiste üksikasjad on kättesaadavad alles pärast registreerimist ja investori hindamise läbimist.

4.2 Investori teekond — regulatiivsed nõuded tootena

Samm	Kontroll	Regulatiivne alus
1. Registreerimine	E-post + isik	—
2. Isiku tuvastamine	ID-kaart / Smart-ID / [KYC-TEENUS]	Rahapesu tõkestamise parim praktika △
3. Liigitus	Kogenud vs mittekokenu	ECSPR II lisa
4. Sisenemise teadmiste test	Kogemus, eesmärgid, finantsolukord, riskide mõistmine	Art 21 lg 1–3
5. Kahjumi kandmise võime simulatsioon	Võime kanda kahju 10% netovarast	Art 21 lg 5
6. Kui 4 või 5 viitab ebasobivusele	Sõnaselge riskihoiatus; investor võib jätkata alles pärast selget kinnitust	Art 21 lg 4
7. Pakkumiste sirvimine	Põhiteabedokument nähtaval kohal; püsiv riskihoiatus	Art 19, 23
8. Investeeringu soov	Summa sisestamine	—
9. Piirmäära kontroll	Kui summa ületab suuremat 1000 eurost või 5% netovarast : eraldi riskihoiatus + sõnaselge nõusolek + arusaamise tõend	Art 21 lg 7
10. Järelemõtlemisaeg	4 kalendripäeva , taganemine ilma põhjuse ja tasuta, ühe klikiga	Art 22
11. Rahastamine	Ülekanne eraldatud kontole [MAKSETEENUSE PAKKUJA] juures	Art 10 lg 5
12. Sulgemine	Osade emiteerimine või võõrandamine; registrikanne; digitaalse osaluse kirje väljastamine	Äriseadustik
13. Investeeringujärgne	Portfell, dokumendid, projektiomaniku aruandlus, väljamaksed	—
14. Teadetetahvel	Üksnes huvi avaldamine — korralduste sobitamist ega täitmist ei toimu, mittesiduv viitehind koos vastava märkusega	Art 25

Iga samm logitakse muutumatult. Ühing peab suutma iga investeeringu kohta tõendada investorile kuvatud täpse sisu, iga nõusoleku ajatempli ning järelemõtlemisaja alguse ja lõpu.

4.3 Teadmiste testi ülevaatus

Sisenemise teadmiste test ja kahjumi kandmise simulatsioon viiakse iga mittekokenu investori puhul uuesti läbi **iga kahe aasta järel** (art 21 lg 6). Investorid, kellel puudub kehtiv hinnang, ei saa investeerida enne selle uuendamist.

5. Projektiomaniku teekond

Taotlus → automaatne sobivuse sõel → hoolsusmeetmed lisa 4 § 6 ja lisa A alusel → nimekirja lisamise komisjon → projektiomanik koostab põhiteabedokumendi → ühing kontrollib dokumenti lisa 18 alusel → äriühinguõiguslikud eeltingimused kontrollitud (§ 6) → õigusdokumendid allkirjastatud → pakumine avatud [30–60] päeva → sulgemine või lõppemine → aruandluskohustused [3] aastat.

Ühing ei koosta põhiteabedokumendi. Art 23 paneb selle kohustuse projektiomanikule. Ühing annab vormi (lisa 18.1) ja kirjaliku juhendi ning kontrollib tulemust. Ühing ei võta põhiteabedokumendi koostamise abistamise eest tasu, et vältida enda töö kontrollimise konflikti.

6. Instrumendi ülesehitus ja äriühinguõiguslikud eeltingimused

6.1 Instrument

Osaühingu (OÜ) osad ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumentidena või aktsiaseltsi (AS) aktsiad vabalt võõrandatavate väärtpaberitena.

6.2 Nimekirja lisamise eeltingimused

Iga projektiettevõtja peab enne pakumise avamist: 1. omama **vähemalt 10 000 euro suurust täielikult sissemakstud osakapitali**; 2. olema kõigi osanike ühehäälselt, äriregistris registreeritud otsusega vastu võtnud **põhikirja, mis välistab notariaalse vormi** osade võõrandamisel ja pantimisel; 3. omama põhikirja, mis sisaldab: vähemusosanike kaasamüügiõigust, ostueesõigust uute emissioonide korral või dokumenteeritud loobumist, teabeõigusi (majandusaasta aruanne [6] kuu jooksul, poolaastane ülevaade) ning määratletud osanike nõusoleku mehhanismi; 4. kinnitama, et kõigi eelneva 12 kuu ühisrahastuspakkumiste kogusumma koos kavandatava pakumisega ei ületa **5 000 000 eurot**.

6.3 Osaluse struktuur

[VALI ÜKS — see valik tuleb teha enne esitamist]

- ☐ **Otsene.** Iga investor kantakse projektiettevõtja osanike nimekirja äriregistris. Lihtsaim ja täiesti läbipaistev, kuid tekitab pikad osanike nimekirjad.
- ☐ **Esindaja (nominee).** Esindaja hoiab osasid investorite nimel esinduslepingu alusel. [△](#) ECSPR-i alusel lubatud, kuid **tuleb Finantsinspektsioonile avaldada ja saada heakskiit**, seda võib kasutada üksnes **pärast** seda, kui investor on teinud otsuse konkreetse projekti kohta, ning kui esindaja osutab aktsepteeritud instrumentide hoidmisteenust, peab tal endal olema tegevusluba direktiivi 2013/36/EL või 2014/65/EL alusel (art 10 lg 3). Valimise korral kirjeldada esindajat, tema tegevusluba, lepingut ja osanikuõiguste liikumist siin ning lisades 14 ja 15.

6.4 Digitaalne osaluse register

Platvorm peab iga investori kohta digitaalset registrit osaluste, tehinguajaloo, äriühingutoimingute ja väljamaksete kohta, säilitades iga osanike nimekirja seisu krüptograafilise räsi võltsimiskindluse tagamiseks.

See register on tõendusliku, mitte õigustloova tähendusega. Õiguslik omand tekib eranditult äriseadustiku kohaselt peetavasse osanike nimekirja kandmisega. Ei väljastata ühtki tokenit, digitaalset sertifikaati ega registrikannet, mis väidetavalt esindaks või annaks üle õiguslikku omandit, ega ühtki vabalt kaubeldavat instrumenti. Ühing ei loo vabalt võõrandatavaid väärtpabereid ega kuulu määruse (EL) 2023/1114 (MiCA) kohaldamisalas, mis välistab finantsinstrumentide.

7. Hoidmine ja maksed

Maksed. Ühing ei osuta makseteenuseid. Kõik investorite rahalised vahendid kantakse **eraldatud kliendikontole, mida käitab [MAKSETEENUSE PAKKUJA], kellel on [makseasutuse / e-raha asutuse / krediidasutuse] tegevusluba riigis [LIKMESRIIK] direktiivi (EL) 2015/2366 alusel.** Ühingul ei ole õigust investorite vahendeid käsutada muul viisil kui investori enda investimisotsusele vastava korralduse edastamisega, ning ühing ei hoia kliendi raha oma bilansis. Kord vastab ECSPR art 10 lg 5 nõuetele. Vt lisad 16 ja 20.

Hoidmine. [VALI] Pakutavaid instrumente ei registreerita finantsinstrumentide kontrol ega saa füüsiliselt hoidjale üle anda; seetõttu art 10 lg 3 ei kohaldu. / Kui pakutakse sellisel registreeritavaid instrumente, hoiab neid [TEGEVUSLOAGA ISIK], kellel on tegevusluba [direktiivi] alusel. [△ Analüüs kinnitada](#)

8. Tasud

Maksja	Tasu	Summa
Projektiomanik	Nimekirja lisamise tasu	[1000] eurot, tagastamatu
Projektiomanik	Edukustasu	[6]% kaasatud summast, makstav üksnes eduka sulgemise korral
Projektiomanik	Sulgemisjärgne aruandluse haldustasu	[500] eurot aastas [3] aasta jooksul
Investor	Investeerimistasu	0 eurot
Investor	Teadetetahvli kuulutus	0 eurot
Investor	Konto, hoidmine, väljamakse	0 eurot

Kõik tasud ja kulud avaldatakse põhiteabedokumendis (I lisa H osa), avalikul veebisaidil ja enne investeerimist. Varjatud tasusid, hinnavaht ega projektiomanikega sõlmitud tagasimaksekokkuleppeid ei ole.

9. Finantsprognosis (36 kuud)

	1. a	2. a	3. a
Nimekirja lisatud pakkumisi	[12]	[30]	[55]
Edukalt rahastatud pakkumisi	[8]	[22]	[42]
Keskmine kaasamine (EUR)	[200 000]	[250 000]	[300 000]
Kaasatud kokku (EUR)	[1 600 000]	[5 500 000]	[12 600 000]
Edukustasu tulu	[96 000]	[330 000]	[756 000]
Nimekirja ja muud tasud	[16 000]	[40 000]	[70 000]
Tulu kokku	[112 000]	[370 000]	[826 000]
Tööjõukulu	[180 000]	[280 000]	[420 000]
Tehnoloogia	[60 000]	[70 000]	[90 000]
Turundus	[90 000]	[140 000]	[200 000]
Kutsealased ja regulatiivsed	[45 000]	[40 000]	[45 000]
Muud	[30 000]	[40 000]	[55 000]
Kulud kokku	[405 000]	[570 000]	[810 000]
Tulem	[(293 000)]	[(200 000)]	[16 000]
Omavahendid aasta lõpus	[SUMMA]	[SUMMA]	[SUMMA]
Nõue (art 11)	[SUMMA]	[SUMMA]	[SUMMA]
Ülejääk	[SUMMA]	[SUMMA]	[SUMMA]

Puudujäägi katmine. Osanike kapital summas [SUMMA] eurot on lubatud [märkimislepingu / osaniku kohustuse alusel kuupäevaga KUUPÄEV], mis on lisatud. Omavahendid ei lange prognoosisperioodil ühelgi hetkel alla art 11 nõude. Negatiivne stsenaarium 50% prognoositud mahtudest on modelleeritud §-s 12.

10. Ressursid

Roll	Töökohti 1. a	Töökohti 3. a	Palgal / edasi antud
Juhatus	2	2	Palgal
Vastavusjuht	1	1	Palgal
Riskijuht / rahapesu tõkestamine	[0,5]	1	Palgal
Projektiomanike kaasamine ja hoolsusmeetmed	1	3	Palgal
Investorsuhted ja klienditugi	1	2	Palgal
Tehnoloogia	[1]	[3]	[Palgal / edasi antud — vt lisa 15]
Finants ja raamatupidamine	—	—	Edasi antud
Õigusteenus	—	—	Edasi antud
Andmekaitse spetsialist	—	—	[Edasi antud]

11. Turundusplaan (art 12 lg 2 p d — „kus ja kuidas pakkumisi turustatakse“)

See osa on regulatiivne kohustus, mitte kavatsus. Sellest oluline kõrvalekaldu mine pärast tegevusloa saamist on muudatus, millest tuleb Finantsinspeksiooni teavitada.

11.1 Territooriumid alustamisel

Eesti. Piiriülene teenuse osutamine riikidesse [Soome, Läti, Leedu, Hispaania] algab alles pärast art 18 kohast teavitust Finantsinspeksioonile ja 15 kalendripäeva möödumist.

11.2 Kohalduvad turundusreeglid

Allikas	Nõue	Kontroll
ECSPR art 27 lg 1	Turundusteated peavad olema selgelt äratuntavad	Kohustuslik märgistus; tasulise koostöö avalikustamine kogu kolmandate isikute sisus
ECSPR art 27 lg 2	Õiglane, selge, mitteeksitav; kooskõlas põhiteabedokumendiga	Ükski faktiväide ei tohi esineda, mida põhiteabedokumendis ei ole; vastavuskontroll võrdleb iga materjali kehtiva dokumendiga
ECSPR art 27 lg 3	Ei tohi ebaproportsionaalselt suunata kavandatavatele, ootel või käimasolevatele üksikpakkumistele	Konkreetsete tehingute eelkampaaniad on keelatud. Üksikpakkumiste tasuline reklaam on keelatud; tehinguid teatatakse üksnes pärast avamist ja üksnes omakanalites
ECSPR art 19 lg 6	Riskihoiatus kogu kapitali kaotamise võimaluse kohta	Püsiv igal lehel ja igas materjalis
Reklaamiseadus § 29 lg 2	Üleskutse tutvuda tingimustega ja vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga	Standardne jalus kõigil materjalidel
Reklaamiseadus § 3	Reklaam peab olema äratuntav; tellija nimi, kaubamärk või domeeninimi nähtav	Kaubamärk igal materjalil
Tarbijakaitseadus § 16 lg 2	Eksitava kauplemisvõtte keeld	Eelkontroll enne avaldamist
Keeleseadus § 16, § 18 lg 2	Välireklaam eesti keeles, eestikeelne tekst esikohal; audiovisuaalsele teosele eestikeelne tõlge Δ	Eesti keel esikohal kõigis Eesti turu materjalides

11.3 Kanaliid

Omakanalid — peamised. Veebisait ja harivad materjalid; investorite uudiskiri; investorite kogukond; kvartaalsed veebiseminarid. Kogu sisu läbib vastavuskontrolli kinnituse. Otseülekannete stsenaariumid kinnitatakse eelnevalt.

LinkedIn — projektiomanike kaasamine. Otsekontakt määratletud sihtprofiiliga ettevõtete ja nende asutajatega; asutaja isiklik sisu. Kontaktsõnumites kasutatakse üksnes vastavuskontrolli kinnitatud malle. Suhtlus puudutab platvormi ja rahastusteed, mitte kunagi konkreetset ettevalmistatavat pakkumist.

Otsing ja sisu. Eesti- ja ingliskeelne otsinguoptimeerimine harivatel märksõnadel. Toimetusklikku sisu käsitletakse turundusteatena, kui see viitab ühingu teenustele.

Tasuline sotsiaalseadus — Meta (Instagram, Facebook). Üksnes teadlikkuse tõstmine ja investorite kaasamine. Platvormitasandi sõnumid; üksikpakkumiste reklaam puudub. Nõuab Meta finantstoodete reklaamija kinnitusprotsessi läbimist enne mis tahes kulutust. Loomematerjalides ei kasutata jõukuse kujundeid, kiireloomulisuse survet ega ühtki tootlusnumbrit, mida põhiteabedokumendis ei ole.

Partnerprogramm. Fikseeritud tasu iga kinnitatud registreeritud investorite eest, kes on läbinud sisenemise teadmiste testi. **Investeeringut summas** sõltuvat vahendustasut ei maksta. Partnerid võivad kasutada üksnes ühingu kinnitatud loomematerjalide kogu muutmata kujul. Lepingud sisaldavad audititõigust ja kohest lõpetamise õigust rikkumise korral. Δ *Struktuur nõuab enne käivitamist juristi kinnitust.*

Mõjuisikud ja kolmandast isikust reklaamijad. Lubatud üksnes kirjaliku lepingu alusel, mis nõuab: iga stsenaariumi ja materjali eelnevat kinnitamist vastavuskontrolli poolt; tasulise koostöö avalikustamist ekraanil ja pealkirjas; art 19 lg 6 riskihoiatus ja ReKIS § 29 lg 2 jaluse lisamist; tootlusprognostide puudumist; **üksikpakkumiste reklaamimise keeldu**; üksnes fikseeritud tasu, mis ei ole seotud investeeringute mahuga. Ühingu peab kõigi selliste koostööde registrit ja säilitab avaldatud sisu 5 aastat.

Partnerlused. Äriinglite võrgustikud, kiirendid, kutsealased nõustajad. Soovituskokkulepped on fikseeritud tasuga ja avalikustatakse; ükski nõustaja ei saa osa edukustasust viisil, mis võiks kallutada tema nõu projektiomanikule.

11.4 Kinnitamise töövoog

Autor koostab → vastavuskontroll kontrollib § 11.2 kontrollnimekirja alusel → kui materjal viitab käimasolevale pakkumisele, võrreldakse kehtiva põhiteabedokumendi versiooniga → kinnitus registreeritakse koos kontrollija, kuupäeva ja versiooniga → avaldamine → materjal, kinnitus ja avaldamiskuupäevad säilitatakse 5 aastat → avaldamisjärgne seire; puuduse ilmnemisel eemaldamine [4] tunni jooksul.

11.5 Soovituslik eelarve (1. aasta)

LinkedIn ja kaasamine [30%]; sisu ja otsinguoptimeerimine [25%]; tasuline sotsiaalseadus [20%]; partnerlused [15%]; partnerprogramm [7%]; mõjuisikud [3%]. Kokku [90 000] eurot.

12. Riskid ja negatiivne stsenaarium

Risk	Mõju	Maandamine
Projektiomanike ebapiisav pakkumine	Tulu	Vertikaalne fookus; partnerluskanal; käivituseelne [10] ettevõtte nimekirja
Investorite ebapiisav nõudlus — pakkumised ei täitu	Mõlema poole usaldus	Minimaalselt [1500] kinnitatud investorit enne esimest pakkumist; [40%] igast kaasamisest eelnevalt kaetud
Projektiomaniku ebaõnnestumine pärast investeeringut	Maine	Riskide avalikustamise distsipliin; portfelli aruandlus; mitte kusagil kaudset garantiid
Turunduse regulatiivne rikkumine	Sanktsioon	Kinnitamise töövoog § 11.4; iga-aastane sõltumatu ülevaatus
Võtmeisiku kaotus	Tegevus	Dokumenteeringut protseduurid; kaks juhatuset liiget; järglus lisas 11
Omavahendite nõude rikkumine	Tegevusluba	Seire lisa 3 § 7 alusel; osanike rahastuskohustus

Negatiivne stsenaarium (50% prognoositud mahust). Tulu 1. a [56 000] eurot, 2. a [185 000] eurot. Kulude vähendamise hoovad: turundus [40 000] eurot, [2] töөлövõtu edasilükkamine, tegevusvaru pikendamine [30.] kuuni. Omavahendid püsivad kogu perioodi jooksul üle art 11 nõude tänu osanike rahastuskohustusele.

13. Tegevuse lõpetamine

Kui ühingu lõpetab tegevuse, kohaldub lisas 11 sätestatud kava: uusi pakkumisi ei võeta vastu; käimasolevad pakkumised tühistatakse ja raha tagastatakse makseteenuse pakkuja kaudu [5] tööpäeva jooksul; projektiettevõtjate registrid ja investorite andmed antakse üle [VARUTEENINDAJALE] alalise kokkuleppe alusel kuupäevaga [KUUPÄEV]; investoreid teavitatakse [2] tööpäeva jooksul; Finantsinspektiooni teavitatakse viivitamata. Investorite osalused jäävad puutumata, kuna need on äriregistris registreeritud ühingu sõltumatult.

Lisa A — Projektiomanike hoolsusmeetmete kord (ECSPR art 5)

A.1 Kohustuslikud kontrollid

Nagu sätestatud lisa 4 §-s 6, punktid 1–8. Punktide 1, 2, 6, 7 ja 8 osas erandeid ei tehta.

A.2 Hindamine

Finantsseisund [25]; juhtkonna varasem tegevus [20]; ärimudel ja turg [20]; vahendite kasutus ja kava usutavus [15]; juhtimine ja struktuur [10]; õiguslik seis ja kohtuvaidlused [10]. Miinimum jätkamiseks: [65]. Automaatne keeldumine sõltumata punktisummast, kui mõni kohustuslik kontroll ebaõnnestub.

A.3 Välistatud sektorid

Reguleeritud finantsettevõtjad; üksused, mille põhieesmärk on vara passiivne hoidmine või rentimine Δ (AIFMD piiritlemine — vt *õiguslik arvamus*); hasartmängud; täiskasvanute sisu; relvad; tegevusloata krüptovaratenuused; maksejõuetuses või maksuvõlgadega üksused; art 5 lg 2 p b alla kuuluvates jurisdiktsioonides asutatud üksused.

A.4 Uuendamine

Hoolsusmeetmeid uuendatakse, kui teostamise ja avamise vahele jääb üle [6] kuu, ning igal projektiomaniku teatatud olulisel muudatusel.

A.5 Projektiomaniku jooksvad kohustused

Teatada ühingu [5] tööpäeva jooksul: igast olulisest ebasoodsast muudatusest; maksejõuetusest; kontrolli või juhatuse muutusest; regulatiivsest või kriminaalmenetlusest; muust tehtud ühisrahastuspakkumisest. Esitada majandusaasta aruanne [6] kuu jooksul majandusaasta lõpust ja poolaastane äriülevaade [3] aasta jooksul pärast sulgemist. Need kohustused on lepingulised ja avalikustatakse põhiteabedokumendis.

Kinnitatud: [ETTEVÕTE OÜ] juhatus, [KUUPÄEV].

Lisa 6 — Riskipoliitika

ECSPR art 12 lg 2 p e — juhtimiskorra ja sisekontrollimehhanismide, sealhulgas riskijuhtimise kirjeldus.

Versioon: 1.0 | Vastutaja: riskijuht | Kinnitatud: juhatus [KUUPÄEV] | Ülevaatus: aastane

1. Eesmärk

Kehtestada, kuidas [ETTEVÕTE OÜ] tuvastab, hindab, maandab, jälgib ja raporteerib ühisrahasutusplatvormi käitamisest tulenevaid riske, et ühing täidaks igal ajal määrust (EL) 2020/1503 ja tegutseks klientide parimates huvides.

Aluspõhimõte: ühing ei võta investeerimisriski oma arvel. Ta ei laenuta, ei võta emissioone tagatisele, ei võta positsioone ega garanteeri tulemusi. Tema riskid on seetõttu valdavalt **operatsiooni-, käitumis-, vastavus- ja äririskid**, mitte krediidi- või tururiskid. Kõige tõsisem risk on see, et ühing põhjustab klientidele kahju oma protsesside ebaõnnestumise kaudu.

2. Riskivalmidus

Kategooria	Valmidus	Seisukoht
Regulatiivne vastavus	Null	Puudub valmidus ECSPR-i, selle delegeeritud aktide või Eesti õiguse rikkumiseks
Kliendikahju käitumisvea tõttu	Null	Puudub valmidus valesti müügiks, eksitavaks teavituseks või investorikaitse mehhanismide läbikukkumiseks
Finantskuritegevus	Null	Puudub valmidus rahapesu, terrorismi rahastamise, pettuse või sanktsioonide rikkumise soodustamiseks
Usaldatavusnõuded	Väga madal	Omavahendid vähemalt 130% nõudest; absoluutne alampiir 110%
Andmekaitse ja infoturve	Väga madal	Puudub valmidus välditavaks isikuandmete kaotuseks või lubamatuks avalikustamiseks
Tegevuse käideldavus	Madal	Platvormi käideldavuse eesmärk 99,5%; taasteaeg 4 h, andmekao piir 1 h investeerimisprotsessi puhul
Kolmandate isikute risk	Madal	Oluline tegevuse edasiandmine üksnes lisa 15 hindamise läbinud partneritele
Äirisk	Möödukas	Aktsepteeritud: mahurisk, konkurentsirisk, rahastusvooru ebaõnnestumise risk
Projektiomaniku ebaõnnestumine pärast investeringut	Ei ole ühingu risk	Kannavad investorid ja see avalikustatakse. Ühingu risk on, et see oli ebapiisavalt avalikustatud

3. Riskitaksonoomia ja register

3.1 Vastavus- ja käitumisrisk

ID	Risk	Algne	Peamised kontrollid	Jääk	Vastutaja
C1	Pakkumine lisatakse art 8 lg 2 alusel keelatud projektiomanikule (seotud isik)	Kõrge	Automaatne seotud isikute sõel osanike, juhatuse ja töötajate registrite vastu; vastavuskontrolli kinnitus; põhikirja § 8 muudab tehingu tühiseks	Madal	Vastavuskontroll
C2	Pakkumine ületab 5 mln euro / 12 kuu piirmäära	Kõrge	Projektiomaniku kohustuslik kinnitus; sõltumatu kontroll; süsteemne blokk; kogusumma seire	Madal	Vastavuskontroll
C3	Põhiteabedokument on mittetäielik, ebaõige või ebaselge	Kõrge	Lisa 18 kontrollnimed; nelja silma põhimõte; versioonihaldus; peatamisõigus	Keskmine	Vastavuskontroll
C4	Investor investeerib ilma kehtiva teadmiste testi või simulatsioonita	Kõrge	Süsteemne barjäär — investeerimisnupp blokeeritud; 24 kuu kehtivus jõustatakse automaatselt	Madal	Toode/vastavuskontroll
C5	Järelemõtlemisaega ei järgita	Kõrge	Süsteemne 4 kalendripäeva taimer; raha ei vabastata enne lõppu; muutmatu logi	Madal	Toode
C6	Art 21 lg 7 hoiatust ei kuvata üle 1000 euro / 5% piirmäära	Kõrge	Automaatne arvutus deklareeritud netovara alusel; blokeeriv aken; nõusolek ajatempliga	Madal	Toode
C7	Turundusteade rikub art 27	Kõrge	Avaldamiseelne kinnitamine töövoog; kooskõla kontroll põhiteabedokumendiga; partnerite ja mõjuisikute materjalikogu; avaldatud materjalide register	Keskmine	Vastavuskontroll
C8	Art 5 hoolsusmeetmeid ei ole teostatud või tõendatud	Kõrge	Nimekirja lisamise barjäär; dokumenteeritud aruanne; vastavuskontrolli kinnitus	Madal	Vastavuskontroll
C9	Teadetetahvel toimib kauplemisskohana	Kõrge	Sobitamiskontroll ei ole loodud; mittesiduv viitehind koos märkusega; funktsiooni iga-aastane õiguslik ülevaatus	Madal	Tehnoloogia/vastavuskontroll
C10	Art 16 aastaaruande esitamata jätmise	Keskmine	Regulatiivne kalender vastutaja ja meeldetuletustega	Madal	Vastavuskontroll
C11	Piiriülene teenus ilma art 18 teavitusega	Kõrge	Investeerimisprotsessi geograafiline piiramine teavitatud liikmesriikidega	Madal	Vastavuskontroll
C12	Huvide konflikti ei tuvastata ega maandata	Kõrge	Konfliktide register; iga-aastased ja sündmusepõhised deklaratsioonid; isiklike tehingute kord	Keskmine	Vastavuskontroll

3.2 Finantskuritegevuse risk

ID	Risk	Kontrollid
F1	Investorite vahendid pärinevad kuriteost	Isiku tuvastamine; vahendite päritolu päring üle [10 000] euro; riikliku taustaga isikute ja sanktsioonide sõel vastuvõtmisel ja jooksvalt; tuginemine makseteenuse pakkuja hoolsusmeetmetele; tehingute seirereeglid
F2	Projektiomanikku kasutatakse rahapesuks	Art 5 hoolsusmeetmed; tegelike kasusaajate tuvastamine; meediakajastus; jurisdiktsiooni kontroll; vahendite kasutuse kontroll
F3	Sanktsioonide rikkumine	Kõigi investorite, projektiomanike, juhatuse liikmete ja kasusaajate sõelumine EL-i, ÜRO, OFAC-i ja Ühendkuningriigi nimekirjade vastu vastuvõtmisel ja igapäevaselt
F4	Pettuslik projektiomanik	Peamiste finantsväidete sõltumatu kontroll; kohapealne või videokülastus pakkumiste puhul üle [300 000] euro; soovitajate kontroll

3.3 Operatsiooni- ja IKT-risk

Reguleeritud üksikasjalikult lisas 8 ja lisas 10. Peamised riskid: platvormi katkestus käimasoleva pakkumise sulgemisel; osanike registri andmete rikkumine; KYC- või makseteenuse integratsiooni tõrge; küberrünne; võtmeisikust sõltuvus; olulise edasiantud tegevuse tõrge.

3.4 Usaldatavus- ja likviidsusrisk

ID	Risk	Kontrollid
P1	Omavahendid langevad alla art 11 nõude	Igakuine arvutus; 120% varajane hoiatus; 110% kriitiline künnis; väljamaksete piirang; osanike rahastuskohustus
P2	Ebapiisav likviidsus	13-nädalane jooksev rahavoo prognoos; minimaalne rahapuhver [6] kuu püsikulude ulatuses
P3	Tulu koondumine vähestesse pakkumistesse	Kolme suurima pakkumise osakaalu seire; eesmärk alla [40%] 3. aastaks
P4	Kliendi vahendite risk makseteenuse pakkuja maksejõuetuse korral	Vahendid eraldatud kontodel tegevusloaga pakkuja juures; pakkuja finantsseire lisa 15 alusel; kaitsemeetmete iga-aastane ülevaatus

3.5 Mainerisk

Vallandavad sündmused: rahastatud projektiomaniku ebaõnnestumine; avalikustatud rahuldatus kaebus; järelevalvemeede; turvaintsident; partneri või mõjuisiku väärkäitumine. Reageerimine on reguleeritud lisa 11 kriisikommunikatsiooni osas.

4. Riskide hindamise meetod

Algne risk = mõju × tõenäosus, 5×5 skaalal.

Mõju: 1 tähtsusetu; 2 väike ebamugavus kliendile; 3 heastatav kliendikahju või kahju kuni 25 000 eurot; 4 oluline kliendikahju, järelevalveline märkus või kahju kuni 100 000 eurot; 5 süsteemne kliendikahju, tegevusloa kaotus või kahju üle 100 000 euro.

Tõenäosus: 1 kaugeltki ebatõenäoline (<5% aastas); 2 ebatõenäoline (5–20%); 3 võimalik (20–50%); 4 tõenäoline (50–80%); 5 peaaegu kindel (>80%).

Skoor	Hinnang	Reageerimine
1–4	Madal	Aktsepteerida; jälgida kord aastas
5–9	Keskmine	Maandada; kvartaalne ülevaatus
10–15	Kõrge	Maandada tähtajalise tegevuskavaga; igakuine juhatuse ülevaatus
16–25	Kriitiline	Kohene tegevus; eskaleerida juhatusele 24 tunni jooksul; kaaluda tegevuse peatamist

Jääkrisk hinnatakse pärast kontrole; kontrollide tõhusus hinnatakse skaalal tõhus / osaliselt tõhus / ebatõhus **testimise, mitte väidete alusel**.

5. Peamised riskinäitajad

Näitaja	Roheline	Kollane	Punane	Sagedus
Omavahendite kattekordaja	>130%	110–130%	<110%	Igakuine
Rahavaru kestus	>12 kuud	6–12 kuud	<6 kuud	Igakuine
Olulisi parandusi vajavad põhiteabedokumendid	<20%	20–40%	>40%	Pakkumise kohta
Pärast avamist peatatud pakkumised	0	1 kvartalis	>1 kvartalis	Pidev
Kaebusi 1000 aktiivse investorini kohta	<5	5–15	>15	Igakuine
Rahuldatus kaebusi	<20%	20–40%	>40%	Igakuine
Tähtajaks vastatud kaebused	100%	95–100%	<95%	Igakuine
Platvormi käideldavus	>99,5%	99,0–99,5%	<99,0%	Igakuine
P1/P2 intsidendid	0	1	>1	Igakuine
Ebaõnnestunud investorikaitse kontrollitised	0	1	>1	Kvartaalne
Ilma kinnituse avaldatud turundusmaterjalid	0	—	≥1	Pidev
Tähtaja ületanud kõrge/kriitilise riski tegevused	0	1–2	>2	Igakuine
Sihtsummani mitte jõudnud pakkumised	<25%	25–45%	>45%	Pakkumise kohta
Kohustusliku koolituse võlglast	0	1	>1	Kvartaalne

Iga punane näitaja esitatakse juhatusele järgmisel koosolekul või kohe, kui hinnang on kriitiline.

6. Juhtimine

Organ	Koosseis	Sagedus	Pädevus
Juhatus	Kõik liikmed	Igakuine	Kinnitab poliitika ja riskivalmiduse; vaatab üle ülevaate; kinnitab kõrgete ja kriitiliste riskide käsitlemise
Riski- ja vastavusfoorum	Riskijuht, vastavusjuht, tehnoloogiajuht, kaasamise juht	Igakuine	Vaatab üle registri, näitajad, intsidendid, tegevused
Nimekirja lisamise komisjon	Vastavusjuht, kaasamise juht, üks juhatuseliige	Pakkumise kohta	Kinnitab või keeldub; ei tohi hõlmata ühtki isikut, kelle tasu sõltub selle pakkumise edust

7. Aruandlus

Aruanne	Adressaat	Sagedus
Riskide ülevaade (näitajad, registri muutused, tegevused)	Juhatus	Igakuine
Intsidendiaruanne	Juhatus	Iga intsidendi kohta + igakuine kokkuvõte
Vastavuskontrolli seirearuanne	Juhatus	Kvartaalne
Riskiregistri täielik ülevaatus	Juhatus	Poolaastane
Riskipoliitika ülevaatus	Juhatus	Aastane
Sõltumatu vastavusülevaatus	Juhatus	Aastane
Regulatiivsed teavitused	Finantsinspeksioon	Nõutud korras, viivitamata

8. Vastavuskontrolli seireprogramm

Valimipõhine testimine vastavuskontrolli poolt, sõltumatult esimesest liinist. Minimaalne aastane katvus:

Testitav kontroll	Meetod	Valim	Sagedus
Teadmiste test ja simulatsioon rakendatud ja kehtivad	Süsteempäring + juhtumite ülevaatus	25 investorit	Kvartaalne
Art 21 lg 7 piirmäära hoiatus kuvatud ja nõusolek saadud	Logide ülevaatus	25 investeringut	Kvartaalne
Järelemõtlemisaeg täies ulatuses järgitud	Logide ülevaatus	Kõik perioodi investeringud	Kvartaalne
Põhiteabedokumendi kontroll teostatud ja tõendatud	Toimiku ülevaatus	Kõik pakkumised	Pakkumise kohta
Art 5 hoolsusmeetmed täielikud	Toimiku ülevaatus	Kõik pakkumised	Pakkumise kohta
Seotud isikute sõel teostatud	Toimiku ülevaatus	Kõik pakkumised	Pakkumise kohta
5 mln euro piirmäär kontrollitud	Toimiku ülevaatus	Kõik pakkumised	Pakkumise kohta
Turunduse kinnitused olemas	Register vs avaldatud materjalid	20 materjali	Kvartaalne
Kaebused menetletud tähtaegselt	Registri ülevaatus	Kõik	Kvartaalne
Juurdepääsuõigused asjakohased	Juurdepääsu ülevaatus	Kõik kasutajad	Poolaastane
Edasiantud tegevuse tulemuslikkus	Partneri ülevaatus	Kõik olulised partnerid	Aastane
Andmete säilitamine toimib	Näidisotsing	10 kannet	Aastane

Leiud hinnatakse, määratakse vastutaja ja tähtaeg, jälgitakse sulgemiseni ja esitatakse juhatusale. Tähtaja ületanud kõrged leiud on punane riskinäitaja.

9. Uue toote ja muudatuse kinnitamine

Ühtki uut teenust, instrumendiliiki, jurisdiktsiooni, jaotuskanalit, tasustruktuuri ega olulist platvormimuudatust ei rakendata ilma **riskihinnangu memota**, mis hõlmab: kirjeldust; õiguslikku analüüsi, sh kas mõjutab tegevusloa ulatust; kliendimõju hinnangut; tekkivaid riske ja kontrole; tegevusvalmidust; ning kas on nõutav teavitus Finantsinspeksioonile. Kinnitab vastavuskontroll ja juhatus.

10. Eskaleerimine

Alus	Eskaleerimine	Tähtaeg
Kriitiline risk tuvastatud	Juhatus	Kohe
Omavahendid <110% nõudest	Juhatus, seejärel Finantsinspeksioon	Kohe / samal päeval
Pettuse või finantskuriteo kahtlus	Rahapesu tõkestamise vastutav isik → juhatus → rahapesu andmebüroo Δ	Kohe
Oluline turva- või IKT-intsident	Tehnoloogiajuht → juhatus → Finantsinspeksioon (ja Andmekaitse Inspeksioon, kui isikuandmed)	Kohe / 72 h isikuandmete puhul
Põhiteabedokumendi puudus pärast avamist	Vastavuskontroll → peatamisotsus	24 h jooksul
Järelevalveasutuse päring	Vastavusjuht → juhatus	Samal päeval

Kinnitatud: [ETTEVÕTE OÜ] juhatus, [KUUPÄEV].

Lisa 7 — Raamatupidamise arvestuspõhimõtted (raamatupidamise siseeeskiri)

ECSPR art 12 lg 2 p e — raamatupidamisarvestuse kord sisekontrolli osana. Koostatud raamatupidamise seaduse alusel.

Version: 1.0 | Vastutaja: finantsjuht | Kinnitatud: juhatus [KUUPÄEV] | Ülevaatus: aastane

1. Raamistik

1.1 [ETTEVÕTE OÜ] koostab raamatupidamise aruanded **[Eesti finantsaruandluse standardi (Raamatupidamise Toimkonna juhendid) / EL-is vastu võetud IFRS-i]** kohaselt. 1.2 Majandusaasta: 1. jaanuar – 31. detsember. Esimene majandusaasta: registrisse kandmise päev – 31. detsember [AASTA]. 1.3 Aruandlusvaluuta: euro. Arvestusvaluuta: euro. 1.4 Majandusaasta aruanne esitatakse äriregistrile 6 kuu jooksul majandusaasta lõpust. 1.5 Kohustuslik audit: [nõutav / ei ole nõutav raamatupidamise seaduse piirmäärade alusel]. Ühing tellib igal juhul **iga-aastase auditi** alates tegevusloa saamisest, kuna ECSPR art 11 kohane usaldatavusnõuete arvutus sõltub auditeeritud püsivatest üldkuludest ning Finantsinspektsiooni järelevalveootused eelistavad auditeeritud andmeid. Audiitor: [FIRMA].

2. Kontoplaan — regulatiivselt olulised mõõtmed

Kontoplaan on üles ehitatud nii, et art 11 omavahendite arvutus, püsivate üldkulude arvutus ja art 16 regulatiivne aruanne oleksid otse pearaamatust tuletatavad ilma käsitsi ümberkoostamiseta.

Kohustuslikud analüüsimõõtmed **igal kandel**: kulukoht; püsiv vs muutuv liigitus; pakkumise viide (kui omistatav); kliendi vs ühingu vahendid.

3. Tulu kajastamine

Tuluvoog	Kajastamise hetk	Alus
Nimekirja lisamise tasu	Projektiomaniku vastuvõtmisel ja hoolsusmeetmete alustamisel	Teenus osutatud; tagastamatu
Edukustasu	Pakkumise eduka sulgemise hetkel — st kui sihtsumma on saavutatud, kõigi osalenud investorite järelemõtlemisajad on lõppenud, makseteenuse pakkuja on vahendid vabastanud ning osade emiteerimine või võõrandamine on registreeritud	Kohustus täidetud ühel ajahetkel
Sulgemisjärgne haldustasu	Lineaarselt teenuse perioodi jooksul	Kohustus täidetud aja jooksul
Investorite tasud	Ei kohaldu — ei võeta	—

Kriitiline kontroll. Edukustasu ei kajastata, kui ühegi osaleva investor **4-kalendripäevane järelemõtlemisaeg** on veel avatud, ega pakkumise puhul, mis on lõppenud või tühistatud. Arveldatud, kuid teenimata summad kajastatakse ettemaksena.

Bruto vs neto. Edukustasud kajastatakse **brutona** ühingu oma tuluna. Investorite investeeritud summasid **ei kajastata kunagi** ühingu tulu, nõuete ega rahana.

4. Kliendi vahendid — keskne kontroll

4.1 Ühing ei osuta makseteenuseid ega hoia kliendi vahendeid. 4.2 Kõik investorite vahendid hoitakse **eraldatud kliendikontodel, mida käitab [MAKSETEENUSE PAKKUJA]** — tegevusloaga makseteenuse pakkuja — tema nimel ja tema suhtes kohalduva kaitsemeetmete korra alusel. 4.3 **Kliendi vahendeid ei kajastata ühingu varana ja need ei kajastu ühingu bilansis.** Vastavat kohustust ei kajastata. 4.4 Kliendi vahendid avalikustatakse aruande lisades bilansiväliste summadena, näidates jäägi, pakkuja ja kaitsemeetmete korra. 4.5 Ühing võrdleb makseteenuse pakkuja teatatud kliendijääke oma pakkumiste andmetega **iga päev**; iga erinevust uuritakse 1 tööpäeva jooksul ja eskaleeritakse juhatusele ja vastavuskontrollile, kui see ei lahene 3 tööpäeva jooksul. 4.6 Iga pakkumise märgitud, tagasi võetud ja vabastatud summade eraldi võrdlus tehakse igal sulgemisel ja säilitatakse pakkumise toimikus.

5. Omavahendite arvutus

5.1 Omavahendid arvutatakse **igakuiselt** esimese taseme põhiomavahendite kirjetena määrase (EL) nr 575/2013 artiklite 26–30 alusel, pärast punktis 5.2 nimetatud mahaarvamisi. 5.2 Mahaarvamised: immateriaalne põhivara, **sealhulgas kapitaliseeritud platvormi arenduskulud**; tulevasest kasumliikusest sõltuv edasilükkunud tulumaksu vara; jooksva perioodi kahjum; oma osad; iga summa, mis ei ole vabalt ja viivitamata kahjude katmiseks kasutatav. 5.3 Arvutus dokumenteeritakse standardsel töölehel, mida säilitatakse 5 aastat, võrreldakse saldoandmikuga ning esitatakse juhatusele igakuiselt koos nõude ja 130% / 110% künnistega. 5.4 Püsivate üldkulude nõue arvutatakse ümber igal aastal majandusaasta aruande kinnitamisel, kasutades lisa 3 §-s 4 kirjeldatud meetodikat.

6. Konkreetsed arvestuspõhimõtted

6.1 Immateriaalne põhivara — platvormi arendus. Otseselt seostatavad arenduskulud kapitaliseeritakse üksnes kajastamise kriteeriumide täitmisel ja amortiseeritakse lineaarselt [3] aasta jooksul. Uuringukulud kantakse kuluks. Kapitaliseeritud summad **arvatakse omavahenditest täies ulatuses maha** — raamatupidamislik ja usaldatavusnõuete käsitus erinevad ning mõlemat tuleb jälgida.

6.2 Materiaalne põhivara. Soetusmaksumus miinus akumuleeritud kulum. Arvutid [3] aastat; bürooseadmed [5] aastat; rendipinna parendused rendiperioodi jooksul. Kapitaliseerimise piirmäär [500] eurot.

6.3 Rendid. [IFRS 16 kasutusõiguse vara kajastamine / Eesti standardi kohane kasutusrendi käsitus]. Märkida mõju omavahenditele, kui kasutusõiguse vara kajastatakse.

6.4 Nõuded. Korrigeeritud soetusmaksumuses miinus oodatavad krediidikahjud. Edukustasu nõudeid hinnatakse individuaalselt; üle [90] päeva tasumata nõue on täielikult alla hinnatud, kui puudub dokumenteeritud sissenõudmiskava.

6.5 Võlad ja viitvõlad. Kajastatakse kohustuse tekkimisel. Turunduskulu kajastatakse perioodil, mil teade avaldati, mitte arve saamise perioodil.

6.6 Eraldised. Kajastatakse, kui esineb olemasolev kohustus, vältaminek on tõenäoline ja summat saab usaldusväärselt hinnata. Eraldist kaalutakse iga

rahuldatud kaebuse puhul, kus hüvitis on tõenäoline, ja iga regulatiivse asja puhul niipea, kui see muutub tõenäoliseks.

6.7 Töötajate hüvitised. Palgad, sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks kantakse kulukuks tekkepõhiselt. Puhkusetasu kajastatakse viitvõlana. Muutuvtasu kajastatakse üksnes lisa 4 § 9 kvalitatiivse eeltingimuse täitmisel.

6.8 Maksustamine. Eesti äriühingu tulumaksuga maksustatakse väljamakseid, mitte kasumit. Jaotamata kasumilt edasilükkunud tulumaksu vara ega kohustust ei kajastata. Väljamaksete tulumaks kajastatakse väljamakse otsustamise hetkel. Käibemaks: [registreeritud / ei ole registreeritud]; edukustasude käibemaksukäsitus on [KÄSITLUS] **△ kinnitada maksunõustajaga — väärtpaperite vahendamise maksuvabastuse analüüs ei ole automaatne.**

6.9 Välisvaluuta. Tehingud tehingupäeva kursiga; monetaarsed kirjed ümber hinnatud aruandekuupäeva kursiga; vahed kajastatakse kasumiaruandes.

6.10 Seotud osapoolte tehingud. Kõik tehingud osanike, juhatuse liikmete ja nendega seotud isikutega kantakse seotud osapoolte registrisse, avalikustatakse aruande lisades olulisusest sõltumata ning seostatakse huvide konfliktide registriga (lisa 14).

7. Kontrollid

Kontroll	Sagedus	Vastutaja	Tõend
Pangakontode võrdlus — ühingu kontod	Nädalane	Finants	Allkirjastatud võrdlus
Kliendikonto võrdlus makseteenuse pakkujaga	Igapäevane	Käit, kontrollib finants	Võrdluseruanne
Pakkumise tasandi märkimiste võrdlus	Iga sulgemise järel	Käit + vastavuskontroll	Sulgemistoimik
Maksete kinnitamine — kahekordne kinnitus üle [5000] euro	Iga makse	Kaks juhatuse liiget	Pangalogi
Juhtimisaruanded	Igakuine, [10.] tööpäevaks	Finants	Juhatuse materjalid
Omavahendite arvutus ja künniste kontroll	Igakuine	Finants	Tööleht
13-nädalane rahavoo prognoos	Igakuine	Finants	Prognoos
Viitvõlgade ja perioodi piiratluse ülevaatus	Igakuine	Finants	Kontrollnimekiri
Tulu kajastamise ülevaatus — järelemõtlemisajad lõppenud	Iga sulgemise järel	Finants + vastavuskontroll	Sulgemise kontrollnimekiri
Seotud osapoolte registri ülevaatus	Kvartaalne	Vastavuskontroll	Register
Aastalõpu sulgemine ja auditi ettevalmistus	Aastane	Finants	Auditi toimik

Ülesannete lahusus. Makse algatava ei tohi seda kinnitada. Pearaamatu pidaja ei tohi teha pangavõrdlust ilma sõltumatu ülevaatuseta. Kui raamatupidamine on edasi antud (lisa 15), säilitab ühing kõigi üle [1000] euro suuruste kannete ja kõigi perioodilõpu hinnangute ülevaatus ja kinnitamise.

8. Süsteemid

Raamatupidamissüsteem: [SÜSTEEM]. Juurdepääs rollipõhine; jagatud kontosid ei kasutata; auditijälg sisse lülitatud ja väljalülitamatu. Kanded nõuavad kirjeldust, alusdokumendi viidet ja koostaja tuvastust; käsitsi kanded üle [1000] euro nõuavad teise isiku ülevaatus. Varukoopiad lisa 10 kohaselt. Säilitamine: **7 aastat** raamatupidamise seaduse alusel, pikendatuna, kui ECSPR art 26 või õiguslik ootamiskohustus nõuab pikemat.

9. Reguliatiivne aruandlus

Aruanne	Adressaat	Tähtaeg	Vastutaja
Majandusaasta aruanne	Äriregister	6 kuud aasta lõpust	Finants
ECSPR art 16 aastaaruanne — anonüümitud andmed rahastatud projektide kohta	Finantsinspeksioon	Ettenähtud korras	Vastavuskontroll, andmed finantsist
Omavahendite seis	Finantsinspeksioon	Nõudmisel; kohe rikkumise korral	Finants
Järelevalvetasu deklaratsioonid	Finantsinspeksioon	Ettenähtud korras	Finants
Maksudeklaratsioonid	Maksu- ja Tolliamet	Igakuine / aastane	Finants

Peetakse regulatiivse aruandluse kalendrit nimeliste vastutajate ja meeldetuletustega tähtajale miinus 15 ja miinus 5 tööpäeva.

Kinnitatud: [ETTEVÕTE OÜ] juhatus, [KUUPÄEV].

Lisa 8 — Operatsiooniriski juhtimise kord

ECSPR art 12 lg 2 p g — operatsiooniriskide kirjeldus. Kooskõlas määrusega (EL) 2022/2554 (DORA); ▲ kinnitada, kas kohaldub lihtsustatud IKT-riskijuhtimise raamistik.

Version: 1.0 | Vastutaja: riskijuht | Kinnitatud: juhatus [KUUPÄEV]

1. Määratlus ja ulatus

Operatsioonirisk on kahju, kliendikahju või regulatiivse rikkumise risk, mis tuleneb ebapiisavatest või ebaõnnestunud sisemistest protsessidest, inimestest ja süsteemidest või välistest sündmustest. See hõlmab õigusrisi ja IKT-riski. See ei hõlma strateegilist ja mainet puudutavat riski esmaste kategooriatena, kuigi mõlemad võivad tekkida tagajärgedena.

Ulatus: kõik [ETTEVÕTE OÜ] tegevused, sealhulgas funktsioonid, mida täidavad kolmandad isikud ühingu nimel.

2. Operatsiooniriski taksonoomia

2.1 Protsessirisk

Viide	Riskisündmus	Tagajärg	Kontrollid
OP-P1	Investoril lubatakse investeerida ilma kehtiva teadmiste testi või simulatsioonita	Art 21 rikkumine; kliendikahju	Süsteemne barjäär; 24 kuu kehtivus jõustatud; kvartaalne kontrolltest 25 juhtumil
OP-P2	Järelemõtlemisaeg valesti arvutatud, lühendatud või raha vabastatud enneaegselt	Art 22 rikkumine; tehingu tagasipööramine	Serveripoolne UTC taimer kalendripäevades; raha vabastamine süsteemselt blokeeritud; käsitsi ülekirjutus üksnes kahekordse kinnituse ja vastavuskontrolli kandega
OP-P3	Art 21 lg 7 piirmäära hoiatus jäetud kuvamata	Rikkumine; kliendikahju	Automaatne piirmäära arvutus; blokeeriv aken; nõusolek logitud sisu räsiga
OP-P4	Põhiteabedokument avaldatud olulise puudusega	Art 23 rikkumine; pakkumise peatamine	Lisa 18 kontrollnimekiri; nelja silma põhimõte; versiooni lukustus avaldamisel; avamisyärgne seire
OP-P5	Hoolsusmeetmete toimik puudulik nimekirja lisamisel	Art 5 rikkumine	Süsteem takistab avamist, kui kõik kohustuslikud tõendid ei ole üles laaditud ja vastavuskontroll kinnitanud
OP-P6	Seotud isikust projektiomanik vastu võetud	Art 8 lg 2 rikkumine	Automaatne sõel osanike/juhatuse/töötajate registrite vastu koos käsitsi kinnitusega
OP-P7	5 mln euro piirmäär ületatud	Pakkumine väljaspool ECSPR-i ulatust	Kinnitus, sõltumatu kontroll, süsteemne kogusumma kontroll
OP-P8	Osade emiteerimine või võõrandamine valesti registreeritud	Investor ei omanda omandiõigust	Nelja silma põhimõte registrikannetel; platvormi kirje võrdlemine äriregistri väljavõttega pärast sulgemist; investori kinnitus
OP-P9	Raha tagastatakse valele investorile	Kahju; kaebus	Makseteenuse pakkuja tasandi kontode sobitamine; saaja käsitsi sisestamine keelatud; võrdlemine
OP-P10	Turundusmaterjal avaldatud ilma kinnitusega	Art 27 rikkumine	Avaldamisõigused piiratud kinnitatud kasutajatega; register võrreldakse avaldatud materjalidega kvartaalselt
OP-P11	Kaebus registreerimata või tähtaeg ületatud	Art 7 rikkumine	Ühtne postkast, mis loob automaatselt pileti; tähtaja taimerid; vanuse aruanne juhatusel igakuiselt
OP-P12	Andmeid ei säilitata või ei ole leitavad	Art 26 rikkumine	Muutmatu lisanduv logi; iga-aastane otsingutest 10 kande alusel

2.2 Inimrisk

Viide	Risk	Kontrollid
OP-H1	Võtmeisikust sõltuvus (juhatuse liige, tehnoloogiajuht, vastavusjuht)	Dokumenteeritud protseduurid iga kriitilise protsessi kohta; ühe omanikuga juhendeid ei ole; asendajad nimetatud lisas 11; riskikoolituse päevik
OP-H2	Ebapiisav pädevus	Kohustuslik koolitus hindamisega; õigused peatatakse koolituse võlgnevuse korral
OP-H3	Sisemine pettus või õiguste kuritarvitamine	Ülesannete lahusus; minimaalsete õiguste põhimõte; kahekordne kinnitamine maksetel ja ülekirjutustel; muutmatu logimine; isiklike tehingute kord; rikkumisest teavitamise kanal
OP-H4	Lubamatu kõrvalekalle protseduurist	Kõik ülekirjutused nõuavad kahekordset kinnitust ja tekitavad vastavuskontrolli teavituse
OP-H5	Töötaja lahkumine kriitilisel hetkel (pakkumise sulgemine)	Sulgemisjuhend, mida saab täita iga kaks koolitatud töötajat

2.3 IKT- ja turvarisk

Viide	Risk	Kontrollid
OP-T1	Platvormi katkestus käimasoleva pakkumise ajal või sulgemisel	Mitme kättesaadavustsooniga majutus; seire; taasteaeg 4 h / andmekao piir 1 h; pakkumise perioodi dokumenteeritud pikendamine, kui katkestus mõjutas oluliselt osalemist, koos investorite teavitamisega
OP-T2	Osaluse registri andmete rikkumine või kadu	Ajahetke varukoopiad iga [1] tunni järel; igapäevane koopia teise asukohta; kvartaalne taastetest; krüptograafiline räsiahel
OP-T3	Küberrünne, konto ülevõtmine	Mitmeastmeline autentimine kohustuslik töötajatele ja pakutud investoritele; veebirakenduse tulemüür; päringute piiramine; saladuste haldus; kvartaalne haavatavuse skann; iga-aastane väline läbistustest
OP-T4	KYC-teenuse integratsiooni tõrge	Dokumenteeringut käsitsi varulahendus vastavuskontrolli kinnitusega iga juhtumi kohta; teisene pakkuja hinnatud
OP-T5	Makseteenuse integratsiooni tõrge	Vahendid jäävad igal juhul makseteenuse pakkuja juures kaitstuks; käsitsi võrdlemise kord; lepinguline teenustase ja eskaleerimine
OP-T6	Vigane tootmiskeskonna juurutus	Muudatuste haldus lisa 10 alusel; kohustuslik regressioonitestide komplekt kõigi investorikaitse barjääride kohta; reedeti juurutusi ei tehta; iga juurutuse juures tagasipööramise kava
OP-T7	Isikuandmetega seotud rikkumine	Avastamine, tõkestamine, teavitus Andmekaitse Inspeksioonile 72 h jooksul, andmesubjektide teavitamine vajaduse korral (lisa 9)

2.4 Kolmandate isikute risk

Vt lisa 15. Peamised: makseteenuse pakkuja, KYC-teenus, pilvemajutus, arendustöövõtja, raamatupidamisteenus. Iga on hinnatud, lepinguga tagatud auditiõigus ja väljumissätted ning tulemuslikkuse seire teenustaseme vastu.

2.5 Õigus- ja regulatiivse muutuse risk

Vastavuskontroll teostab õigusruumi seiret igakuiselt: ESMA väljaanded ja küsimused-vastused; Finantsinspeksiooni juhendid, otsused ja märgukirjad; ECSPR-i ja delegeeritud aktide muudatused; DORA ja rahapesu tõkestamise määruse rakendamine; Eesti õigusaktide muudatused. Olulised muudatused toovad kaasa mõjuhinnangu ja tähtajalise tegevuskava, mille kinnitab juhatus.

2.6 Väliste sündmuste risk

Ruumide kaotus; kommunaal- või ühendustõrge; pandeemia; tarnija maksejõuetus; sanktsioonid või geopoliitilised piirangud. Käsitletud lisa 11.

3. Riskide ja kontrollide enesehindamine

Teostatakse **poolaastas** iga funktsiooni poolt, riskijuhi juhtimisel.

Meetod: (1) kinnita protsesside loetelu; (2) tuvasta riskisündmused protsesside kaupa; (3) hinda algne risk; (4) tuvasta kontrollid ja hinda nende ülesehitus; (5) hinda toimimise tõhusus testimise ja intsidentide alusel; (6) määra jääkrisk; (7) lepi kokku tegevused vastutajate ja tähtaegadega; (8) esita juhatusele.

Kontrolli tõhusust ei tohi hinnata „tõhusaks“ ilma tõenditeta — kunagi testimata kontroll on parimal juhul „osaliselt tõhus“.

4. Intsidentide haldus

4.1 Liigitus

Raskusaste	Määratlus	Teavitus	Reageerimine
P1 kriitiline	Investeeringisprotsess ei toimi; kliendi vahendid ohus; kinnitatud isikuandmete rikkumine; kinnitatud regulatiivne rikkumine kliendikahjuga	Juhatus kohe; Finantsinspeksioon kohe; Andmekaitse Inspeksioon 72 h jooksul	Kohe; uuendused iga tund
P2 suur	Oluline funktsioon halvenenud; võimalik regulatiivne rikkumine; turvaintsidentide kahtlus; oluline andmekvaliteedi tõrge	Juhatus 4 h jooksul; Finantsinspeksioon olulisuse korral	4 h jooksul; uuendused iga päev
P3 keskmine	Lokaalne tõrge mõõdapääsulahendusega; protsessitõrge, mis mõjutab väheseid kliente	Riskijuht samal päeval	1 tööpäeva jooksul
P4 väike	Kliendimõju puudub; kontroll tuvastas	Ainult logitakse	Järgmises väljalaskes

4.2 Protsess

Avasta → registreeri intsidentide registris [1] tunni jooksul → liigita → tõkesta → hinda kliendimõju ja teavitamiskohustust (vastavuskontroll 2 tööpäeva jooksul) → kõrvalda → **algpõhjuse analüüs 5 tööpäeva jooksul P1/P2 puhul** → parandusmeetmed vastutajate ja tähtaegadega → sulge alles pärast tegevuste täitmist ja kontrollimist → esita juhatusele.

4.3 Intsidentide registri väljad

ID; avastamise kuupäev/kellaaeg; toimumise kuupäev/kellaaeg; avastaja; kirjeldus; raskusaste; mõjutatud süsteemid ja protsessid; mõjutatud kliendid (arv ja identiteet); rahaline mõju; regulatiivne rikkumine jah/ei ja säte; tehtud teavitused koos ajateplitega; tõkestamismeetmed; algpõhjus; parandusmeetmed vastutaja ja tähtajaga; sulgemiskuupäev; õppetunnid; kas olemasolev kontroll ebaõnnestus ja milline.

4.4 Klientide heastamine

Kui kliendid kandsid kahju: tuvastatakse **kõik** mõjutatud kliendid (mitte üksnes kaebajad); määratakse asjakohane hüvitis; võetakse iga kliendiga proaktiivselt ühendust; hüvitis makstakse; kanne tehakse kaebuste ja intsidentide registrisse; esitatakse juhatusele. **Proaktiivne heastamine on kohustuslik** — kaebuste ootamine ei ole teadaoleva kontrollivea puhul aktsepteeritav reageering.

5. Kahjuandmed

Kõik operatsioonikahjud üle [250] euro ja kõik napipääsemised sõltumata väärtusest registreeritakse: kuupäev, kategooria, põhjus, brutokahju, tagasisaamised, netokahju ja seos riskiregistriga. Vaadatakse üle kvartaalselt trendi tuvastamiseks ja kasutatakse enesehindamise kalibreerimiseks.

6. Seos talitluspidevusega

Iga P1 intsident käivitab automaatselt hindamise talitluspidevuse kava (lisa 11) vastu. Kava käivitamine on juhatuse otsus; kui juhatust ei saa kokku kutsuda, võib iga juhatuse liige selle käivitada, kinnitusega 24 tunni jooksul.

7. Aruandlus

Aruanne	Adressaat	Sagedus
Intsidentide kokkuvõte	Juhatus	Igakuine + kohe P1/P2 puhul
Kahjuandmed ja napipääsemised	Juhatus	Kvartaalne
Enesehindamise tulemused	Juhatus	Poolaastane
Kontrollide testimise tulemused	Juhatus	Kvartaalne
Operatsiooniriski ülevaade	Juhatus	Igakuine
Olulise intsidendi teavitus	Finantsinspeksioon	Viivitamata

8. Peamised operatsiooniriski näitajad

Näitaja	Roheline	Kollane	Punane
P1 intsidente kvartalis	0	1	>1
P2 intsidente kvartalis	≤1	2-3	>3
Platvormi käideldavus	>99,5%	99,0-99,5%	<99,0%
Keskmine taasteaeg (P1)	<2 h	2-4 h	>4 h
Ebaõnnestunud kontrollitestid	0	1	>1
Tähtaja ületanud parandusmeetmed	0	1-2	>2
Varukoopia taastetesti tulemus	Läbitud	Osaline	Ebaõnnestus
Süsteemse barjääri käitsi ülekirjutused	0	1-2 kvartalis	>2 kvartalis

Kinnitatud: [ETTEVÕTE OÜ] juhatus, [KUUPÄEV].

Lisa 9 — Andmete haldamise ja töötlemise poliitika

ECSPR art 12 lg 2 p f — andmetöötlussüsteemide kontrolli- ja kaitsesüsteemide, vahendite ja protseduuride kirjeldus. Rakendab ka määrust (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja isikuandmete kaitse seadust.

Version: 1.0 | Vastutaja: andmekaitse spetsialist | Kinnitatud: juhatus [KUUPÄEV]

1. Ulatus ja rollid

Kohaldub kõigile [ETTEVÕTE OÜ] töödeldavatele andmetele mis tahes kujul ja mis tahes isiku poolt, kes tegutseb ühingu nimel.

- Vastutav töötleja:** [ETTEVÕTE OÜ], registrikood [REG NR], [AADRESS].
- Andmekaitse spetsialist:** [NIMI / FIRMA], [E-POST]. *Δ Hinnata, kas määramine on kohustuslik üldmääruse art 37 alusel; ühing määrab spetsialisti igal juhul vabatahtlikult.*
- Järelevalveasutus:** Andmekaitse Inspeksioon.

2. Andmete liigitus

Klass	Määratlus	Näited	Käitlemine
Piiratud	Avalikustamine tekitaks tõsist kahju	Isikut töendavad dokumendid, netovara deklaratsioonid, teadmiste testi tulemused, vahendite päritolu tõendid, pangaandmed, projektiomanike karistusregistri andmed	Krüpteeritud puhkeolekus ja edastamisel; juurdepääs üksnes dokumenteeritud äri vajadusel; kogu juurdepääs logitakse; eksport üksnes andmekaitse spetsialisti loal; mitte kunagi e-postis
Konfidentsiaalne	Sisemine, avalikustamine kahjulik	Investorite kontaktandmed, investeeringute andmed, mitteavalikud hoolsusmeetmete andmed, juhatause protokollid, intsidentide kanded	Krüpteeritud; rollipõhine juurdepääs; logitakse
Sisemine	Ei ole avalikuks kasutamiseks	Protseduurid, sisearuanded, projektide nimekiri	Rollipõhine juurdepääs
Avalik	Mõeldud avaldamiseks	Veebisaidi sisu, avaldatud põhiteabedokumendid, kinnitatud turundusmaterjal	Piiranguid ei ole; kohalduvad terviklikkuse kontrollid

3. Isikuandmete töötlemise toimingute register (üldmääruse art 30)

Toiming	Andmesubjektid	Kategooriad	Õiguslik alus	Säilitamine
Investorite registreerimine ja tuvastamine	Investorid	Nimi, sünniaeg, isikut töendav dokument, aadress, kodakondsus, kontakt, riikliku taustaga isiku ja sanktsioonide sõela tulemused	Art 6 lg 1 p b leping; art 6 lg 1 p c juriidiline kohustus	5 aastat suhte lõppemisest (ECSPR art 26); pikem, kui rahapesu tõkestamise õigus nõuab Δ
Investori hindamine (teadmiste test, simulatsioon, netovara)	Investorid	Finantsolukord, sissetulek, varad, kohustused, investeerimiskogemus, testivastused	Art 6 lg 1 p c — ECSPR art 21	5 aastat suhte lõppemisest
Investeermistehingud ja nõusolekud	Investorid	Summad, ajatemplid, kuvatud hoiatused, nõusolekud, järelemõtlemisaja sündmused, osalused	Art 6 lg 1 p b, p c	5 aastat suhte lõppemisest
Projektiomanike hoolsusmeetmed	Projektiomanike juhataste liikmed ja kasusaajad	Isikuandmed, karistusregistri andmed , finants- ja äriteave, meediakajastus	Art 6 lg 1 p c — ECSPR art 5; üldmääruse art 10 karistusandmete puhul Δ	5 aastat pakkumise sulgemisest
Kaebuste menetlemine	Kaebajad	Kaebuse sisu, kirjavahetus, tulemus	Art 6 lg 1 p c — ECSPR art 7	5 aastat sulgemisest
Turundus võimalikele klientidele	Potentsiaalsed kliendid	Kontaktandmed, kaasatus	Art 6 lg 1 p a nõusolek või p f õigustatud huvi ettevõtete vahelise suhtluse puhul Δ	Kuni vastuväiteni; nõusoleku kanded 3 aastat
Töötajate ja töövõtjate haldus	Töötajad	Tavapärased personaliandmed	Art 6 lg 1 p b, p c	Eesti tööõiguse kohaselt
Turvalisus ja juurdepääsu logimine	Kõik kasutajad	IP, seade, sessioon, toimingud	Art 6 lg 1 p f õigustatud huvi; p c	[12] kuud, pikem intsidentiga seotud juhul

Eriliigilised ja karistusandmed. Projektiomanike juhataste liikmete ja tegelike kasusaajate karistusregistri andmeid töödeldakse üldmääruse art 10 alusel, tuginedes ECSPR art 5 lg 2 p a juriidilisele kohustusele. *Δ Kinnitada juristiga selle töötluse riigisisene õiguslik alus enne esimese projektiomaniku vastuvõtmist — see on tegelik vastavuseeldus, mitte formaalsus.* Sellised andmed on piiratud klassis, hoitakse eraldi kuni [3] nimelise isiku juurdepääsuga ja kustutatakse säilitustähtaja saabudes eranditult.

4. Andmekaitse põhimõtete rakendamine

Põhimõte	Rakendamine
Seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus	Privaatsusteade igas kogumispunktis selges keeles; kihiline teade platvormil; kogumist ei toimu ilma nimetatud eesmärgita
Eesmärgi piirang	Investori hindamiseks kogutud andmeid kasutatakse üksnes hindamiseks ja regulatiivseks säilitamiseks — mitte kunagi turundussegmentimiseks ega hinnastamiseks
Võimalikult väheste andmete kogumine	Netovara kogutakse vaheimikena , mitte täpsete summadena, kui vahemik on art 21 lg 5 ja lg 7 arvutuste jaoks piisav; isikut tõendavaid dokumente ei säilitata pärast kontrolli, kui KYC-teenus neid lepingu alusel säilitab
Õigus	Investorid saavad oma andmeid vaadata ja parandada; teadmiste test ja finantsandmed uuendatakse seaduses ettenähtud ülevaatuspunktides
Säilitamise piirang	Automatiseeritud säilitusgraafik kustutustöödega; säilitatud andmete iga-aastane ülevaatus
Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus	Vt § 6
Vastutus	Käesolev poliitika, töötlemistoimingute register, mõjuhinnangud, koolituspäevik ja andmekaitse spetsialisti aastaaruanne juhatusel

5. Andmesubjekti õigused

Õigus	Menetlus	Tähtaeg
Juurdepääs	Kontrollitud taotlus aadressile [privaatsus@DOMEEN]; isik tuvastatakse; andmed kogutakse kõigist süsteemidest juhendi alusel	1 kuu, pikendatav 2 kuu võrra
Parandamine	Iseteenindus võimaluse korral; muul juhul taotluse alusel	1 kuu
Kustutamine	Hinnatakse ülekaaluka säilituskohustuse vastu ECSR art 26 ja rahapesu tõkestamise õiguse alusel — investeerimis- ja hindamisandmeid ei saa säilitustähtaja jooksul üldjuhul kustutada; taotlejale selgitatakse seda ja põhjust	1 kuu
Piiramine	Märgistus rakendatakse; töötlemine piiratud säilitamisega	1 kuu
Ülekantavus	Masinloetav eksport andmete kohta, mille subjekt on esitanud lepingu või nõusoleku alusel	1 kuu
Vastuväide	Turundusvastuväide täidetakse kohe ja jäädavalt	Kohe
Automatiseeritud otsused	Investorite liigitus ja art 21 barjäärid on reeglipõhised, mitte profiilanalüüs ; tulemusi selgitatakse investorile ja need vaadatakse taotluse korral inimese poolt üle	—

Kõik taotlused registreeritakse koos kuupäevade, tegevuste ja tulemusega ning esitatakse juhatusel kvartaalselt.

6. Turvakontrollid

Juurdepääs. Rollipõhine, minimaalsete õiguste põhimõttel. Antakse üksnes dokumenteeritud kinnitusel; vaadatakse üle **poolaastas** ja kohe rolli muutumisel või lahkumisel. Mitmeastmeline autentimine kohustuslik kõigile töötajatele. Jagatud kontosid ei kasutata. Tootmisandmetele juurdepääs nõuab nimelist kinnitust ja logitakse täielikult. Lahkumine käivitab õiguste tühistamise samal päeval.

Krüpteerimine. TLS 1.2+ edastamisel. AES-256 puhkeolekus kõigi piiratud ja konfidentsiaalsete andmete puhul. Andmebaasi tasandi krüpteerimine isikut tõendavatele dokumentidele ja finantsdeklaratsioonidele. Võtmeid hallatakse [võtmehaldusteenuses], rotatsioon [kord aastas], juurdepääs eraldi andmetele juurdepääsust.

Võrk. Segmenteeritud keskkonnad (tootmine / testimine / arendus). Tootmisandmeid ei kasutata mittetootmiskeskondades — testandmed on sünteetilised või pöörumatult anonüümitud. Veebirakenduse tulemüür, päringute piiramine, teenusetõkestusründe kaitse. Halduslik juurdepääs üksnes [VPN / bastioni] kaudu.

Logimine. Lisanduavad, võltsimiskindlad logid: autentimine, juurdepääs piiratud andmetele, kõik muudatused investorite kirjetes, kõik investeerimisprotsessi sündmused (kuvatud hoiatused, nõusolekud, järelmõtlemissaja algus/lõpp, taganemine), kõik halduslikud ülekirjutused. Logisid säilitatakse § 3 kohaselt ja ükski käidufunktsioon ei saa neid muuta.

Lõppseadmed. Täisketta krüpteerimine, ekraanilukk, hallatud paigad, lõppseadmekaitse, kaugkustutus. Piiratud andmeid ei salvestata lokaalselt.

Partnerid. Isikuandmeid ei jagata ilma kirjaliku volitatud töötleja lepinguta (art 28), dokumenteeritud edastamismehhanismiga ja turvahinnanguga (lisa 15).

Testimine. Kvartaalne automaatne haavatavuse skaneerimine; iga-aastane väline läbistustest; kriitiliste leidude kõrvaldamine [7] päeva jooksul, kõrgete [30] päeva jooksul.

7. Rahvusvahelised edastused

Isikuandmeid töödeldakse vaicimisi Euroopa Majanduspiirkonnas. Kui volitatud töötleja tegutseb väljaspool EMP-d, toimub edastamine üksnes kaitse piisavuse otsuse või lepingu tüüptingimuste alusel, mida toetab edastamise mõjuhinnang. Edastuste registris on loetletud töötleja, riik, mehhanism, andmekategooriad ja hindamise kuupäev.

8. Andmekaitsealased mõjuhinnangud

Mõjuhinnang teostatakse enne: platvormi käivitamist; finants- või karistusandmete uut töötlemist; investoreid mõjutava automatiseeritud otsuse kasutuselevõttu; iga uut olulist volitatud töötlejat; iga uut rahvusvahelist edastust. Mõjuhinnangud kinnitab andmekaitse spetsialist ja suure jääkriski korral konsulteeritakse järelevalveasutusega.

9. Isikuandmetega seotud rikkumine

- Avastamine ja tõkestamine** — kohe, tuvastaja poolt, eskaleerides andmekaitse spetsialistile ja tehnoloogiajuhile.
- Hindamine** — andmekaitse spetsialist otsustab [24] tunni jooksul, kas esineb oht õigustele ja vabadustele.
- Teavitada Andmekaitse Inspektsiooni 72 tunni jooksul** teadaasaamisest, kui oht ei ole ebatõenäoline.
- Teavitada andmesubjekte põhjendamatu viivitusega**, kui oht on suur, selges keeles ja koos leevendusnõuannetega.
- Teavitada Finantsinspektsiooni**, kui rikkumine on ka oluline tegevus- või turvaintsident.
- Registreerida** iga rikkumine rikkumiste registris, sh need, millest ei teavitatud, koos põhjendusega.
- Kõrvaldada ja üle vaadata** — algpõhjuse analüüs, parandusmeetmed, kontrollide muutmine.

10. Andmete kvaliteet ja terviklikkus

Investorite ja osaluste andmed on ühingu tundlikeim andmestik. Kontrollid: sisendi valideerimine igas sisestuspunktis; viiteterviklikkus andmebaasis; igapäevane platvormi osaluste võrdlemine makseteenuse pakkuja teatatud positsiooniga ja pärast sulgemist äriregistri väljavõttega; igakuine andmekvaliteedi aruanne (kohustuslike väljade täidetus, dubleerimine, aegunud hinnangute arv); nelja silma põhimõte iga käsitsi paranduse puhul investori osaluses koos põhjuse logimisega.

11. Säilitamine ja hävitamine

Automatiseeritud säilitusgraafik § 3 kohaselt. Kustutamine on jäädav ja hõlmab varukoopiaid [90] päeva jooksul kustutuskuupäevast. Paberkandjad hävitatakse. Peetakse kustutuslogi. **Õiguslik ootamiskohustus** tühistab kustutamise, kui on pooleri kohtuvaidlus, järelevalvemenetlus või kaebus; ootamiskohustuse kehtestab ja lõpetab andmekaitse spetsialist juhatuse teavitamisega.

12. Koolitus ja vastutus

Kõik töötajad läbivad andmekaitse koolituse tööle asumisel ja kord aastas. Piiratud andmetele juurdepääsuga töötajad läbivad täiendava koolituse. Andmekaitse spetsialist annab juhatusele vähemalt kord aastas aru: töötlemistoimingute register, andmesubjektide taotlused, rikkumised, mõjuhinnangud, koolituse läbimine, partnerite hindamised ja avatud riskid.

Kinnitatud: [ETTEVÕTE OÜ] juhatus, [KUUPÄEV].

Lisa 10 — IT-strateegia ja infosüsteemide kasutamise kord

ECSPR art 12 lg 2 p f. Kooskõlas määrusega (EL) 2022/2554 (DORA) — [△](#) kinnitada ulatus ja art 16 lihtsustatud IKT-riskijuhtimise raamistiku kohaldumine.

Versioon: 1.0 | **Vastutaja:** tehnoloogiajuht | **Kinnitatud:** juhatus [KUUPÄEV]

1. Strateegia ja põhimõtted

Platvorm **on** reguleeritud teenus. Selle ülesehituse eesmärk on, et **vastavuskohustusi jõustab süsteem, mitte inimese hoolsus**. Iga investorikaitse nõue ECSPR artiklites 19, 21, 22 ja 23 on rakendatud serveripoolse barjäärina, millest ei saa mööda minna kasutajaliidese, töötaja ega klienditoe kaudu ilma kahekordse kinnituse ja püsiva logikandeta.

Põhimõtted: (1) regulatiivsed kontrollid koodis, mitte protseduuris; (2) auditeeritavus vaikimisi — iga klienti puudutav sündmus muutumatult logitud; (3) tõestatud tehnoloogia uudse asemel; (4) andmete asukoht EMP-s; (5) ükski sõltuvus, millest ühing ei saa [6] kuu jooksul väljuda; (6) turvalisus finantsteenuste platvormile, mitte sisulehele vastaval tasemel.

2. Arhitektuur

Kiht	Komponent	Märkused
Esitluskiht	[React / Next.js] veebirakendus, responsiivne	Ühtki investeerimistoimingut ei saa täita kliendipoolselt
API	[Node.js / Python] REST API	Kogu autoriseerimine ja kõik regulatiivsed barjäärid jõustatakse serveripoolselt
Põhiteenused	Investoriteenus; hindamismootor; pakkumiste teenus; põhiteabedokumendi teenus; investeerimismootor; osaluste register; teavitusteenus; aruandlusteenus	Investeerimis- ja hindamismootor on eraldi juurutatavad ja eraldi testitavad
Andmed	[PostgreSQL] põhibaas lugemisreplikaga; objektisalvestus dokumentidele; lisanduv sündmuslogi	Ainult EMP piirkond
Integratsioonid	[KYC-TEENUS]; [MAKSETEENUSE PAKKUJA]; ID-kaart / Smart-ID; e-äriregister; sanktsioonide sõel; e-post/SMS	Igal defineeritud tõrkerežiim
Taristu	[PILVETEENUS], EMP piirkond, mitu kättesaadavustsooni	Hallatud koodina
Seire	Mõõdikud, struktureeritud logid, jälgimine, hoiatused	Regulatiivsete barjääride mõõdikutel eraldi häired

3. Regulatiivsete kontrollide rakendamine

ECSPR nõue	Süsteemne rakendus	Test
Art 19 lg 6 riskihoiatus	Kuvatakse versioonihaldusega sisuhoidlast igal pakkumise vaatel; versioon ja ajatempel salvestatakse iga vaate kohta	Regressioon + kvartaalne valim
Art 21 lg 1–3 teadmiste test	Hindamismootor; tulemus ja kehtivus salvestatud; investeerimis-API lükkab tagasi iga päringu ilma kehtiva hinnanguta	Automaattest pidevintegratsioonis; kvartaalne kontrolltest
Art 21 lg 4 hoiatus testi mitteläbimisel	Blokeeriv aken; sõnaselge kinnitus salvestatud sisu räsiga	Automaatne
Art 21 lg 5 kahjumi simulatsioon	Arvutatakse deklareeritud finantsandmete alusel; 10% netovarast; tulemus salvestatud	Automaatne
Art 21 lg 6 kaheaastane ülevaatus	Kehtivusväli; automaatne uuendamise teade; investeerimine blokeeritud pärast kehtivuse lõppu	Automaatne
Art 21 lg 7 piirmäär	Serveripoolne võrdlus suuremaga (1000 eurot; 5% deklareeritud netovarast), agregeeritult investorite investeeringute lõikes △ ; blokeeriv hoiatus; sõnaselge nõusolek arusaamise tõendiga	Automaatne + kvartaalne test
Art 22 järelemõtlemisaeg	Serveripoolne taimer, 4 kalendripäeva, UTC; taganemise lõpp-punkt kättesaadav kogu perioodi; raha vabastamine blokeeritud kuni lõpuni	Automaatne + kvartaalne täisvalimi ülevaatus
Art 23 põhiteabedokument	Versioonihaldusega dokument; avaldamine blokeeritud ilma registreeritud vastavuskontrolli kinnitusega; iga investorile kuvatud versioon salvestatakse investeeringu juurde	Automaatne
Art 25 teadetetahvel	Üksnes kuulutuste kirjed. Sobitusmootorit, korralduste raamatut ega täitmise teed koodibaasis ei ole. Viitehind kuvatakse mittesiduva märkusega	Iga-aastane arhitektuuriülevaatus
Art 26 andmed	Lisanduv sündmuslogi; 5-aastane säilitamine; otsingu-API	Iga-aastane otsingutest
Art 27 turundus	Avaldamisõigused piiratud; iga materjali kirje juures nõutav kinnituse viide	Kvartaalne võrdlemine
Art 8 lg 2 seotud isikud	Sõelteenus osanike, juhatuse ja töötajate registreeritud vastu projektiomaniku vastuvõtmisel ja uuesti enne avamist	Pakkumise kohta
5 mln euro piirmäär	Kogusumma kontroll projektiomaniku lõikes jooksva 12 kuu kohta; range blokk	Pakkumise kohta

Ülekirjutuste kontroll. Iga regulatiivse barjääri käsitsi ülekirjutus nõuab kahte volitatud kasutajat ja kohustuslikku vabatekstilist põhjendust, tekitab kohese teavituse vastavuskontrollile ning esitatakse juhatusele igakuiselt. Eesmärk on null ülekirjutust; üle kahe kvartalis on punane riskinäitaja.

4. Muudatuste haldus

Etap	Nõue
Taotlus	Pilet äriliste põhjendustega; regulatiivse mõju märgistus
Regulatiivne hinnang	Iga muudatus, mis puudutab investeerimisprotsessi, hindamismootorit, põhiteabedokumendi käsitlemist, tasusid, riskihoiatusi või teadetetahvli, nõuab vastavuskontrolli kirjalikku kinnitust enne arendust
Arendus	Eraldi haru; otsekandeid põhiharusse ei tehta; saladusi koodis ei hoita
Ülevaatus	Kohustuslik kaasülevaatus; regulatiivselt mõjukate muudatuste puhul teine ülevaataja vastavuskontrollist
Testimine	Ühik-, integratsiooni- ja kohustuslik regulatiivne regressioonikomplekt , mis katab iga § 3 barjääri. Ebaõnnestunud regulatiivne test blokeerib väljalaske absoluutselt — erandeid ei tehta
Testkeskkond	Juurutatakse sünteetiliste andmetega; kasutaja aktsepteerimistest kinnitus
Kinnitamine	Tehnoloogiajuht ning regulatiivselt mõjukate muudatuste puhul vastavuskontroll
Väljalase	Planeeritud aknad; mitte reedeti ega viimasel tööpäeval enne pakkumise sulgemist; tagasipööramise kava dokumenteeritud
Väljalaskejärgne	Seire [24] tundi; mõjutatud barjääride kontroll tootmiskeskonnas testkonto abil
Erakorraline	Lubatud P1 intsidentide puhul; tagantjärele kinnitamine ja täielik dokumenteerimine 1 tööpäeva jooksul

Kõik muudatused logitakse koos autori, ülevaataja, kinnitaja, pileti, juurutusaja ja tagasipööramise olekuga; säilitatakse 5 aastat.

5. Juurdepääsu haldus

Kontroll	Standard
Andmine	Rollipõhine; kinnitab otsene juht ja tehnoloogiajuht; minimaalsed õigused
Autentimine	Mitmeastmeline autentimine kohustuslik kõigile töötajatele ja töövõtjatele; ühekordne sisselogimine võimaluse korral; investoritele pakutud ja soovitatud
Privilegeeritud juurdepääs	Ainult nimelised kontod; õiguste ajutine tõstmine põhjendusega; täielikult logitud; ülevaatus kord kuus
Tootmisandmed	Juurdepääs nõuab piletit ja kinnitust; ajaliselt piiratud; kõik päringud logitakse
Ülevaatus	Poolaastane täielik juurdepääsu ülevaatus; kohene rolli muutumisel
Tühistamine	Samal päeval lahkumisel, kontrollnimekirja alusel
Teenuskontod	Dokumenteeritud omanik; volitused saladuste halduris; rotatsioon [kord aastas]

6. Lubatud kasutus

Ühingu süsteemid on äriliseks kasutuseks. Keelatud: volituste jagamine; kinnitamata tarkvara paigaldamine; piiratud andmete salvestamine isiklikesse seadmetesse või kinnitamata pilveteenustesse; isikliku e-posti või sõnumirakenduste kasutamine kliendisuhtluses; turvakontrollide väljalülitamine; kliendiandmetele juurdepääs ilma ärivajaduseta. Kogu kliendisuhtlus toimub ühingu süsteemide kaudu, et see jäädvustuks art 26 andmestikku. Rikkumine on distsiplinaarrikkumine.

7. Talitluspidevus ja vastupidavus

Näitaja	Eesmärk
Käideldavus (investeerimisprotsess)	99,5% kuus
Taasteaeg — investeerimisprotsess	4 tundi
Andmekao piir — kõik kliendiandmed	1 tund
Taasteaeg — aruandlus ja tugiprotsessid	24 tundi
Varukoopiate sagedus	Pidev logipõhine + tunnine hetktõmmis
Varukoopiate säilitamine	35 päeva ajahetke taastet; kuine arhiiv 7 aastat
Koopia teises asukohas	Igapäevane, eraldi EMP piirkond
Taastetest	Kvartaalne, dokumenteeritud, tulemused juhatusel
Tõrkesiirde test	Kord aastas

Testimata varukoopia ei ole varukoopia. Kvartaalne taastetest mõõdab tegelikku taasteaega ja andmete täielikkust ning selle tulemus on juhatusel raporteeritav riskinäitaja.

8. Turvalisus

- Turvaline arendus: OWASP Top 10 kontrollid; sõltuvuste skaneerimine pidevintegratsioonis; staatiline analüüs; saladusi versioonihaldusse ei salvestata.
- Haavatavuste haldus: automaatne skaneerimine [nädalane]; kriitilised kõrvaldatakse [7] päeva, kõrged [30] päeva, keskmised [90] päeva jooksul.
- Läbistustestid: **kord aastas sõltumatu ettevõtte poolt**, samuti enne iga suuremat arhitektuurimuudatust. Aruanne ja kõrvaldamise kava juhatusel.
- Seire: häired autentimise anomaaliate, õiguste tõstmise, massilise andmetele juurdepääsu ja regulatiivse barjääri iga tõrke korral.
- Intsidentidele reageerimine: lisa 8 § 4 kohaselt; turvaintsidentid järgivad lisaks tõkestamise/likvideerimise/taastamise järjestust ja käivitavad lisa 9 rikkumise protsessi, kui isikuandmed on kaasatud.

9. Kolmandate isikute IKT

Pakkuja	Teenus	Kriitilisus	Väljumine
[PILVETEENUS]	Majutus	Kriitiline	Ainult standardteenused; taristu koodina teisaldatav; [6] kuu väljumiskava
[MAKSETEENUSE PAKKUJA]	Maksed ja kaitsemeetmed	Kriitiline	Alternatiivne pakkuja hinnatud; vahendid kaitstud sõltumatult
[KYC]	Isiku tuvastamine	Kõrge	Käsitsi varulahendus dokumenteeritud; teisene pakkuja hinnatud
[ARENDUSPARTNER]	Arendus	Kõrge	Lähtekood ühingu enda hoidlas; täielik dokumentatsioon; teadmiste ülekande klausel
[SEIRE]	Seire	Keskmine	Asendatav

Iga on registreeritud kolmandate isikute registris (lisa 15) koos lepingu viite, töödeldavate andmete, asukoha, teenustaseme, auditioiguste, väljumissätete ja viimase hindamise kuupäevaga. [△ DORA nõuab IKT-lepingute registrit ettenähtud vormis — kinnitada kohalduv vorm.](#)

10. Lähtekood ja intellektuaalomand

Kogu lähtekood kuulub ühingule ja seda hoitakse ühingu enda hoidlates tema enda kontode all. Töövõtulepingud loovutavad intellektuaalomandi tingimusteta. [Kvartaalne] tervikliku koodibaasi, taristu määratluste ja juurutamisdokumentatsiooni arhiiv hoitakse [teises asukohas / deponeerituna] ja see on lisa 11 tegevuse lõpetamise kava nimeline sõltuvus.

11. Dokumentatsioon

Hoitakse ajakohasena: arhitektuuriskeem ja andmevood; andmebaasi struktuur; API dokumentatsioon; juhendid iga kriitilise toimingu kohta (pakkumise sulgemine, taganemise menetlemine, võrdlemine, intsidentidele reageerimine, taastamine); § 3 regulatiivsete kontrollide maatriks; kolmandate isikute register; muudatuste logi. Dokumentatsiooni ajakohasust kontrollitakse igal poolaastasel enesehindamisel — dokumenteerimata kriitilised protsessid registreeritakse inimriski leiuna.

12. Aruandlus juhatusele

Igakuiselt: käideldavus, intsidendid, barjääride ülekirjutuste arv, olulised turvahoiatused. Kvartaalselt: haavatavuste seis, taastetesti tulemus, juurdepääsu ülevaate tulemus, muudatuste maht ja ebaõnnestumiste määr. Kord aastas: läbistustesti leiud, IT-strateegia ülevaatus, kolmandate isikute hindamised.

Kinnitatud: [ETTEVÕTE OÜ] juhatus, [KUUPÄEV].

Lisa 11 — Talitluspidevuse kava

ECSPR art 12 lg 2 p j. Määrus nõuab kava, milles võetakse arvesse teenuste laadi, ulatust ja keerukust ning kehtestatakse meetmed ja menetlused, millega tagatakse ühingu maksejõuetuse korral olemasolevate investeeringutega seotud kriitiliste teenuste osutamise järjepidevus ning ühingu ja tema klientide vaheliste lepingute nõuetekohane haldamine. [Δ](#) Delegeeritud määrus (EL) 2022/2116 täpsustab sisu.

Versioon: 1.0 | **Vastutaja:** juhatus | **Kinnitatud:** [KUUPÄEV] | **Testimine:** vähemalt kord aastas

Loe seda esimesena. Finantsinspektsiooni peamine huvi selle dokumendi vastu on **§ 7 — maksejõuetuse ja tegevuse lõpetamise stsenaarium**. Taotlejad esitavad tavapäraselt IT-katastroofitaaste kava ja nimetavad seda talitluspidevuse kavaks. Määrus küsib teist küsimust: *kui teie ebaõnnestute, mis juhtub investoritega, kes on juba investeerinud?* Vasta sellele konkreetselt, nimelise varuteenindaja ja allkirjastatud alalise kokkuleppega, või arvesta taotluse tagastamisega.

1. Eesmärgid

- Kaitsta kliente kahju eest, mis tuleneb ühingu tegevuse häiretest.
- Säilitada või kiiresti taastada kriitilised teenused.
- Tagada, et maksejõuetuse korral jätkub olemasolevate investeeringute teenindamine ja kliendilepingute nõuetekohane haldamine.
- Täita regulatiivseid kohustusi kogu häire vältel.
- Naasta tavapärasesse töösse kontrollitult ja dokumenteeritult.

2. Kriitilised funktsioonid

Funktsioon	Kriitilisus	Taasteaeg	Tõrke tagajärg
Kliendi vahendite kaitse	Kõrgeim	Ei kohaldu — hoitakse makseteenuse pakkuja juures	Vahendid on kaitstud pakkuja juures ühingust sõltumatult; ühingu tõrge ei sea neid ohtu
Osaluste registri terviklikkus	Kõrgeim	4 h	Investorid ei saaks oma osalust tõendada; õiguslik omand on siiski äriregistris, mitte platvormil
Järelemõtlemisaja ja taganemise menetlemine	Kriitiline	4 h	Art 22 rikkumine; investor ei saa kasutada seadusest tulenevat õigust
Raha tagastamine taganemisel või lõppemisel	Kriitiline	1 tööpäev	Kliendikahju; kaebus
Investeeringu protsess (uued investeeringud)	Kõrge	4 h	Tulukaoetus; pakkumise sulgemise häire
Investorite juurdepääs portfelliile ja dokumentidele	Kõrge	8 h	Kliendikahju; kaebused
Kaebuste vastuvõtt ja menetlemine	Kõrge	1 tööpäev	Art 7 rikkumine
Projektiomanike aruannete edastamine	Keskmine	3 tööpäeva	Teabeõigused viibivad
Uute pakkumiste kaasamine	Madal	5 tööpäeva	Ainult tulu
Turundus	Madal	10 tööpäeva	Klientidele mõju puudub

3. Stsenaariumid ja reageerimine

3.1 Ruumide kaotus

Kõik töötajad töötavad kaugtööl; süsteemid on pilvepõhised ja asukohast sõltumatud; alternatiivne koosolekuruum [ASUKOHT / kaastöökohta pakkuja]. Taasteaeg 4 tundi.

3.2 Võtmeisikute kaotus

Roll	Põhiisik	Asendaja	Märkused
Juhatus / üldjuhtimine	[NIMI]	[NIMI]	Kaks juhatuset liiget; kumbki võib tegutseda üksi, v.a põhikirja § 5.4 juhtudel
Vastavusjuht	[NIMI]	[NIMI / väline firma teenuslepinguga]	Ajutise välise vastavusjuhi kokkulepe [FIRMA]-ga kuupäevaga [KUUPÄEV]
Tehnoloogia	[NIMI]	[ARENDUSPARTNER]	Täielik dokumentatsioon ja hoidla juurdepääs ühingul
Finants	[EDASI ANTUD]	[ALTERNATIIVNE FIRMA hinnatud]	—

Vastavusjuhi puudumist käsitletakse kriitilisena. Kui koht on täitmata üle [5] tööpäeva, peatab ühing uute pakkumiste vastuvõtmise ja teavitab Finantsinspektsiooni.

3.3 IKT-tõrge või andmekadu

Lisa 10 § 7 kohaselt. Tõrkesiire; ajahetke taaste; andmekao piir 1 tund. Kui käimasoleva pakkumise sulgemine sai mõjutatud, pikendatakse pakkumise perioodi ja kõiki osalenud investoreid teavitatakse koos selgituse ja vajaduse korral järelemõtlemisaja seisu ümberkinnitamisega.

3.4 Küberintsident

Isoleerida; säilitada tõendid; hinnata kliendi- ja andmemõju; teavitada lisa 8 § 4 ja lisa 9 § 9 kohaselt; taastada teadaolevalt puhastest varukoopiatest; välise ekspertiisi tugi [PAKKUJA]. Kui investorite andmed või investeeringu protsess on kompromiteeritud, **peatatakse kõik uued investeeringud** kuni terviklikkuse kinnitamiseni.

3.5 Makseteenuse pakkuja tõrge

Kliendi vahendid jäävad kaitstuks pakkuja enda korra alusel. Reageerimine: lõpetada kohe uute investeeringute rahastamine; teavitada investoreid ja Finantsinspeksiooni; aktiveerida hinnatud alternatiivne pakkuja [NIMI] raamlepingu alusel kuupäevaga [KUUPÄEV]; migreerida vood; võrrelda iga pakkumise positsioon enne jätkamist. Käimasolevad pakkumised peatatakse, mitte ei tühistata, kuni [10] tööpäevaks; kui olukord ei lahene, tühistatakse need ja raha tagastatakse.

3.6 KYC-teenuse tõrge

Käisitsi kontrolli varulahendus juhendis, vastavuskontrolli kinnitusega iga juhtumi kohta ja mahupiiranguga [20] nädalas. Teisene pakkuja [NIMI] hinnatud ja lepingustatav [10] tööpäeva jooksul.

3.7 Projektiomaniku ebaõnnestumine käimasoleva pakkumise ajal

Peatada pakkumine kohe; teavitada investoreid 24 tunni jooksul teadaolevatest faktidest; tühistada pakkumine; anda makseteenuse pakkuja korraldus tagastada kõik märgitud vahendid [5] tööpäeva jooksul; registreerida intsidendina; hinnata, kas hoolsusmeetmed oleks pidanud riski tuvastama.

3.8 Tegevusloa kaotus või piiramine

Lõpetada kohe uute pakkumiste ja investeeringute vastuvõtmine; teavitada kõiki kliente [2] tööpäeva jooksul; tühistada käimasolevad pakkumised ja tagastada raha; rakendada § 7 lõpetamiskava Finantsinspeksiooni otsuse ulatuses; teha täielikku koostööd.

3.9 Pandeemia või ulatuslik töölt puudumine

Täielikult kaugtööl põhinev mudel on juba olemas. Minimaalne töövõimeline koosseis: üks juhatuse liige, üks vastavuskontrolli pädevusega isik, üks tehniline kontaktisik. Sellest väiksema koosseisu korral peatatakse uued pakkumised.

4. Käivitamine ja juhtimine

Samm	Kes	Aeg
Tuvastamine ja teavitamine	Iga isik → juhatus ja riskijuht	Kohe
Hindamine ja liigitamine	Juhatus (või üks liige, kui teisi ei tabata)	1 tunni jooksul
Kava käivitamine	Juhatus otsus; ühe liikme otsus kinnitatakse 24 h jooksul	1 tunni jooksul hindamisest
Intsidendijuhi määramine	Juhatus	Käivitamisel
Klientide teavitamine	Vastavuskontroll	§ 5 kohaselt
Finantsinspeksiooni teavitamine	Vastavusjuht või juhatuse liige	Viivitamata oluliste intsidentide puhul
Tegevuse lõpetamine	Juhatus, kirjaliku taastamise kinnituse alusel	—
Intsidendijärgne ülevaatus	Riskijuht, aruanne juhatusele	10 tööpäeva jooksul

Juhtimiskeskus: [PÕHIASUKOHT] / [VIDEOSILLA AADRESS]. **Varukanal:** [TEISENE KANAL — ei tohi sõltuda ühingu süsteemidest]. Iga juhatuse liige hoiab trükitud kontaktkarta kõigi võtmenumbritega.

5. Kommunikatsioon

Sihtrühm	Kanal	Vastutaja	Aeg
Investorid	E-post + platvormi banner + olekuleht	Vastavuskontroll	[4] tunni jooksul käivitamisest kõige puhul, mis mõjutab juurdepääsu vahenditele, osalustele või seadusest tulenevatele õigustele
Käimasolevate pakkumiste projektiomanikud	Otsekontakt	Kaasamine	[4] tunni jooksul
Finantsinspeksioon	E-post + telefon järelevalvekontaktile	Vastavusjuht	Viivitamata
Andmekaitse Inspeksioon	Lisa 9 kohaselt	Andmekaitse spetsialist	72 h jooksul isikuandmete puhul
Makseteenuse pakkuja	Otsekontakt	Käit	Kohe, kui vahendid on mõjutatud
Töötajad	[KANAL]	Juhatus	Kohe
Meedia / avalikkus	Ettevalmistatud ootelause; ainult üks kõneisik [NIMI]	Juhatus	Alles pärast klientide teavitamist

Kommunikatsiooni põhimõtted: öelda klientidele, mis on teada, mis ei ole veel teada, mida ühing teeb ja millal tuleb järgmine uuendus. Mitte kunagi spekuloida. Mitte kunagi väita, et vahendid on turvalised, kui seda ei ole kontrollitud. Mitte lubada kellelgi peale nimetatud kõneisiku avalikult kommenteerida.

6. Sõltuvused

Sõltuvus	Pakkuja	Tõrke mõju	Maandamine
Kliendi vahendite kaitse	[MAKSETEENUSE PAKKUJA]	Kriitiline	Eraldatud kontod; alternatiiv hinnatud; § 3.5
Majutus	[PILVETEENUS]	Kriitiline	Mitu tsooni; taristu koodina; teistsaldatav
Osaluste register	Sisemine + äriregister	Kriitiline	Õiguslik omand äriregistris on ühingust sõltumatu; varukoopiad ja räsiahel
Isiku tuvastamine	[KYC]	Kõrge	Käisitsi varulahendus; teisene pakkuja
Arendus	[PARTNER]	Kõrge	Oma hoidla; dokumentatsioon; arhiiv
Raamatupidamine	[FIRMA]	Keskmine	Andmed ühingu enda süsteemis; alternatiivne firma tuvastatud
Õigusteenus	[FIRMA]	Keskmine	Alternatiivne firma tuvastatud

7. Maksejõuetus ja tegevuse lõpetamine — nõutav põhiosa

Käesolev osa rakendab ECSPR art 12 lg 2 p j: olemasolevate investeeringutega seotud kriitiliste teenuste järjepidevus ja kliendilepingute

nõuetekohane haldamine ühingu maksejõuetuse korral.

7.1 Mis on ja mis ei ole ohus

Ese	Seis maksejõuetuse korral
Ülekandes olevad kliendi vahendid	Hoitakse eraldatud kontodel [MAKSETEENUSE PAKKUJA] juures selle pakkuja kaitsemeetmete korra alusel. Ei ole ühingu võlausaldajatele kättesaadavad. Tagastatakse investoritele või vabastatakse projektiomanikele vastavalt iga pakkumise seisule
Investorite osalused	Õiguslik omand on registreeritud Eesti äriregistris investori [või esindaja] nimel. Ühingu maksejõuetus ei mõjuta seda. Investorid jäävad projektiettevõtjate osanikeks sõltumata sellest, mis platvormiga juhtub
Investorite andmed ja osaluste andmed	Antakse üle varuteenindajale § 7.3 alusel; täielik koopia antakse lisaks otse igale investorile § 7.4 alusel
Kliendilepingud	Loovutatakse varuteenindajale või, kui see ei õnnestu, lõpetatakse korrapäraselt kõigi õiguste säilitamiseks
Platvormi tarkvara	Hoitakse ühingu enda hoidlates koos arhiiviga teises asukohas; tehakse varuteenindajale alalise kokkuleppe alusel kättesaadavaks

Vastus järelevalveasutuse küsimusele lihtsalt sõnastatuna: kuna ühing ei hoi kliendi raha ja kuna õiguslik omand on avalikus registris väljaspool ühingu kontrolli, ei kustuta ega kahjusta ühingu ebaõnnestumine ühtki investeeringut. Kaotsi võib minna **teenindamine** — aruandlus, andmed, haldus — ja seda käsitleb § 7.3.

7.2 Lõpetamise käivitajad

Mis tahes järgmisest: omavahendid alla art 11 nõude ilma usutava lahenduseta [30] päeva jooksul; rahavaru alla [3] kuu ilma kokkulepitud rahastuseta; tegevusloa äravõtmine; juhatuse otsus tegevus lõpetada; maksejõuetuse tunnuste esinemine Eesti õiguse alusel; makseteenuse suhte kaotus ilma asendajata [20] tööpäeva jooksul.

Iga käivitaja korral peab juhatuse **5 tööpäeva jooksul** kas (a) kinnitama parandusmeetmete kava koos kokkulepitud rahastusega või (b) alustama tegevuse lõpetamist. Finantsinspeksiooni teavitatakse käivitajast viivitamata mõlemal juhul.

7.3 Varuteenindamise kokkulepe

Ühing hoiab alalist kokkulepet [**VARUTEENINDAJA NIMI**]-ga kuupäevaga [KUUPÄEV], mis on lisatud (lisa 11-A) ja mille alusel see osapool ühingu, tema likvideerija või Finantsinspeksiooni teate alusel:

- võtab vastu täieliku koopia kõigist investorite andmetest, osaluste andmetest, pakkumiste dokumentatsioonist, põhiteabedokumentide versioonidest ja kliendilepingutest dokumenteeritud masinloetavas vormingus;
- peab investorite kontaktpunkti vähemalt [24] kuud;
- edastab investoritele projektiomanike aruandeid iga projektiomaniku aruandluskohustuse lõpuni;
- vastab investorite päringutele andmete kohta ECSPR art 26 alusel;
- haldab või loovutab kliendilepinguid vastavalt juhistele.

Kokkulepe näeb ette: hoidetasu [SUMMA] eurot aastas, **eelrahastatud [12] kuud ette**, et teenindaja ei oleks tagamata võlausaldaja; **kvartaalse** täieliku andmepaketi üleandmise, et teenindaja koopia ei oleks kunagi üle 3 kuu vana; iga-aastase kontrolli, et teenindaja suudab andmeid lugeda ja kasutada; ning likvideerija ja Finantsinspeksiooni õiguse kokkulepe otse käivitada.

△ Kui taotluse esitamise ajal ei ole varuteenindajat lepingustatud, tuleb seda öelda ning esitada kava ja ajakava tema määramiseks. Ärge jätke seda osa kavatsuse tasandile — Finantsinspeksioon käsitleb lepingustamata kokkulepet puudusena.

7.4 Lõpetamise järjestus

Päev	Tegevus
0	Juhatus otsus. Teavitada Finantsinspeksiooni. Peatada kõik uued pakkumised ja investeeringud
0–1	Anda makseteenuse pakkuja korraldus: tühistada kõik käimasolevad pakkumised; tagastada kõik märgitud vahendid investoritele, sh järelemõtlemisajal olijatele, mahaarvamisteta
1–2	Teavitada kõiki investoreid, projektiomanikke ja töötajaid. Avaldada teade platvormil
2–5	Käivitada varuteenindamise kokkulepe. Anda üle andmepakett. Kinnitada kirjalikult vastuvõtmine ja loetavus
5–10	Anda igale investorile eraldi väljavõtte tema osalustest, projektiettevõtjatest, registriviidetest ning varuteenindaja ja iga projektiettevõtja kontaktandmetest
5–15	Teavitada iga projektiettevõtjat teeninduse üleandmisest ja tema jätkuvatest aruandluskohustustest osanike ees
10–20	Lahendada pooleliolevad kaebused. Anda kaebuste register üle varuteenindajale
20–30	Võrrelda ja sulgeda kõik makseteenuse pakkuja kontod. Saada kirjalik kinnitus nullsaldode kohta
30–60	Säilitada kõik andmed art 26 säilitustähtaja jooksul. Deponeerida [ANDMEHOIDJA] juurde. Teavitada Finantsinspeksiooni asukohast
60+	Seadusjärgne likvideerimine. Lõpparuanne Finantsinspeksioonile

7.5 Lõpetamise kulu ja rahastamine

Kirje	Hinnanguline (EUR)
Varuteenindaja hoidetasu (eelrahastatud, 12 kuud)	[SUMMA]
Töötajate hoidmine lõpetamisperioodil	[SUMMA]
Õigus- ja likvideerija tasud	[SUMMA]
Andmete hoiustamine, 5 aastat	[SUMMA]
Klientide teavitamine	[SUMMA]
Kokku	[SUMMA]

Seda summat hoitakse **eraldatud minimaalse rahajäägina** ja see sisaldub lisa 6 § 3.4 likviidsusseires. Omavahendeid ei tohi vähendada alla art 11 nõude ja lõpetamise kulu hinnangu summa.

8. Testimine

Test	Sagedus	Tööend
Varukoopia taaste	Kvartaalne	Taastearuanne saavutatud taasteaja ja andmekaoga
Törkesiire	Aastane	Testiaruanne
Lauaharjutus: võtmeisiku kaotus	Aastane	Protokoll ja leiud
Lauaharjutus: makseteenuse pakkuja tõrge	Aastane	Protokoll ja leiud
Lauaharjutus: täielik tegevuse lõpetamine, sh tegelik andmepaketi üleandmine varuteenindajale ja loetavuse kinnitamine	Aastane	Aruanne juhatusesele ja Finantsinspeksioonile kättesaadav
Teavitusahel	Aastane	Kontaktide kontrollilogi
Kontaktinimekirja kontroll	Kvartaalne	Uuendatud nimekiri

Iga test toob kaasa leiud vastutajate ja tähtaegadega, mida jälgitakse sulgemiseni. Iga-aastane lõpetamistest on selle kava kõige olulisem test ja selle aruanne tuleb kirjutada eeldusel, et Finantsinspeksioon seda loeb.

9. Ülalpidamine

Vaadatakse üle kord aastas ja lisaks: ärimudeli, süsteemide või võtmesõltuvuste olulisel muutumisel; iga P1 intsidendi järel; makseteenuse pakkuja või varuteenindaja vahetumisel; regulatiivse muudatuse korral. Versioonihaldusega; asendatud versioone säilitatakse 5 aastat.

Lisad

- **11-A** Varuteenindamise kokkulepe [TEENINDAJA]-ga, kuupäevaga [KUUPÄEV]
- **11-B** Erakorraliste kontaktide nimekiri (piiratud levik)
- **11-C** Kriitiliste protsesside juhendid
- **11-D** Ettevalmistatud klientide teavitamise mallid
- **11-E** Viimane talitluspidevuse testi aruanne

Kinnitatud: [ETTEVÕTE OÜ] juhatus, [KUUPÄEV].

Lisa 12 — Omanike struktuur

ECSPR art 12 lg 2. Tuleb digitaalselt allkirjastada.**

1. Taotleja

Ärinimi	[ETTEVÕTE OÜ]
Registrikood	[REG NR]
Õiguslik vorm	Osaühing
Registrijärgne aadress	[AADRESS], Eesti
Registrisse kandmise kuupäev	[KUUPÄEV]
Osakapital	[SUMMA] eurot, täielikult sisse makstud
Veebisait	[PLATVORMI DOMEEN]
LEI-kood	[LEI, kui on]

2. Otsesed osanikud

Nr	Osanik	Liik	Isikukood / registrikood	Riik	Osa nimiväärtus (EUR)	% kapitalist	% häälest
1	[NIMI]	Füüsiline / juriidiline	[KOOD]	[RIIK]	[SUMMA]	[%]	[%]
2	[NIMI]		[KOOD]	[RIIK]	[SUMMA]	[%]	[%]
3	[NIMI]		[KOOD]	[RIIK]	[SUMMA]	[%]	[%]
	Kokku				[SUMMA]	100%	100%

3. Kaudsed osalused ja kontrolliahel

Iga juriidilisest isikust osaniku kohta avalikustada täielik omandiahel kuni füüsiliste isikuteni.

Osanik [NIMI] — ahel:

Tase	Üksus / isik	Registrikood / isikukood	Riik	%	Kelle kaudu
1	[ÜKSUS]	[KOOD]	[RIIK]	[%]	Taotleja
2	[ÜKSUS]	[KOOD]	[RIIK]	[%]	Tase 1
3	[FÜÜSILINE ISIK]	[KOOD]	[RIIK]	[%]	Tase 2

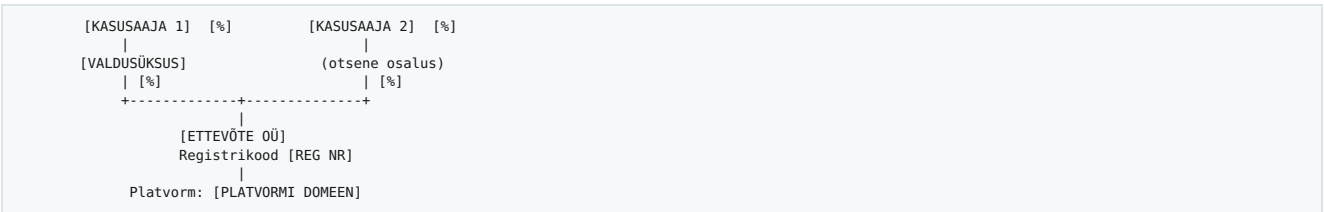
(Korrata iga juriidilisest isikust osaniku kohta.)

4. Tegelikud kasusaajad

Kasusaaja	Sünniaeg	Kodakondsus	Elukohariik	Otsene %	Kaudne %	Efektiivne % kokku	Kontrolli alus
[NIMI]	[SÜNNIAEG]	[KODAKONDSUS]	[RIIK]	[%]	[%]	[%]	Omand / hääleõigus / muu
[NIMI]	[SÜNNIAEG]	[KODAKONDSUS]	[RIIK]	[%]	[%]	[%]	

Ülaltoodud tegelikud kasusaajad on kantud ka Eesti äriregistrisse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt.

5. Struktuuriskeem



(Asendada täpse skeemiga, millel on iga tase, protsent ja riik. Lisada iga ühise kontrolli all olev üksus, millel on taotlejaga ärisuhe.)

6. Olulise mõjuga isikud

Isik	% kapitalist	% häälest	Juhatuse liige	Muu mõju (osanike leping, vetoõigused, optsioonid)
[NIMI]	[%]	[%]	[Jah/Ei]	[KIRJELDADA]

Osanike leping: [Jah — kuupäevaga [KUUPÄEV], lisatud / Ei]. Jah korral kirjeldada iga sätet, mis mõjutab hääletamist, juhatuse määramist, vetoõigusi või võõrandamispäringuid.

Opsioonid, ostutähed, konverteeritavad instrumendid: [Puuduvad / kirjeldada, sh täielikult lahjendatud seis.]

7. ECSPR art 8 lg 2 deklaratsioon

Taotleja kinnitab, et on teadlik, et määruse (EL) 2020/1503 artikli 8 lõike 2 kohaselt ei tohi ta oma ühisrahastusplatvormil võtta projektiomanikuna vastu: (a) osanikku, kellele kuulub **20% või rohkem** osakapitalist või häälest; (b) oma juhti ega töötajat; (c) füüsilist ega juriidilist isikut, kes on nimetatud osanike, juhtide või töötajatega seotud kontrolli kaudu direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 35 alapunkti b tähenduses või lähedaste perekondlike suhete kaudu.

Isikud, kelle suhtes piirang praegu kehtib:

Isik	Alus	Tema kontrolli all olevad üksused, kes on seetõttu projektiomanikuna keelatud
[NIMI]	≥20% osanik	[LOETLEDA KÕIK ÜKSUSED]
[NIMI]	Juhatuseliige	[LOETLEDA KÕIK ÜKSUSED]
[NIMI]	Juhatuseliige	[LOETLEDA KÕIK ÜKSUSED]

Täitke see tabel ausalt ja täielikult. See on kõige tõenäolisem koht, kus konflikt hiljem avastatakse. Loetleda tuleb iga äriühing, kus ≥20% osanikul või juhatuse liikmel on kontroll, ja iga selline tuleb kanda automaatselt seotud isikute sõela nimekirja (lisa 10 § 3 ja lisa 14). Nimekirja uuendatakse igal muudatusel ja vaadatakse üle vähemalt kord aastas.

Taotleja peab **seotud isikute registrit**, mida sõelutakse automaatselt projektiomaniku vastuvõtmisel ja uuesti enne iga pakkumise avamist.

8. Kontserni struktuur ja muud reguleeritud üksused

Üksus	Suhe	Tegevus	Reguleeritud?	Asutus
[NIMI]	[Emaettevõtja / sidusettevõtja / tütarettevõtja]	[TEGEVUS]	[Jah/Ei]	[ASUTUS]

[Või: Taotleja ei kuulu kontserni ja tal ei ole tütarettevõtjaid.]

9. Osaluste rahastamine

Iga osanik kinnitab, et osaluse omandamiseks kasutatud vahendid on tema enda, seaduslikult saadud ega ole rahastatud taotleja varaga tagatud laenuga. Vahendite päritolu tõendid on lisatud iga vähemalt 20% osaluse omaniku kohta.

Osanik	Sissemakse (EUR)	Vahendite päritolu	Tõend lisatud
[NIMI]	[SUMMA]	[Palk / ärikasum / vara müük / muu]	[Pangaväljavõtted / maksudeklaratsioon / müügileping]

10. Muudatused

Taotleja kohustub teavitama Finantsinspektsiooni viivitamata igast käesolevas lisas esitatud teabe muudatusest, sh osaniku, osaluse protsendi, tegeliku kasusaaja või art 8 lg 2 alla kuuluvate isikute muutumisest.

11. Lisad

- 1. Äriregistri väljavõte (B-kaart) taotleja kohta
- 2. Osanike nimekiri
- 3. Registriväljavõtted iga ahelas oleva juriidilisest isikust osaniku kohta
- 4. Iga tegeliku kasusaaja isikut tõendava dokumendi koopia
- 5. Omanike struktuuri skeem (§ 5) allkirjastatud PDF-ina
- 6. Osanike leping, kui on
- 7. Vahendite päritolu tõendid iga ≥20% omaniku kohta
- 8. Seotud isikute register (kehtiv versioon)

Kinnitus

Allakirjutanud, olles [ETTEVÕTE OÜ] juhatuse kõik liikmed, kinnitavad, et käesolevas lisas ja selle lisades esitatud teave on allkirjastamise kuupäeva seisuga **täielik, õige ja mitteametlik**, ning et nad teavitavad Finantsinspektsiooni viivitamata igast muudatusest.

[JUHATUSE LIIGE 1] — juhatuse liige — digitaalselt allkirjastatud [KUUPÄEV] [JUHATUSE LIIGE 2] — juhatuse liige — digitaalselt allkirjastatud [KUUPÄEV]

Lisa 13 — Juhatuse liikmete elulookirjeldused ja sobivuse kinnitused

ECSPR art 12 lg 2 p k — ühingu juhtimise eest vastutavate füüsiliste isikute andmed; art 12 lg 2 p l — tõendid hea maine ning piisavate teadmiste, oskuste ja kogemuste kohta. Iga dokument tuleb asjaomasel isikul digitaalselt allkirjastada.**

Samuti nõutav: Finantsinspektsiooni oma sobivuse küsimustik, täidetud ja allkirjastatud iga juhatuseliikme poolt, mis on kättesaadav Finantsinspektsiooni sobivusmenetluse läbiviimise juhendi juures. Alltoodud vormid **täiendavad** seda küsimustikku, mitte ei asenda seda.

Otskohene hinnang: ebapiisav finantssektori kogemus juhatustes on kõige sagedasem keeldumise või pikaleveniva küsitlemise põhjus. Kahest tugeva ärilise ja turundustaugaga, kuid reguleeritud sektori kogemusest isikust koosnev juhatus satub raskustesse. Kui olukord on praegu selline, lahendage see enne esitamist — värvake või määrake liige, kellel on tõendatav finantsteenuste kogemus, ja suutke näidata, et ta on ühingu juhtimisse tegelikult kaasatud, mitte nominaalselt määratud.

Sisukord

- 13.1.1 CV — juhatuseliige 2
- 13.1.2 Sobivuse kinnitus — juhatuseliige 2
- 13.2.1 CV — juhatuseliige 1
- 13.2.2 Sobivuse kinnitus — juhatuseliige 1
- 13.3 Juhatuseliikmete kollektiivse sobivuse hinnang
- 13.4 Lisad

13.x.1 CV — VORM

1. Isikuandmed

Täisnimi	[NIMI]
Sünniaeg ja -koht	[SÜNNIAEG], [KOHT]
Isikukood	[KOOD]
Kodakondsus	[KODAKONDSUS]
Elukohariik	[RIIK]
Aadress	[AADRESS]
Kontakt	[E-POST], [TELEFON]
Kavandatav ametikoht	[ETTEVÕTE OÜ] juhatuseliige
Kavandatav vastutusvaldkond	[nt vastavuskontroll ja riskijuhtimine / kaasamine ja käit]
Kavandatav ajapanus	[X] tundi nädalas / täiskohaga

2. Haridus

Periood	Õppeasutus	Õppekava	Kraad
[AAAA-AAAA]	[ASUTUS]	[ÕPPEKAVA]	[KRAAD]

3. Kutsekvalifikatsioonid ja täiendkoolitus

Aasta	Kvalifikatsioon / koolitus	Väljaandja	Seos ametikohaga
[AAAA]	[KVALIFIKATSIOON]	[VÄLJAANDJA]	[nt väärtpaberiturg, rahapesu tõkestamine, riskijuhtimine]

4. Töökogemus — kronoloogiliselt, lünkadeta

Kajastada **iga periood** alates hariduse omandamisest. Selgitamata lüngad tekitavad küsimusi. Lünga korral märkida põhjus.

[Ametikoht] — [Tööandja], [Riik] — [KK/AAAA] kuni [KK/AAAA] - Sektor: [SEKTOR]. Reguleeritud üksus: [Jah — asutus ja tegevusloa liik / Ei]. - Organisatsiooni suurus: [X] töötajat, [X] eurot käive / varad. - Alluvus: [ROLL]. Otsealluvaid: [X]. Eelarvevastutus: [X] eurot. - Vastutusala: [3-5 punkti, konkreetselt]. - Seos kavandatava ametikohaga: [Siduda sõnaselgelt ühisrahastuse, investorikaitse, finantsregulatsiooni, riskijuhtimise, vastavuskontrolli, tehnoloogia või reguleeritud ettevõtja juhtimisega. **Ärge jätke seda lugeja tuletada.**]

(Korrata iga ametikoha kohta, viimane esimesena.)

5. Praegused ja endised juhtorgani liikmesused

Üksus	Registrikood	Riik	Ametikoht	Alates	Kuni	Reguleeritud?	Ajapanus
[ÜKSUS]	[KOOD]	[RIIK]	[AMETIKOHT]	[KUUPÄEV]	[KUUPÄEV/praegune]	[J/E]	[t/nädalas]

Ajapanus kõigi ametikohtade peale kokku: [X] tundi nädalas. Kinnitus, et see jätab piisavalt aega kavandatava rolli täitmiseks: [avaldus].

6. Vähemalt 10% osalused

Üksus	Registrikood	Riik	%	Tegevus

7. Ametikohaga seotud teadmised

Käsitleda iga valdkonda tõendite, mitte väidete kaudu:

Valdkond	Teadmiste ja kogemuste tõend
Finantsturud ja -instrumendid	[Kus omandatud, millise perioodi jooksul]
Finantsteenuste regulatsioon, eelkõige ECSPP	[Koolitus, kogemus, publikatsioonid, varasemad tegevusloamenetlused]
Investorikaitse ja äritegevuse hea tava	
Riskijuhtimine ja sisekontroll	
Reguleeritud ettevõtja juhtimine	
Finantsaruandlus ja usaldatavusnõuded	
Rahapesu tõkestamine ja finantskuritegevus	
Infotehnoloogia ja infoturve	
Äristrateegia ja juhtimine	

8. Keeled

[KEEL — tase], [KEEL — tase]. Eesti keele oskus: [tase]. (Oluline: taotlus ja suur osa järelevalvelisest kirjavahetusest on eesti keeles.)

9. Kinnitus

Kinnitan, et käesolev elulookirjeldus on täielik, õige ja mitteeksitav.

[NIMI] — digitaalselt allkirjastatud [KUUPÄEV]

13.x.2 SOBIVUSE KINNITUS — VORM

Hea maine, aususe, usaldusväärsuse ja sobivuse kinnitus, mis on antud määruse (EL) 2020/1503 artikli 12 lõike 2 punkti I tähenduses

Mina, [NIMI], isikukood [KOOD], elukohaga [AADRESS], keda kavandatakse [ETTEVÕTE OÜ], registrikood [REG NR], juhatuse liikmeks, kinnitan järgmist.

A. Karistusõiguslikud asjaolud

Kinnitan, et **ei ole** karistatud ega ole minu suhtes pooleli kriminaalmenetlust seoses ühegi süüteoga, mis puudutab:

1. siseriiklikku või välisriigi **äriõigust**;
2. siseriiklikku või välisriigi **maksejõuetusõigust**;
3. siseriiklikku või välisriigi **finantsteenuste õigust**, sh väärtpaberi-, panga-, kindlustus-, makseteenuste ja ühisrahastuse õigusakte;
4. **rahapesu või terrorismi rahastamist**;
5. **pettust**, kelmust, ebaausust, vargust, omastamist, võltsimist, altkäemaksu, korruptsiooni, maksudest kõrvalehoidumist või turukuritarvitust;
6. **kutsealase vastutuse** kohustusi;
7. muud vangistusega karistatavat süütegu.

Kui mõnda ülaltoodust ei saa kinnitada, kirjeldada täielikult: [ÜKSIKASJAD — jurisdiktsioon, süütegu, kuupäev, tulemus, karistus, praegune seis ja rehabilitatsioon]. **Ärge jätke asjaolu avaldamata põhjusel, et see on kustunud, väheoluline või teises riigis. Hiljem avastatud avaldamata jätmist käsitletakse palju raskemalt kui alusasjaolu ennast.**

B. Regulaatiivsed ja haldusõiguslikud asjaolud

Kinnitan, et:

1. mulle **ei ole** keeldutud andmast ega ole ära võetud ühtki tegevusluba, registreeringut, liikmesust ega litsentsi ettevõtluse või kutsealaga tegelemiseks;
2. minu suhtes **ei kohaldata** ühtki finantsjärelevalveasutuse kehtestatud keeldu, ärikeeldu ega piirangut üheski riigis;
3. minu suhtes **ei ole** kohaldatud ühtki distsiplinaar-, haldus- ega sunnimeedet järelevalveasutuse, kutseühingu ega iseregulatsiooniorganisatsiooni poolt;
4. mind **ei ole** töölt vabastatud ega usalduspositsioonilt tagandatud süülisel alusel;
5. minu suhtes **ei ole** pooleli ühtki järelevalve- ega õiguskaitseasutuse uurimist.

Erandid: [ÜKSIKASJAD või „puuduvad“].

C. Maksejõuetus ja finantsseisund

Kinnitan, et:

1. mind **ei ole** kuulutatud pankrotis ega ole ma sõlminud võlausaldajatega kompromissi;
2. minu suhtes **ei ole** rahuldamata kohtuotsusega võlga ega täitemenetlust;
3. **ei ole** täitnud juhtimis- ega järelevalvefunktsiooni üheski ettevõtjas, mis läks maksejõuetuks, likvideerimisele või pankrotimenetlusele minu ametiajal või ühe aasta jooksul pärast lahkumist;
4. minu suhtes **ei kohaldata** ärikeeldu üheski jurisdiktsioonis;
5. minu finantsseisund on korras ega tekita riski ühingu usaldusväärsusele ja kaalutletud juhtimisele.

Erandid: [ÜKSIKASJAD või „puuduvad“].

D. Huvide konfliktid

1. Minu muud ärihuv, juhtorgani liikmesused ja osalused on avaldatud minu CV-s (§ 5–6).
2. Nendest huvidest tulenevad tegelikud või võimalikud konfliktid: [KIRJELDADA või „ei ole tuvastatud“].
3. **ECSPP art 8 lg 2**: mõistan, et ükski minu kontrolli all olev üksus ega ükski minuga kontrolli või lähedaste perekondlike suhete kaudu seotud üksus ei tohi olla ühingu ühisrahastusplatvormil projektiomanikuks vastu võetud. Olen avaldanud kõik sellised üksused kandmiseks seotud isikute registrisse. Need on: [LOETLEDA või „puuduvad“].
4. Kohustun deklareerima iga uue konflikti juhatusele ja vastavusjuhile **kohe** selle tekkimisel ning hoiduma igast otsusest, milles mul on konflikt.

E. Ajapanus ja võimekus

Kinnitan, et suudan pühendada rollile **[X] tundi nädalas**; et minu muud ametikohad, mis on loetletud CV § 5-s, ei takista kohustuste täitmist; ja et teavitan ühingu enne mis tahes täiendava ametikoha vastuvõtmist.

F. Teadmised, oskused ja kogemused

Kinnitan, et mul on kavandatava rolli täitmiseks piisavad teadmised, oskused ja kogemused, nagu on tõendatud minu CV-s, ning kohustun neid hoidma ja arendama lisa 4 § 10 koolitusprogrammi kaudu.

G. Kohustused

Kohustun: 1. tegutsema ausalt, õiglaselt ja professionaalselt ühingu klientide parimates huvides; 2. järgima määrust (EL) 2020/1503, selle delegeeritud akte, Eesti õigust ja ühingu sise-eeskirju; 3. **teavitama juhatust, vastavusjuhti ja vajaduse korral Finantsinspeksiooni viivitamata** igast eespool kinnitatud asjaolu muutumisest; 4. tegema Finantsinspeksiooniga täielikku ja ausat koostööd; 5. mitte takistama ega ebakohaselt mõjutama vastavuskontrolli, riskijuhtimise ega auditifunktsiooni.

H. Nõusolek

Annan nõusoleku, et Finantsinspeksioon kontrollib käesolevat kinnitust, sh hankides karistusregistri ja regulatiivseid andmeid mis tahes asutuselt mis tahes jurisdiktsioonis, ning et minu isikuandmeid töödeldakse ühingu tegevusloa menetlemise ja jooksva järelevalve eesmärgil.

I. Kinnitus

Kinnitan, et käesolevas kinnituses ja minu elulookirjelduses esitatud andmed on **tõesed, täielikud ja mitteeksitavad**, ning olen teadlik, et valeandmete või eksitava teabe esitamine Finantsinspeksioonile võib olla süütegu ja toob igal juhul kaasa järelduse, et ma ei ole hea mainega.

[NIMI] — digitaalselt allkirjastatud [KUUPÄEV]

13.3 Juhatuse kollektiivne sobivus

Koostab ühing, mitte üksikisikud. Finantsinspeksioon hindab juhatust nii kollektiivselt kui ka individuaalselt.

Pädevusmaatriks

Pädevus	[LIIGE 1]	[LIIGE 2]	Kollektiivne kaetus
Finantsturud ja -instrumendid	●●○	●○○	[Piisav / Lünk]
ECSPR ja finantsteenuste regulatsioon			
Investorikaitse ja äritegevuse hea tava			
Riskijuhtimine			
Vastavuskontroll ja sisekontroll			
Reguleeritud ettevõtja juhtimine			
Finantsaruandlus ja usaldatavusnõuded			
Rahapesu tõkestamine			
IT ja infoturve			
Strateegia ja ärijuhtimine			
Eesti õigus- ja turukeskkond			

Skaala: ●●● ulatuslik, ●●○ hea, ●○○ algtase, ○○○ puudub.

Tuvastatud lüngad ja nende käsitlemine

Lünk	Maandamine	Tähtaeg
[nt vähene varasem kogemus tegevusloamenetlusega]	[nt palgatud väline vastavusnõustaja [FIRMA]; vastavusjuht [X] aasta reguleeritud sektori kogemusega; juhatuse koolitusprogramm]	[KUUPÄEV]

Juhatuse koosseis ja sõltumatus

Liikmete arv: [X]. Vastutuse jaotus: [LIIGE 1 — valdkond]; [LIIGE 2 — valdkond]. Koosolekute sagedus: igakuine. Otsustamine: [põhikirja § 5.4 kohaselt]. Nõukogu: [puudub / koosseis].

Avaldus: juhatusel tervikuna on piisavad kollektiivsed teadmised, oskused ja kogemused ühingu ühisrahastustegevuse juhtimiseks ning sellest tulenevate riskide mõistmiseks ja kontrollimiseks, ning iga liige pühendab oma ülesannete täitmiseks piisavalt aega.

13.4 Lisad iga juhatuse liikme kohta

- CV (13.x.1), digitaalselt allkirjastatud
- Sobivuse kinnitus (13.x.2), digitaalselt allkirjastatud
- Finantsinspeksiooni sobivuse küsimustik**, täidetud ja allkirjastatud
- Karistusregistri väljavõtte kodakondsusriigist ja igast viimase [10] aasta elukohariigist, mitte vanem kui **3 kuud**
- Isikut tõendava dokumendi koopia
- Diplomite ja kutsequalifikatsioonide koopiad
- Äriregistri väljavõtte praeguste ja endiste juhtorgani liikmesuste kohta
- [Soovitajate kontaktid, kui neile tuginetakse]
- [Iga avaldatud negatiivse asjaolu selgitus eraldi allkirjastatud lehel]

Lisa 14 — Huvide konflikti vältimise poliitika

ECSPR art 8 ja art 12 lg 2 p m — sisereeglid, mis takistavad seotud isikutel osaleda projektiomanikuna. [△] Delegeeritud määrus (EL) 2022/2111 täpsustab huvide konfliktide nõudeid.

Versioon: 1.0 | **Vastutaja:** vastavusjuht | **Kinnitatud:** juhatus [KUUPÄEV]

1. Eesmärk

Tuvastada, vältida, hallata ja avalikustada huvide konflikte, mis võivad kahjustada klientide huve, ning rakendada ECSPR artiklis 8 sätestatud **absoluutseid keelde**.

2. Absoluutne keeld — artikkel 8 lõige 2

[ETTEVÕTE OÜ] ei võta oma ühisrahasutusplatvormil projektiomanikuna vastu:

(a) osanikku, kellele kuulub **20% või rohkem** osakapitalist või häälest; **(b)** oma **juhti ega töötajat**; **(c)** füüsilist ega juriidilist isikut, kes on nimetatud isikutega **seotud kontrolli kaudu** direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 35 alapunkti b tähenduses või **lähedaste perekondlike suhete** kaudu.

See ei ole juhtumipõhise kaalutlemise, maandamise ega avalikustamise küsimus. See on keeld. Piirmäära, väheolulisuse erandit ega loobumisvõimalust ei ole.

„**Lähedane perekondlik suhe**“ tähendab ühingu tõlgenduses: abikaasa või registreeritud partner; koos elav elukaaslane; laps, kasulaps või lapsendatud laps; vanem või kasuvanem; õde-vend; ning kõigi eelnimetatud abikaasa või partner. Kahtluse korral loetakse isik piirangu alla kuuluvaks.

2.1 Praktiline tagajärg asutajatele

Asutajad ja iga vähemalt 20% osanik **ei saa kaasata kapitali oma ettevõtetele sellel platvormil**. Iga struktuur, mille eesmärk on see tulemus kaudselt saavutada — nominaalne kolmandast isikust omanik, hiljuti asutatud äriühing sõbraliku registriomanikuga, osade võõrandamine alla 20% vahetult enne nimekirja lisamist — käsitatakse art 8 lg 2 kõrvalehoidmisena ja art 3 kohase ausa käitumise kohustuse rikkumisena.

Fikseerige see tagajärg sõnaselgelt juhatuse protokollis poliitika vastuvõtmise ajal. Parem on, kui Finantsinspeksioon näeb, et taotleja mõistis ja aktsepteeris piirangut algusest peale, kui et ta avastab hiljem, et see nii ei olnud.

2.2 Seotud isikute register

Vastavuskontrolli peab seotud isikute registrit, milles on: - iga vähemalt 20% osanik ja iga tema kontrolli all olev üksus; - iga juhatuse liige, juht ja töötaja ning iga nende kontrolli all olev üksus; - iga tuvastatav lähedaste perekondlike suhete kaudu seotud isik ja iga tema kontrolli all olev üksus.

Registrit: - täidetakse tegevusloa saamisel lisade 12 ja 13 deklaratsioonide alusel; - uuendatakse **iga** osaniku, juhatuse liikme või töötaja muutumisel 5 tööpäeva jooksul; - kinnitatakse iga asjaomase isiku kirjaliku deklaratsiooniga **kord aastas**; - laaditakse automaatsesse sõelteenusesse ja käivitatakse projektiomaniku vastuvõtmisel **ning uuesti vahetult enne iga pakkumise avamist**; - säilitatakse 5 aastat.

2.3 Sõelumine ja tulemus

Iga vaste — täpne või tõenäosuslik üle seadistatud läve — **blokeerib** vastuvõtmise ja nimekirja lisamise kuni vastavuskontrolli käsitsi ülevaatuseni. Kinnitatud seotud isiku vaste toob kaasa keeldumise, mis edastatakse taotlejale koos põhjendusega ja registreeritakse. Valepositiivne vaste dokumenteeritakse koos analüüsiga ja kinnitatakse vastavuskontrolli poolt.

3. Osalemine investorina — artikkel 8 lõige 3

Vähemalt 20% osanikud, juhid ja töötajad ning nendega kontrolli või lähedaste perekondlike suhete kaudu seotud isikud **võivad** investeerida platvormil pakutavatesse projektidesse tingimusel, et:

- investeering tehakse **täpselt samadel tingimustel** kui teistele investoritele, ilma eeliseta jaotuses, hinnas, teabes ega ajastuses;
- eelistatud juurdepääsu teabele ei anta**. Seotud isikud ei tohi vaadata pakkumise materjale enne üldist avaldamist ega osaleda eelmüügis;
- investeering **avalikustatakse platvormil** pakkumise lehel teistele investoritele selgelt nähtaval kujul, sh seotud isiku identiteet, tema suhe ühinguga ning investeeritud summa või osakaal;
- investeeringust **teavitatakse eelnevalt vastavuskontrolli, kes selle kinnitab** enne selle tegemist, ja see kantakse huvide konfliktide registrisse;
- seotud isikute osalus üheski pakkumises ei ületa **[20%]** kaasatud summast, et ei tekiks muljet, nagu rahastaks ühing oma pakkumisi;
- ükski seotud isik ei osale otsuses pakkumise nimekirja lisamise, hinnastamise, reklaamimise, peatamise ega sulgemise kohta, millesse ta on investeerinud või kavatseb investeerida.

4. Muud konfliktid — tuvastamine

Konflikt	Risk	Käsitlemine
Edukustasu loob ajendi lisada nõrku projekte	Kliendikahju	Otsuse teeb nimekirja lisamise komisjon, kust on välja jäetud iga isik, kelle tasu sõltub sellest pakkumisest; vastavuskontrolli veto; kvalitatiivne eeltingimus muutuvtasule (lisa 4 § 9)
Ühing nii abistab kui ka kontrollib põhiteabedokumenti	Enesekontroll	Ühing ei koosta põhiteabedokumente ega võta nende koostamise eest tasu. Kontrolli teostavad töötajad, kes ei osalenud dokumendi ettevalmistamises
Töötajal on isiklik suhe projektiomanikuga	Kallutatud hoolsusmeetmed	Kohustuslik deklaratsioon; toimiku üleandmine; teine ülevaatus
Juhatuse liige on investeerinud nimekirja lisatud pakkumisse	Kallutatud otsused	Taandamine kõigist selle pakkumise otsustest, protokollituna
Partner või mõjuisik saab tasu investeeringute mahult	Ajend valesti müügiks	Keelatud. Ainult fikseeritud tasu kvalifitseeritud kontakti kohta
Projektiomanik pakub töötajale hüve	Ebakohane mõjutamine	Kingituste ja külalislahkuse kord; register; üle [50] euro nõuab kinnitust, üle [150] euro keeldutakse
Ühing omandab osaluse projektiomanikus tasu osana	Huvi pakkumise edu ja hilisemate väljumiste vastu	Avalikustatakse nähtavalt pakkumise lehel ja põhiteabedokumendis; piiratud [1]-ga kaasatud summast; juhatuse kohta ei võeta; nimekirja lisamise otsuses ei osaleta
Ristosalus ühingu ja projektiomaniku juhtorganites	Mitmene	Keelatud
Isiklikud tehingud nimekirja lisatud projektiomaniku osadega	Siseteabe kuritarvitamine	Isiklike tehingute kord, lisa 14-B
Tarnija on seotud juhatuse liikmega	Hinna ja kvaliteedi suhe; vahendite väärkasutus	Avalikustamine; konkureeriv menetlus; juhatuse kinnitus ilma konfliktse liikmeta
Kaebus puudutab otsust, mille tegi kaebust menetlev isik	Ebaõiglane tulemus	Üleandmine teisele; eskaleerimine juhatuse liikmele, kes ei olnud kaasatud

5. Menetlus

5.1 Tuvastamine. Iga käesoleva poliitika alla kuuluv isik peab deklareerima konflikti **kohe teadasaamisel** — mitte järgmisel iga-aastasel deklaratsioonil. Deklaratsioonid esitatakse kirjalikult vastavusjuhile.

5.2 Hindamine. Vastavuskontroll hindab 2 tööpäeva jooksul: kas see kuulub art 8 lg 2 keelu alla (→ keelduda, edasist analüüsi ei tehta) või on tegemist hallatava konfliktiga (→ määrata meetmed).

5.3 Käsitlemine, eelistuse järjekorras. 1. **Vältida** — keelduda ärisuhtest, suhtest või tehingust. 2. **Ennetada** — eraldada ülesanded, piirata teabevoogu, anda toimik üle teisele. 3. **Hallata** — taandamine, sõltumatu ülevaatus, teine kinnitus. 4. **Avalikustada** — üksnes juhul, kui eelnev ei ole piisav. Avalikustamine on **viimane abinõu**, mitte käsitlemise asendaja. Avalikustamine peab olema konkreetne, püsival andmekandjal ja antud enne kliendi tegutsemist.

5.4 Kui konflikti ei saa käsitleda nii, et kliendi huvide kahjustamise risk oleks mõistliku kindlusega välditud, **keeldub ühing ärisuhtest**.

5.5 Registreerimine. Iga konflikt — tuvastatud, hallatud või keeldutud — kantakse huvide konfliktide registrisse koos kuupäeva, isiku, kirjelduse, kategooria, hinnangu, meetmete, otsustaja, avalikustamise ja ülevaatuskuupäevaga. Säilitatakse 5 aastat. Juhatus vaatab üle kord kuus.

6. Deklaratsioonid

Deklaratsioon	Kes	Millal
Täielik konfliktide ja seotud isikute deklaratsioon	Juhatuse liikmed, kõik töötajad, kliendisuhtluses või otsustamises osalevad töövõtjad	Tööle asumisel, seejärel kord aastas
Sündmusepõhine deklaratsioon	Kõik ülaltoodud	Kohe iga uue huvi, suhte, ametikoha või osaluse tekkimisel
Pakkumispõhine deklaratsioon	Iga nimekirja lisamise komisjoni liige ja iga hoolsusmeetmetes osaleja	Enne iga nimekirja lisamise otsust
Investeeringideklaratsioon	Iga investeerida kavatsev seotud isik	Enne investeerimist

Deklareerimata jätmine on distsiplinaarrikkumine ja juhatuse liikme puhul asjaolu, mis mõjutab sobivust art 12 lg 2 p I tähenduses.

7. Avalikustamine klientidele

Kui kasutatakse avalikustamist, esitatakse see: - **pakkumise lehel**, nähtaval kohal, mitte joonealuses märkuses; - **põhiteabedokumendis**, ühisrahastusteenuse osutajat käsitlevas osas (l lisa); - **üldise konfliktide avaldusena** veebisaidil, mis kirjeldab tekkivate konfliktide liike ja võetud meetmeid ning mida uuendatakse vähemalt kord aastas.

Avalikustamises öeldakse selgelt, milles konflikt seisneb, kelle huve see mõjutab ja mida ühing on selle suhtes teinud. Üldsõnaline formuleering nagu „konflikte võib aeg-ajalt tekkida“ ei vasta käesolevale poliitikale.

8. Tasustamine ja hüved

- Ükski tasustamisstruktuur ei tohi luua ajendit tegutseda vastuolus klientide huvidega.
- Vastavuskontrolli, riskijuhtimise, rahapesu tõkestamise ja andmekaitse tasu ei sisalda tuluga seotud muutuvkomponenti.
- Ühing ei maksa ega võta vastu tasu, vahendustasu ega mitterahalist hüve, mis ajendaks teda või kolmandat isikut suunama investoreid konkreetse pakkumise juurde.
- Partner- ja soovitusetasu on fikseeritud tasu kvalifitseeritud kontakti kohta, mitte kunagi investeeritud euro kohta. *▲ Nõutav juristi kinnitus enne käivitamist.*
- Kolmandast isikust reklaamijatele makstakse fikseeritud tasu, mis avalikustatakse tasulise koostööna, ning nad ei tohi reklaamida üksikpakkumisi.

9. Koolitus ja seire

Kõik töötajad läbivad konfliktide koolituse tööle asumisel ja kord aastas, kasutades registrist võetud tegelikke stsenaariume. Vastavuskontrolli seire (lisa 6 § 8) testib vähemalt kvartaalselt: deklaratsioonide täielikkust; seotud isikute sõela teostamist igal pakkumisel; avalikustatud teabe õigsust; ja taandamiste toimumist nimekirja lisamise komisjoni protokollides.

10. Aruandlus

Igakuiselt juhatusele: uued kanded, avatud konfliktid, keeldumised, rikkumised. Kord aastas juhatusele: poliitika ja registri täielik ülevaatus, sh kas mõni konfliktikategooria kordub ja tuleks struktuurselt kõrvaldada.

Lisa 14-A — Huvide konfliktide registri vorm

ID	Kuupäev	Isik	Kategooria	Kirjeldus	Art 8 lg 2?	Hinnang	Meetmed	Avalikustatud?	Otsustaja	Ülevaatuse kuupäev	Olek
----	---------	------	------------	-----------	-------------	---------	---------	----------------	-----------	--------------------	------

Lisa 14-B — Isiklike tehingute kord

1. Käesolev lisa kohaldub kõigile juhatuse liikmetele, töötajatele ja töövõtjatele, kellel on juurdepääs projektiomanike mitteavalikule teabele („hõlmatud isikud“).
2. Hõlmatud isik **ei tohi** omandada ega võõrandada osalust projektiomanikus, kellel on platvormil käimasolev pakkumine või kes on taotlenud nimekirja lisamist, muul viisil kui platvormi kaudu samadel tingimustel teiste investoritega ja vastavusjuhi eelneval kirjalikul loal.
3. Hõlmatud isik **ei tohi** teha tehinguid ühegi äriühingu väärtpaberitega ühingu kaudu saadud mitteavaliku teabe alusel.
4. Hõlmatud isik **ei tohi** nõustada ega ajendada teist isikut sellise teabe alusel tehinguid tegema.
5. Loataotlused esitatakse kirjalikult enne tehingut ning rahuldatakse või jäetakse rahuldamata 2 tööpäeva jooksul, põhjendused registreeritakse.
6. Kõik lubatud tehingud kantakse isiklike tehingute registrisse, mille juhatus vaatab üle kvartaalselt.
7. Hõlmatud isikud kinnitavad nõuete täitmist kord aastas.
8. Rikkumine on distsiplinaarrikkumine ja võib olla turukuritarvitus, kui asjaomane väärtpaber on kauplemisele võetud.

Kinnitatud: [ETTEVÕTE OÜ] juhatus, [KUUPÄEV].

Lisa 15 — Tegevuse edasiandmise kord

ECSPR art 9 ja art 12 lg 2 p n. Artikkel 9 sätestab, et ühisrahastusteenuse osutaja, kes tugineb tegevusülesannete täitmisel kolmandale isikule, võtab kõik mõistlikud meetmed täiendava operatsiooniriski vältimiseks, ning et tegevuse edasiandmine ei tohi halvendada teenuseosutaja sisekontrolli kvaliteeti ega pädeva asutuse võimet teostada järelevalvet. Tegevuse edasiandmine ei anna üle vastutust — ühing jääb igal ajal täielikult vastutavaks nõuete täitmise eest.**

Versioon: 1.0 | **Vastutaja:** vastavusjuht | **Kinnitatud:** juhatus [KUUPÄEV]

1. Põhimõtted

- 1. Tegevuse edasiandmine ei vähenda kunagi ühingu regulatiivset vastutust.
- 2. Ühing säilitab piisava sisemise pädevuse, et **mõista, suunata, kahtluse alla seada ja vajaduse korral asendada** iga teenusepakkuja. Funktsiooni, mida ühing ei suuda hinnata, ei saa ta ohutult edasi anda.
- 3. Tegevuse edasiandmine ei tohi halvendada Finantsinspeksiooni võimet ühingu üle järelevalvet teostada.
- 4. Igal olulisel edasiandmisel peab olema dokumenteeritud ja testitud **väljumiskava**.
- 5. **Vastavuskontrolli funktsiooni sisuliselt kunagi edasi ei anta.** Välised nõustajad võivad seda toetada; vastavusjuht jääb ühingu vastutavaks isikuks.

2. Mida võib ja mida ei või edasi anda

Mitte kunagi edasi antav	Võib edasi anda kontrollidega
Üldjuhtimine ja strateegiline suunamine	Tarkvaraarendus ja hooldus
Vastavuskontrolli funktsioon (väline tugi lubatud)	Pilvemajutus ja taristu
Otsus pakkumine nimekirja lisada või sellest keelduda	Isiku tuvastamine (KYC)
Põhiteabedokumendi kontroll ja kinnitamine	Makseteenused ja vahendite kaitse (kohustuslik — art 10 lg 5)
Turundusteadete kinnitamine	Raamatupidamine ja palgaarvestus
Kaebuste lõplikud otsused	Esmatasandi kliiditugi (skriptipõhine, eskaleeruv)
Investorite liigituse ja piirangute määramine	Õigus- ja maksunõustamine
Juhatuse järelevalve ja riskivalmidus	Siseaudit / sõltumatu ülevaatus
Suhtlus Finantsinspeksiooniga	Turundusmaterjalide tootmine (mitte kinnitamine)
	Andmete hoiustamine

3. Olulisuse hindamine

Edasiandmine on **oluline**, kui vastab tõele mis tahes järgnevast: - puudus või tõrge halvendaks oluliselt ECSPR-i või Eesti õiguse täitmist; - see mõjutab investorite võimet investeerida, taganeda või oma investeeringut tõendada; - see hõlmab juurdepääsu kliendi isikuandmetele või finantsandmetele või nende töötlemist; - see on kriitiline funktsioonile, mille taasteaeg on 24 tundi või vähem (lisa 11 § 2); - aastane kulu ületab [25 000] eurot; - asendamine võtaks üle [30] päeva.

Praegused olulised edasiandmised:

Pakkuja	Funktsioon	Oluline?	Riik	Andmetele juurdepääs	Lepingu kuupäev	Väljumisperiood
[MAKSETEENUSE PAKKUJA]	Makseteenused, kliendi vahendite kaitse	Jah	[RIIK]	Investorite isikuandmed, makseandmed	[KUUPÄEV]	[60] päeva
[PILVETEENUS]	Majutus	Jah	EMP	Kõik platvormi andmed	[KUUPÄEV]	[180] päeva
[KYC-TEENUS]	Isiku tuvastamine, sanktsioonide sõel	Jah	[RIIK]	Isikut tõendavad dokumendid, sõela tulemused	[KUUPÄEV]	[30] päeva
[ARENDUSPARTNER]	Arendus ja hooldus	Jah	[RIIK]	Piiratud tootmisjuurdepääs, auditeeritud	[KUUPÄEV]	[90] päeva
[RAAMATUPIDAMISFIRMA]	Raamatupidamine, palgaarvestus	Ei	Eesti	Finants- ja töötajaandmed	[KUUPÄEV]	[30] päeva
[ÕIGUSBÜROO]	Õigusnõustamine	Ei	Eesti	Juhiste kohaselt	[KUUPÄEV]	Kohene
[VARUTEENINDAJA]	Tegevuse lõpetamise teenindus	Jah	[RIIK]	Täielikud investorite andmed käivitamisel	[KUUPÄEV]	Ei kohaldu
[ÜLEVAATUSFIRMA]	Iga-aastane sõltumatu vastavusülevaatus	Ei	[RIIK]	Vajalikud andmed	[KUUPÄEV]	[30] päeva

4. Hoolsusmeetmed enne lepingu sõlmimist

Valdkond	Nõue
Õiguslik ja regulatiivne	Asutamine, omandistruktuur, kasusaajad, sanktsioonide sõel, omatavad tegevusload (makseteenuse pakkuja puhul kontrollitud koduasutuse registrist), regulatiivne ajalugu
Finantsiline	Viimase [2] aasta aruanded, maksevõime hinnang, krediidiinfo
Tegevuslik	Võimekus, maht, soovitud võrreldavatelt klientidelt, võtmeisikutest sõltuvus
Infoturve	Turvapoliitika, sertifikaadid (ISO 27001, SOC 2), läbistustesti kokkuvõte, intsidentide ajalugu, krüpteerimine ja juurdepääsukontrollid
Andmekaitse	Üldmääruse täitmine, töötlemise asukohad, allatöötledajad, edastamismehhanismid, art 28 tingimuste vastuvõetavus
Talitluspidevus	Nende oma kava, taasteaeg ja andmekao piir, testimise tõendid
Kontsentratsioon	Kas ühing on liigselt sõltuv ühest pakkujast või pakkuja ühest kliendist
Edasine allhange	Kogu ahel avalikustatud; oluline allhange nõuab ühingu eelnevat kirjalikku nõusolekut
Konfliktid	Seos osaniku, juhatuse liikme või töötajaga (lisa 14)

Koostatakse kirjalik hoolsusmeetmete aruanne soovitusena, mille kinnitab vastavuskontroll ja oluliste edasiandmistele puhul ka juhatus.

5. Kohustuslikud lepingutingimused

Iga olulise edasiandmise leping peab sisaldama:

- Täpne ulatus**, teenustasemed ja tulemusnäitajad.
- Kohalduva õiguse täielik täitmine**, sh funktsiooniga seotud ECSPR-i kohustused ja üldmääruse art 28 tingimused isikuandmete töötlemisel.
- Auditi- ja juurdepääsuõigused** ühingu, tema auditoritele, sõltumatule ülevaatajale ja **Finantsinspeksioonile** — sh kohapealne juurdepääs ruumidele, süsteemidele, andmetele ja töötajatele, piiranguteta ja mõistliku etteteatamisega.
- Teabeõigused** — aruandlus, intsidentidest viivitamatu teavitamine, teavitamine igast olulisest muutusest pakkuja olukorras, omandistruktuuris või täitmisevõimekuses.
- Edasine allhange** — eelnev kirjalik nõusolek olulise allhanke puhul; pakkuja jääb täielikult vastutavaks oma alltöövõtjate eest; ühingu teavitatakse kogu ahelast ja selle muudatustest.
- Andmed** — asukoht piiratud EMP-ga, v.a kinnitatud edastamismehhanismi olemasolul; andmete kasutamine muul otstarbel keelatud; turvastandardid täpsustatud; tagastamine ja kustutamine lepingu lõppemisel.
- Talitluspidevus** — pakkuja kohustused, taasteaeg ja andmekao piir, testimine ja aruandlus.
- Konfidentsiaalsus**, mis kehtib ka pärast lepingu lõppemist.
- Ülesütlemisõigused**, sh kohene ülesütlemine: olulise rikkumise korral; maksejõuetuse korral; nõutava tegevusloa kaotuse korral; nõusolekuta kontrolli muutumise korral; Finantsinspeksiooni ettekirjutuse alusel.
- Väljumisabi** — kohustus teha koostööd migreerimisel, anda kõik andmed üle kokkulepitud masinloetavas vormingus ja jätkata teenuse osutamist üleminekuperioodil kuni [6] kuud kokkulepitud hindadega.
- Vastutus** ja riskile vastav kindlustus.
- Kohalduv õigus ja kohtualluvus** — Eesti õigus ja Eesti kohtud või vastastikku vastuvõetav EL-i foorum. *△ Vältida EL-i välist kohalduvat õigust oluliste edasiandmistele puhul; see raskendab järelevalveasutuse juurdepääsuõigust.*

6. Teavitus Finantsinspeksioonile

Ühing teavitab Finantsinspeksiooni igast **olulisest** tegevuse edasiandmisest enne selle algust ning igast olulisest muudatusest või lõpetamisest. Teavituses märgitakse pakkuja, funktsioon, olulisuse hinnang, jurisdiktsioon, kaasatud andmed, riskid ja maandamismeedmed ning väljumiskava. *△ Kinnitada Finantsinspeksiooni ootused teavituse vormi ja ajastuse osas.*

7. Jooksev haldus

Pakkuja kategooria	Suhte vastutaja	Ülevaatus sagedus	Sisu
Oluline	Nimeline juhatuse liige	Kvartaalne	Teenustaseme täitmine, intsidendid, turvaseis, finantsseisund, allhanke muudatused, väljumisvalmidus
Mitteoluline	Funktsiooni omanik	Aastane	Tulemuslikkus, kulu, jätkuv vajadus

Kõiki olulisi pakkujaid hinnatakse lisaks § 4 alusel **kord aastas** kirjalikult, aruandega juhatusele. Iga pakkuja, kes ei läbi ümberhindamist, suunatakse tähtajalisele parandusmeetmete kavale ning paralleelselt alustatakse väljumise ettevalmistamist.

Intsidentide käsitlemine. Iga pakkuja juures toimunud intsident, mis mõjutab ühingu kliente, andmeid või nõuete täitmist, kantakse ühingu enda intsidentide registrisse (lisa 8 § 4) ja käsitletakse nii, nagu oleks see toimunud sisemiselt, sh klientide heastamise kohustus.

8. Väljumiskavad

Iga olulise edasiandmise kohta hoitakse dokumenteeritud väljumiskava, mis hõlmab: käivitavaid sündmusi; alternatiivset pakkuja või sisemist lahendust, **hinnatud ja nimeliselt**; andmete migreerimise lähenemist ja vormingut; hinnangulist aega ja kulu; ajutist töökorraldust ülemineku ajal; klientide teavitamise kava; ja vastutavat isikut.

Väljumiskavad vaadatakse üle kord aastas. Makseteenuse pakkuja ja KYC-teenuse puhul ei ole alternatiiv üksnes tuvastatud, vaid **kontaktteeritav ja eelhinnatud**, et aktiveerimine ei algaks hankemenetlusest.

Stressiküsimus, mida kohaldatakse igal aastal igale olulisele pakkujale: *kui see pakkuja ütleks homme lepingu üles 30-päevase etteteatamisega, mida me täpselt teeksime?* Kui vastus ei ole konkreetne järjestus nimeliste osapoolte ja kuupäevadega, on väljumiskava ebapiisav.

9. Register

Tegevuse edasiandmise registris on iga kokkuleppe kohta: pakkuja, registrikood, funktsioon, olulisus, kriitilisus, teenuse osutamise ja andmete hoidmise riik, allhankijad, lepingu kuupäevad ja etteteatamistähtaeg, andmekategooriad, teenustase, suhte vastutaja, viimase hoolsusmeetmete ja ülevaatus kuupäev, väljumiskava viide, Finantsinspeksiooni teavituse kuupäev ja olek. Juhatus vaatab kvartaalselt üle; kättesaadav Finantsinspeksioonile nõudmisel.

△ Kui DORA kohaldub, peab IKT-kolmandate isikute register lisaks järgima ettenähtud vormi ja sisu. Kinnitada ja ühtlustada.

10. Aruandlus

Kvartaalselt juhatusele: oluliste pakujate tulemuslikkus, intsidendid, avatud parandusmeetmed, kontsentratsioonialal. Kord aastas: täieliku ümberhindamise tulemused, väljumiskavade ülevaatus, registri ülevaatus ja kontsentratsiooniriski hinnang kõigi pakujate lõikes.

Kinnitatud: [ETTEVÕTE OÜ] juhatus, [KUUPÄEV].

Lisa 16 — Kinnitus makseteenuste osutamise kohta

ECSPR art 12 lg 2 p p — kinnitus selle kohta, kas ühisrahastusteenuse osutaja kavatseb osutada makseteenuseid ise või kolmanda isiku kaudu vastavalt direktiivile (EL) 2015/2366 või teha seda määruse artikli 10 lõike 5 kohase korra alusel.

1. Kinnitus

[ETTEVÕTE OÜ], registrikood [REG NR], kinnitab, et ta EI OSUTA makseteenuseid ise.

Ühingul ei ole ega hakka olema makseasutuse ega e-raha asutuse tegevusluba. Ta ei hoia, kontrolli ega oma õigust käsutada kliendi vahendeid oma arvel ühelgi ajahetkel.

Kõik makseteenused seoses ühisrahastuspakkumistega platvormil **[PLATVORMI DOMEEN]** osutab **kolmandast isikust makseteenuse pakkuja, kellel on tegevusluba direktiivi (EL) 2015/2366 alusel**, vastavalt **määruse (EL) 2020/1503 artikli 10 lõikele 5**.

2. Makseteenuse pakkuja

Ärinimi	[PAKKUJA ÄRINIMI]
Registrikood	[REG NR]
Registrijärgne aadress	[AADRESS]
Tegevusluba	[Makseasutus / e-raha asutus / krediidasutus]
Koduriigi pädev asutus	[ASUTUS]
Tegevusloa number	[NUMBER]
Registrikanne	[Avaliku registri kande URL]
Piiriülene teenus Eestis	[Jah — teenuste vaba osutamine / asutamisevabadus / filiaal]
Leping ühingu	Kuupäevaga [KUUPÄEV] — lisatud lisas 20

3. Rahavood



Ühingu arvelduskontole ei laeku kunagi investorite vahendeid. Edukustasu arveldatakse projektiomanikule ja selle maksab projektiomanik pärast sulgemist oma kontolt. Ühing ei arva seda investorite märkimistest maha.

△ Kui äriiline kord on hoopis selline, et makseteenuse pakkuja arvab edukustasu arveldamisel maha ja kannab selle ühingu, tuleb see vootäpselt kirjeldada ja selgitada, kuidas ühing sellegipoolest kliendi vahendeid ei hoia. Ärge kirjeldage voogu, mis erineb tegelikult rakendatavast.

4. Artikli 10 lõike 5 kord

Ühing on kehtestanud järgmise korra tagamaks, et projektiomanikud võtavad ühisrahastuspakkumiste rahastust või mis tahes makset vastu üksnes makseteenuse pakkuja kaudu direktiivi (EL) 2015/2366 kohaselt:

- Lepinguline.** Projektiomaniku leping sätestab, et projektiomanik võtab platvormi kaudu kaasatud vahendeid vastu **üksnes** [MAKSETEENUSE PAKKUJA] käitatavale kontole ega võta vastu ega luba ühelgi seotud isikul vastu võtta ühtki makset investorilt muul viisil. Rikkumine on pakkumise kohese tühistamise ja nimekirja lisamise tasu kaotamise alus.
- Tehniline.** Platvorm ei paku ühtki mehhanismi, mille kaudu investor saaks kanda vahendeid mujale kui makseteenuse pakkuja kontole. Projektiomaniku pangaandmeid investoritele kunagi ei kuvata.
- Avalikustamine.** Iga põhiteabedokument ja iga pakkumise leht märgib, et vahendeid tuleb kanda üksnes platvormi makseteenuse pakkuja kaudu, ning hoiatab investoreid, et palve kanda raha projektiomanikule otse on pettuse tunnus, millest tuleb ühingu kohe teatada.
- Seire.** Vastavuskontroll kontrollib igal sulgemisel, et makseteenuse pakkuja vabastatud summa vastab täpselt platvormil märgituna registreeritud summale ning et projektiomanik on kirjalikult kinnitanud, et ta ei ole saanud üheltki investorilt vahendeid väljaspool makseteenuse pakkuja kanalit.
- Investorite teavitamine.** Vastuvõtmise protsess ja perioodilised teavitused märgivad, et ühing ei palu kunagi investoril kanda vahendeid muule kontole kui määratud eraldatud kliendikontole.

5. Hoidmine

[VALI ÜKS]

☐ Platvormil pakutavad instrumendid on osaühingu osad, mis on ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumendid. Neid ei registreerita finantsinstrumentide kontol ja neid ei saa füüsiliselt hoidjale üle anda. Õiguslikku omandit tõendab üksnes kanne äriseadustiku kohaselt peetavas osanike nimekirjas ja vajaduse korral Eesti äriregistris. Seetõttu **määruse (EL) 2020/1503 artikli 10 lõike 3 ei kohaldu** ning ei ühing ega kolmas isik ei osuta

hoidmisteenust.

□ Kui pakutakse instrumente, mida saab registreerida finantsinstrumentide kontol või füüsiliselt üle anda, hoiab neid **[HOIDJA NIMI]**, kellel on tegevusluba **[direktiivi 2013/36/EL / direktiivi 2014/65/EL]** alusel, väljastanud [ASUTUS], tegevusloa number [NUMBER].

△ *Analüüs peab olema juristi poolt kinnitatud ja on tõenäoline järelevalveline vaidluskoht. Kui kasutatakse esindajastruktuuri (vt lisa 5 § 6.3) ja esindaja hoiab instrumente, peab esindajal endal olema tegevusluba ühe nimetatud direktiivi alusel.*

6. Kohustused

Ühing kohustub:

1. mitte osutama makseteenuseid oma arvel enne vastava tegevusloa saamist ning teavitama Finantsinspeksiooni enne sellise taotluse esitamist;
2. mitte hoidma kliendi vahendeid oma bilansis ega ühelgi enda nimel oleval kontol, mis ei ole tegevusloaga pakkuja käitav eraldatud kliendikonto;
3. teavitama Finantsinspeksiooni viivitamata makseteenuse pakkuja vahetumisest, eelkirjeldatud korra olulisest muutumisest ning pakkuja tõrkest või maksejõuetusest;
4. jälgima pakkuja tegevusloa kehtivust ja finantsseisundit lisa 15 kohaselt ning hoidma hinnatud alternatiivset pakkujat;
5. võrdlema kliendijääke pakkujaga **iga päev** ja eskaleerima iga võrdlemata erinevuse lisa 7 § 4 kohaselt.

7. Lisad

1. Leping [MAKSETEENUSE PAKKUJA]-ga, kuupäevaga [KUUPÄEV] — **lisa 20**
2. [MAKSETEENUSE PAKKUJA] tüüptingimused inglise keeles — **lisa 20.1**
3. Väljavõte [KODURIIGI ASUTUSE] avalikust registrist, mis kinnitab pakkuja tegevusluba
4. [MAKSETEENUSE PAKKUJA] kinnitus eraldatud kliendikonto korra ja kohaldatava kaitsemeetodi kohta
5. Väljavõte projektiomaniku lepingust art 10 lg 5 kohustusega

[ETTEVÕTE OÜ] nimel:

[JUHATUSE LIIGE 1] — juhatuse liige — digitaalselt allkirjastatud [KUUPÄEV] [JUHATUSE LIIGE 2] — juhatuse liige — digitaalselt allkirjastatud [KUUPÄEV]

Lisa 17 — Kaebuste menetlemise kord

ECSPR art 7 ja art 12 lg 2 p o. Artikkel 7 nõuab tõhusat ja läbipaistvat korda klientidelt saadud kaebuste kiireks, õiglaseks ja järjepidevaks menetlemiseks ning nõuab, et kliendid saaksid esitada kaebusi tasuta. ^Δ Delegeeritud määrus (EL) 2022/2117 täpsustab nõuded ja standardvormi.

Versioon: 1.0 | **Vastutaja:** vastavusjuht | **Kinnitatud:** juhatus [KUUPÄEV]

1. Põhimõtted

- Kaebuse esitamine on **tasuta**. Kaebajalt ei tohi nõuda ühtki tasu, deposiiti ega kulu.
- Kaebusi menetletakse **kiiresti, õiglaselt ja järjepidevalt**, sisuliselt, sõltumata kliendi suurusest või vaidluse summast.
- Kaebused on **teave kontrollivigade kohta**, mitte tüli, mida minimeerida. Madal kaebuste arv, mis on saavutatud kaebuse esitamise raskeks tegemisega, on ebaõnnestumine, mitte edu.
- Kui kaebus paljastab puuduse, mis mõjutab teisi kliente, tuvastatakse ja heastatakse need kliendid **proaktiivselt**, sõltumata sellest, kas nad kaebasid (lisa 8 § 4.4).
- Kaebaja ei satu kunagi kaebuse esitamise tõttu ebasoodsamasse olukorda.

2. Määratlus

Kaebus on kliendi või võimaliku kliendi — investori või projektiomaniku — poolt või tema nimel esitatud rahulolematuse avaldus, olenemata selle põhjendatusest, mis puudutab ühingu osutatavaid ühisrahasusteenuseid.

See on kaebus sõltumata: kasutatud kanalist; kas kasutatakse sõna „kaebus“; kas see on suuline või kirjalik; kas isik palub vastust; või kas see näib põhjendatud.

Ei ole kaebused (kuid registreeritakse siiski, kui viitavad probleemile): üldpäringud; teabenõuded; tagasiside või funktsioonisoovid; rahulolematust **investeeringu tootlusega**, kui ei väideta ühingu teenusetõrget. Kui klient on investeeringu tulemusega rahulolematu **ja** väidab, et risk oli ebapiisavalt avalikustatud, **on** see kaebus.

3. Kuidas kaebust esitada

Kanal	Üksikasjad
Veebivorm	[PLATVORMI DOMEEN]/kaebused — kättesaadav ilma sisselogimiseta
E-post	kaebused@[DOMEEN]
Post	[ETTEVÕTE OÜ], [AADRESS], Eesti
Telefon	[NUMBER] — vastuvõtja fikseerib kirjalikult ja kinnitab kaebajale
Mis tahes muu kanal	Iga töötajani mis tahes viisil jõudnud kaebus edastatakse aadressile kaebused@[DOMEEN] samal tööpäeval

Vastuvõetavad keeled: **eesti ja inglise**, samuti iga sellise liikmesriigi ametlik keel, kus ühing pärast art 18 teavitust aktiivselt teenuseid osutab. ^Δ Kinnitada keelenõue kohalduvast delegeeritud määrusest.

Kaebuste menetlemise kord, standardvorm ja käesolev dokument avaldatakse veebisaidil nähtaval ja hõlpsasti leitaval kohal, ilma registreerimiskohustusest.

4. Standardne kaebuse vorm — nõutavad väljad

^Δ Delegeeritud määrus (EL) 2022/2117 näeb ette standardvormi. Kasutada ettenähtud vormi; allolev on eeldatav miinimum.

- Kaebaja nimi ning kas ta on investor, võimalik investor, projektiomanik või võimalik projektiomanik
- Kontaktandmed, eelistatud kontaktviis ja keel
- Kliendi- või kontoviide, kui on
- Kas kaebaja tegutseb esindaja kaudu ja esindusõiguse tõend
- Asjaomane pakkumine või projektiomanik, kui kohaldub
- Kaevatavate sündmuste kuupäev(ad)
- Kaebuse kirjeldus
- Väidetava kahju kirjeldus
- Mida kaebaja soovib, et ühing teeks
- Tõendavad dokumendid

Kaebused, mis ei kasuta vormi, võetakse vastu ja menetletakse samadel alustel. Puuduva teabe korral küsib ühing seda; vastamise tähtaeg **ei peatu** väiksemate puuduste tõttu ja peatub üksnes siis, kui puuduv teave on tõepoolest hädavajalik, kusjuures peatamine registreeritakse ja selgitatakse kaebajale.

5. Menetlus ja tähtajad

Samm	Tegevus	Tähtaeg
1	Kaebus saabub mis tahes kanali kaudu ja edastatakse kaebuste postkasti	Samal tööpäeval
2	Registreeritakse kaebuste registris unikaalse viitega	1 tööpäev
3	Kirjalik kinnitus kaebajale koos viite, menetleja nime ja kontaktandmete, eeldatava tähtaja ja käesoleva korra koopiaga	5 tööpäeva
4	Määratakse menetleja — isik, kes ei olnud kaevatava asjaga seotud	2 tööpäeva
5	Uurimine: koguda kõik andmed, vaadata läbi kliendi toimik, süsteemilogid, kuvatud põhiteabedokumendi versioon, esitatud hoiatused ja antud nõusolekud; küsitleda kaasatud töötajaid; hankida projektiomaniku selgitus, kui asjakohane	Jooksvalt
6	Hinnang lepingutingimuste, ECSPR-i nõuete, ühingu enda protseduuride ja üldise õigluse alusel	Jooksvalt
7	Otsus. Nõutav nelja silma põhimõte. Kui hüvitis ületab [1000] eurot või tuvastatakse regulatiivne rikkumine, kinnitab juhatuse liige	—
8	Lõplik kirjalik vastus , mis käsitleb iga tõstatatud punkti, selges keeles, märkides tulemuse, põhjendused, pakutava hüvitise ja selle arvutuse ning edasikaebamise õiguse	15 tööpäeva jooksul saabumisest , igal juhul mitte hiljem kui 35 tööpäeva <i>△ kontrollida delegeeritud määrusest</i>
9	Kui vastust ei saa anda 15 tööpäeva jooksul, vahevastus , milles selgitatakse viivituse põhjust ja lõpliku vastuse kuupäeva	15 tööpäeva jooksul
10	Hüvitis makstakse	10 tööpäeva jooksul kaebaja nõustumisest
11	Algpõhjus registreeritakse; kontrollivea tuvastamisel avatakse tegevus intsidentide registris ja tuvastatakse teised mõjutatud kliendid	10 tööpäeva jooksul sulgemisest
12	Toimik säilitatakse	5 aastat (art 26)

6. Tulemused

Tulemus	Tähendus
Rahuldatud	Ühing eksis. Vabandus, parandus ja hüvitis
Osaliselt rahuldatud	Osa asjaoludest põhjendatud. Selgitada, millised ja miks
Rahuldamata	Selgitada põhjendustega ja tõendite viidates. Kaebust ei jäeta kunagi rahuldamata ilma põhjendusteta
Lahendatud kokkuleppel	Registreeritakse koos tingimustega
Tagasi võetud	Registreeritakse koos põhjusega

Hüvitis võib hõlmata: andmete parandamist; vabandust; tasu tagastamist; ühingu tõrke põhjustatud otsese kahju hüvitamist; ja kui investering tehti olukorras, kus regulatiivne barjäär ei toiminud, investori taastamist olukorda, milles ta oleks olnud ilma tõrketa. Hüvitise tingimuseks ei seata kunagi konfidentsiaalsuskohustust ega järelevalveasutusele kaebuse esitamisest loobumist.

7. Edasikaebamine ja kohtuväline lahendamine

Lõplik vastus teavitab kaebajat kirjalikult, et rahulolematuse korral võib ta:

- taotleda sisemist ülevaatuset juhatuse liikmelt, kes ei osalenud algse otsuses ([20] tööpäeva jooksul);
- pöörduda **Finantsinspektsiooni** poole, Sakala 4, 15030 Tallinn — märkides, et Finantsinspektsioon ei lahenda üksikuid tsiviilvaidlusi, vaid teostab järelevalvet ühingu nõuetele vastavuse üle;
- tarbijast kaebaja puhul pöörduda **tarbijavaidluste komisjoni** poole Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures või kasutada EL-i **vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi**;
- pöörduda Eesti kohtusse.

Iga võimaluse kontaktandmed esitatakse lõplikus vastuses täies ulatuses. Ühing ei esita ühtki neist teiste alternatiivina ega heiduta nende kasutamist.

8. Register

Kaebuste registris on: viide; saabumise kuupäev; kanal; kaebaja kategooria; kas tarbija; asjaomane pakkumine või projektiomanik; kokkuvõte; menetleja; kinnituse kuupäev; lõpliku vastuse kuupäev; kas tähtaja jooksul; tulemus; hüvitise summa; algpõhjus; kas tuvastati regulatiivne rikkumine; parandusmeetme viide; edasikaebamine; sulgemise kuupäev.

Säilitatakse 5 aastat. Kättesaadav Finantsinspektsioonile nõudmisel.

9. Liigitus algpõhjuste analüüsiks

Sobivus ja investori hindamine; riskide avalikustamine ja põhiteabedokument; järelemõtlemisaeg ja taganemine; maksed, rahastamine ja raha tagastamine; platvormi kättesaadavus või tehniline tõrge; osaluste registreerimine; projektiomaniku käitumine või tulemuslikkus; tasud; turundus ja reklaam; andmekaitse; klienditeeninduse kvaliteet; muu.

Liigitus juhib kvartaalset algpõhjuste analüüsi. Kui üks kategooria ületab kvartalis [20%] kaebustest, tellitakse aluseks oleva protsessi ametlik ülevaatus ja esitatakse juhatusele.

10. Aruandlus

Aruanne	Adressaat	Sagedus
Kaebuste ülevaade — maht, kategooria, vanus, tähtaegade täitmine, rahuldamise määr	Juhatus	Igakuine
Algpõhjuste analüüs ja temaatiline ülevaatus	Juhatus	Kvartaalne
Aastane kaebuste ülevaade, sh trendid ja parandusmeetmete tõhusus	Juhatus	Aastane
Kaebuste andmed	Finantsinspektsioon	Nõutud korras

Kaebuste riskinäitajad (lisa 6 § 5): kaebusi 1000 aktiivse investori kohta; rahuldamise määr; tähtajaks vastatud osakaal; üle 35 tööpäeva vanused; väljapoole eskaleeritud kaebused.

11. Koolitus ja kvaliteedi tagamine

Iga töötaja koolitatakse kaebuse **äratundmisele** — kõige sagedasem viga ei ole kaebuse vale menetlemine, vaid selle mitteäratundmine. Menetlejad saavad täiendava koolituse uurimise, õiglase hindamise ja kirjaliku suhtluse alal. Vastavuskontroll vaatab kvartaalselt läbi [10] suletud kaebuse valimi, hinnates uurimise kvaliteeti, tulemuse õiglust, vastuse selgust ja algpõhjuse registreerimise täpsust, ning esitab leiud juhatusesele.

12. Keelatud praktikad

Ühing ei tee ega hakka tegema järgmist: - võtma kaebuse esitamise eest tasu mis tahes kujul; - nõudma kaebuse esitamist kindlas vormis menetlemise tingimused; - pakkuma hüvitist konfidentsiaalsuse või järelevalveasutusega mitteühenduse võtmise tingimused; - rakendama kaebaja suhtes survemeetmeid, sh piirama juurdepääsu platvormile; - sulgema kaebust ilma kirjaliku põhjendatud vastuseta; - registreerima kaebust „päringuna“, et hoida see registrist väljas.

Kinnitatud: [ETTEVÕTE OÜ] juhatus, [KUUPÄEV].

Lisa 18 — Investeerimise põhiteabedokumendi hindamise kord

ECSPR art 23 ja art 12 lg 2 p q — menetluskorra kirjeldus, mille alusel kontrollitakse investeerimise põhiteabedokumendis sisalduva teabe täielikkust, õigsust ja selgust. [△ Delegeeritud määrus \(EL\) 2022/2119 täpsustab põhiteabedokumendi nõuded.](#)

Version: 1.0 | **Vastutaja:** vastavusjuht | **Kinnitatud:** juhatus [KUUPÄEV]

Terminoloogia. Dokument on **investeerimise põhiteabedokument** (inglise k *Key Investment Information Sheet*, KIIS). See ei ole „KIID“ — see on eurofondide dokument teise regulatsiooni alusel. Iga viide KIID-le ühingu materjalides parandatakse.

1. Vastutuse jaotus

Põhiteabedokumendi koostab projektiomanik. Artikkel 23 paneb selle kohustuse projektiomanikule ning teeb projektiomaniku ja tema juht-, haldus- või järelevalveorganid vastutavaks selles sisalduva teabe eest, sealhulgas kahju eest, mille põhjustab eksitav või ebatäpne teave või sellise võtmeteabe väljajätmine, mis on investorile projekti rahastamise otsustamisel vajalik.

Ühingu kohustus on kontrollida. Ühingul peab olema ja ta peab rakendama piisavat korda, et kontrollida, kas põhiteabedokument on **täielik, õige ja selge**. Kui ühing tuvastab väljajätmise, vea või ebatäpsuse, mis võib oluliselt mõjutada oodatavat tulu, peab ta **projektiomanikku viivitamata teavitama** ning projektiomanik peab dokumendi täiendama või parandama. Kui seda ei tehta, peab ühing **pakkumise peatama või tühistama** kuni parandamiseni.

Kaks tagajärge, mida ühing käsitleb absoluutsena: 1. Ühing **ei koosta põhiteabedokumenti** ega võta selle koostamise abistamise eest tasu. Dokumendi koostamine, mida ühing peab seejärel sõltumatult kontrollima, on enesekontrolli konflikt (lisa 14 § 4). 2. Ühingu teostatud kontroll **ei anna üle** projektiomaniku vastutust ning ühing ei luba üheski dokumendis avaldust, mis viitaks sellele, et ta kiidab põhiteabedokumendi või pakkumise heaks, soovib seda või garanteerib seda.

2. Põhiteabedokumendi sisu

Põhiteabedokument koostatakse **määruse (EL) 2020/1503 I lisa** kohaselt ja koosneb järgmistest osadest ([△ kontrollida](#) kehtivat tähistust ja sisu konsolideeritud tekstist ja delegeeritud määrusest (EL) 2022/2119 enne kasutamist):

Osa	Sisu
A	Teave projektiomaniku ja ühisrahastusprojekti kohta
B	Ühisrahastusprotsessi põhitunnused ja vastavalt vajadusele kapitali kaasamise või vahendite laenamise tingimused
C	Riskitegurid
D	Teave vabalt võrandatavate väärtpaberite ja ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumentide pakkumise kohta
E	Teave eriotstarbeliste üksuste kohta, kui kohaldub
F	Investorite õigused
G	Laenu dega seotud avalikustamine (<i>ei kohaldu — ühing ei vahenda laene</i>)
H	Tasud, teave ja õiguskaitsevahendid
I	Teave laenude individuaalse portfelli valitsemise kohta (<i>ei kohaldu</i>)

2.1 Vorminõuded

Nõue	Standard
Pikkus	Maksimaalselt 6 A4 lehekülge trükituna , välja arvatud lubatud lisad △
Keel	Liikmesriigi ametlik keel või pädeva asutuse aktsepteeritud keel. Ühing koostab iga põhiteabedokumendi eesti keeles ja esitab ingliskeelse tõlke. △ Kontrollida, millised keeled Eesti on ESMA-le art 23 lg 5 alusel teatanud.
Vorming	Lühike, õiglane, selge, mitteeksitav; lihtne keel; lühikesed laused; selgitamata erialaterminid keelatud
Nähtav riskihoiatus	Nõutav ettenähtud sõnastuses dokumendi alguses — sh et investering ei ole kaetud hoiuste tagamise ega investorikaitse skeemiga ning et investor võib kaotada kogu investeeritud kapitali △ kasutada täpselt ettenähtud sõnastust
Turundussisu keelatud	Põhiteabedokument ei ole turundusdokument. Reklaamikeel, ülivõrded ja tõendamata väited tuleb eemaldada
Kooskõla	Ükski avaldus põhiteabedokumendis ei tohi olla vastuolus ühegi teise dokumendiga ning ükski turundusteade ei tohi sisaldada olulist väidet, mida põhiteabedokumendis ei ole (art 27 lg 2)
Kättesaadavus	Antakse võimalikele investoritele tasuta, aegsasti enne investeerimist, ja hoitakse ajakohasena kogu pakkumise vältel

3. Kontrolli standard

Ühing kontrollib põhiteabedokumenti kolme testi alusel. Kõik kolm peavad olema läbitud.

3.1 Täielikkus

Iga kohalduv osa ja iga selles nõutav punkt on olemas. Ühtki nõutavat punkti ei märgita „ei kohaldu“, kui see tegelikult kohaldub, ja kui see ei kohaldu, märgitakse põhjus. Kõik arvud, kuupäevad, nimed ja viited on esitatud.

3.2 Õigsus

Iga oluline faktiväide on **kontrollitud sõltumatute tõendite vastu**, mis on hoolsusmeetmete toimikus. Kontrollimine tähendab alusdokumendi nägemist, mitte projektiomaniku väite aktsepteerimist.

Väite liik	Nõutav tõend
Finantsnäitajad (käive, kasum, varad, võlad)	Auditeeritud aruanded või juhtimisaruanded, võrreldud panga ja maksudeklaratsioonidega
Äriühinguõiguslikud faktid (asutamine, kapital, osanikud, juhatus)	Äriregistri väljavõte, mitte vanem kui 1 kuu
Instrumendi tingimused (liik, õigused, lahjendus, ostueesõigus, kaasamüügiõigus)	Registreeritud põhikiri ja märkimisdokumentatsioon
Vahendite kasutus	Kirjalik kava summade kaupa, võrreldud äriplaaniga
Nimetatud lepingud, kliendid, partnerlused	Allkirjastatud lepingud või vastaspoole kirjalik kinnitus
Tegevusload, load, intellektuaalomand	Registri või asutuse tõend
Turu suuruse ja turuosa väited	Nimeline, kuupäevastatud, sõltumatu allikas. Allikata turuväited eemaldatakse, mitte ei varustata joonealuse märkusega
Varasem tulemuslikkus	Aruanded koos ettenähtud märkusega, et varasem tootlus ei näita tulevast
Iga tulevikku suunatud avaldus või prognoos	Esitatud eeldused, selgelt märgitud prognoosina, koos nähtava märkusega, et see ei ole garantii. Eeldusteta prognoosid eemaldatakse
Juhtkonna varasem tegevus	CV-d ja nimetatud rollide ja kuupäevade sõltumatu kontroll
Kohtuvaidluste, maksejõuetuse, maksuvõlgade puudumine	Registriotsingud ja kirjalik kinnitus
Seotud osapoolte tehingud	Täielikult avalikustatud
Varasemad ühisrahasuspakkumised viimase 12 kuu jooksul	Kirjalik kinnitus ja sõltumatu kontroll — sisend 5 mln euro piirmäära testile

3.3 Selgus

Kas jaeinvestor ilma finantsalase taustata mõistaks seda dokumenti?

Kontrollija kohaldab järgmist ja registreerib vastused: - Kas ärimudel on selgitatud lihtsas keeles enne mis tahes finantsdetaili? - Kas iga erialatermin on kas välditud või esmakordsel kasutamisel selgitatud? - Kas riskitegurid on **selle projekti spetsiifilised** või üldsõnaline mall? Üldsõnalised riskiosad lükatakse tagasi — riskitegurid peavad hõlmama selle projektiomaniku ja selle projekti konkreetseid olulisi riske ega tohi olla nimekiri, mis kohalduks igale äriühingule. - Kas riskiteguritel on **vähemalt sama nähtavus** kui võimalustel? - Kas negatiivne stsenaarium on esitatud selgelt, sh et investor võib kaotada kõik ja et osad on mittelikviidsed ning neid võib olla võimatu müüa? - Kas lahjendust on selgitatud arvulise näitega? - Kas kõik investori makstavad ja kõik projektiomaniku makstavad tasud on esitatud nii rahasummana kui ka protsendina? - Kas väljumisseis on esitatud ausalt — et turgu ei ole, et teadetataval ei taga ostjat ja et väljumist ei pruugi kunagi toimuda? - Kas arvud on esitatud järjepidevalt (sama periood, sama alus, sama valuuta)? - Kas dokument loeb end pakkumisdokumendina või müügiesitlusena? Viimasel juhul tagastatakse.

4. Kontrolli menetlus

Samm	Kes	Nõue
1. Vastuvõtmine	Kaasamine	Põhiteabedokument saadud projektiomanikult; versioon ja kuupäev logitud
2. Täielikkuse sõel	Kaasamine	Kontrollinimekiri § 5.1. Tagastatakse kohe, kui mõni osa puudub
3. Esimene kontroll	Kontrollija (vastavuskontrolli funktsioon)	Täielik kontrollinimekiri § 5. Kontrollija ei tohi olla osalenud pakkumise kaasamises ega ettevalmistamises. Leitud registreeritakse olulistena / mitteolulistena
4. Teavitus projektiomanikule	Vastavuskontroll	Viivitamatu kirjalik teavitus igast väljajätmisest, veast või ebatäpsusest koos konkreetse nõutava parandusega
5. Parandamine	Projektiomanik	Parandatud versioon esitatud; muudatused jälgitavad
6. Teine kontroll	Teine kontrollija (nelja silma põhimõte), sõltumatu esimesest	Kontrollib parandusi ja kohaldab uuesti selgusetesti
7. Õiguslik ülevaatus	Väline õigusnõustaja	Nõutav, kui: kaasamine ületab [500 000] eurot; kasutatakse eriotstarbelist üksust; instrumendi tingimused on ebastandardised; või sisaldab prognoosi
8. Kinnitamine	Vastavusjuht + üks juhatuse liige	Kirjalik kinnitus registreeritakse, nimetades täpse kinnitatud versiooni
9. Versiooni lukustamine	Süsteem	Kinnitatud versioon räsitakse ja lukustatakse; muu versiooni avaldamine on tehniliselt takistatud
10. Avaldamine	Süsteem	Igale investorile kuvatud versioon salvestatakse investori investeringu juurde
11. Jooksev seire	Vastavuskontroll	Kogu pakkumise vältel — vt § 6

Tähtajad: esimene kontroll 5 tööpäeva jooksul vastuvõtmisest; teine kontroll 3 tööpäeva jooksul paranduste saamisest. Viivitus ei ole kunagi põhjus kontrolli ulatuse vähendamiseks.

5. Kontrollinimekiri

Kasutatakse igal kontrollil. Täidetakse, allkirjastatakse ja säilitatakse pakkumise toimumis 5 aastat.

5.1 Vormiline

☐ Kõik kohalduvad osad olemas ☐ Kuni 6 A4 lehekülge ☐ Ettenähtud riskihoiatus olemas, **ettenähtud sõnastuses**, alguses ☐ Eestikeelne versioon olemas ☐ Inglisekeelne tõlge olemas ☐ Versiooninumber ja kuupäev olemas ☐ Projektiomaniku vastutuse avaldus olemas ☐ Ükski avaldus ei viita ühingu heakskiidule ☐ Turundus- ega reklaamikeelt ei ole

5.2 A osa — projektiomanik ja projekt

☐ Ärinimi, vorm, registrikood, aadress, veebisait ☐ Juhatuse liikmed ja rollid ☐ Osanikud üle [5]% ☐ Põhitegevus lihtsas keeles ☐ Finantsolukord esitatud ja aruannetega võrreldud ☐ Projekti kirjeldus ☐ Vahendite kasutus summade kaupa ☐ Minimaalne ja maksimaalne sihtsumma ☐ Tagajärjed, kui miinimumi ei saavutata ☐ Varasemad ühisrahasuspakkumised viimase 12 kuu jooksul avalikustatud ☐ Kogusumma koos selle pakkumisega on alla 5 000 000 euro

5.3 B osa — ühisrahasustprotsess

☐ Pakkumise periood, alguse ja lõpu kuupäev ☐ Minimaalne investeringussumma ☐ Kaasamise õnnestumise tingimused ☐ Mis juhtub alamärkimise või ülemärkimise korral ☐ Kuidas ja millal vahendeid kantakse ☐ **Järelemõtlemissaeg selgitatud: 4 kalendripäeva, taganemine ilma põhjuse ja tasuta, kuidas seda kasutada** ☐ Kuidas ja millal instrumentid emiteeritakse või võõrandatakse ☐ Registreerimise protsess ja ajastus ☐ Makseteenuse pakkuja roll

5.4 C osa — riskitegurid

☐ **Selle projektiomaniku ja projekti spetsiifilised, mitte üldsõnalised** ☐ Kogu kapitali kaotus märgitud ☐ Mittelikviidsus märgitud — turgu ei ole, teadetataval ei taga ostjat, väljumist ei pruugi toimuda ☐ Lahjendusrisk arvulise näitega ☐ Vähemusosaniku seis selgitatud ☐ Dividendiootuse puudumine märgitud, kui kohalduv ☐ Võtmeisikust sõltuvus ☐ Konkurents ☐ Rahastamisrisk ja täiendava kapitali vajadus ☐ Regulaatiivne ja õigusrisk ☐ Sektorispetsiifilised riskid ☐ Riskid järjestatud või rühmitatud olulisuse järgi ☐ Nähtavus vähemalt võrdne võimalustega ☐ Ühtki riski ei vähendata ega tasakaalustata rahustava lausega samas lauses

5.5 D osa — instrumentid

☐ Instrumenti liik ja klass ☐ **Avaldus, et osad on ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumentid ja nende võõrandamisele kehtivad Eesti õiguse kohased piirangud** ☐ Arv ja hind ☐ Koguarv pärast pakkumist ☐ Kaasnevad õigused: hääle-, dividendi-, likvideerimis-, teabe-, ostueesõigus, kaasamüügiõigus ☐ Võõrandamispäringud selgelt ☐ Kas notariaalne vorm on välistatud ja mida see praktikas tähendab ☐ Hindamine ja selle alus ☐ Kapitalistruktuur enne ja pärast ☐ Lahjendus olemasolevatest optioonidest või konverteeritavatest instrumentidest ☐ Osanike lepingu tingimused, mis investorit seovad ☐ Maksukäsitlus üldjoontes koos märkusega, et investor peaks küsima oma nõu

5.6 E osa — eriotstarbeline üksus, kui kohalduv

☐ Üksuse identiteet ja struktuur ☐ Kasutamise põhjus ☐ Õiguste ja majandusliku kasu liikumise skeem ☐ Üksuse kulud ja kes neid kannab ☐ Kuidas investor oma õigusi selle kaudu teostab ☐ Mis juhtub väljumisel või ebaõnnestumisel ☐ **△ Kinnitada AIFMD analüüs, kui üksus hoiab vara, mitte ei juhi äritegevust**

5.7 F osa — investorite õigused

☐ Instrumentidega kaasnevad õigused ☐ Kuidas neid teostada ☐ Milline teave ja millal ☐ Hääletamise ja nõusoleku mehhanism ☐ Investori kontaktpunkt ☐ **Taganemisõigus art 22 alusel, selgelt selgitatud** ☐ Kaebuste menetlemise kord ja juurdepääs ☐ Seis projektiomaniku maksejõuetuse korral

5.8 H osa — tasud, teave ja õiguskaitse

☐ Kõik investorilt võetavad tasud rahas ja protsentides ☐ Kõik projektiomanikult võetavad tasud rahas ja protsentides ☐ Iga muu kulu, mida investor kannab ☐ Kust ja kuidas saada lisateavet ☐ Kaebuste menetlemise kord ☐ Kohalduv õigus ja kohtualluvus ☐ Kohtuvälise vaidluste lahendamise kättesaadavus

5.9 Dokumentidevaheline kooskõla

☐ Kooskõlas hoolsusmeetmete toimikuga ☐ Kooskõlas pakkumise lehega ☐ Kooskõlas kõigi kinnitatud turundusteadetega ☐ Kooskõlas märkimisdokumentatsiooniga ja põhikirjaga ☐ Kooskõlas finantsaruannetega ☐ Ükski arv ei esine kahes kohas kahe erineva väärtusega

5.10 Kontrollija kinnitused

☐ Ma ei osalenud selle pakkumise kaasamises ega ettevalmistamises ☐ Olen kontrollinud iga olulist faktiväidet § 3.2 tõendite vastu ☐ Olen kohaldanud § 3.3 selgusetesti ☐ Leiud on täielikult registreeritud ☐ Soovitus: **kinnitada / kinnitada pärast parandust / tagasi lükata**

Kontrollija: _ Kuupäev: _ Teine kontrollija: _ Kuupäev: _ Vastavusjuhi kinnitus: _ Juhatuse liikme kinnitus: _

6. Seire pakkumise vältel

Põhiteabedokument peab olema **ajakohane kogu pakkumise kestuse vältel**.

- Projektiomanik on lepinguliselt kohustatud teavitama ühingut **1 tööpäeva jooksul** igast muudatusest, mis muudab mõne avalduse mittetäielikuks, ebaõigeks või eksitavaks.
- Vastavuskontroll jälgib projektiomaniku olulisi muutusi: igakuine kontakt, meediakajastuse seire, registreiseire ja investoritelt saadud teabe ülevaatus.
- Iga olulise muudatuse korral põhiteabedokument uuendatakse, kontrollitakse uuesti § 4 alusel ja avaldatakse uue versiooninumbri ja muudatuse märkusega.
- **Investoreid, kes investeerisid enne muudatust ja kelle järelemõtlemissaeg ei ole lõppenud**, teavitatakse muudatusest eraldi ja nende jätkuvalt taganemisõigusest. **△ Küsida juristi seisukoht, kas oluline muudatus peaks taasavama järelemõtlemissaja investoritel, kelle periood on juba lõppenud; ühingu vaikeseisukoht on pakkuda taganemisvõimalust igal juhul, kui muudatus on oluline.**

7. Peatamine ja tühistamine

Kui ühing tuvastab väljajätmise, vea või ebatäpsuse, mis võib **oluliselt mõjutada oodatavat tulu**, ja projektiomanik seda viivitamata ei paranda:

Samm	Tegevus	Aeg
1	Kirjalik teavitus projektiomanikule, milles täpsustatakse puudus ja nõutav parandus	Kohe tuvastamisel
2	Parandamise tähtaeg	[2] tööpäeva käimasoleva pakkumise puhul
3	Kui ei parandata — pakkumine peatatakse ; leht võetakse maha ja edasine investeerimine ei ole võimalik	Tähtaja möödumisel
4	Teavitada kõiki juba investeerinud investoreid, selgitades puudust ja nende õigusi	24 tunni jooksul peatamisest
5	Kui ei parandata järgmise [5] tööpäeva jooksul — pakkumine tühistatakse	—
6	Tühistamisel anda makseteenuse pakkuja korraldus tagastada kõik vahendid täies ulatuses, mahaarvamisteta	[5] tööpäeva jooksul
7	Registreerida intsidendina; algpõhjuse analüüs; hinnata, kas hoolsusmeetmed või kontrolliprotsess ebaõnnestusid	10 tööpäeva jooksul
8	Teavitada Finantsinspeksiooni, kui puudus viitab ühingu vastavusveale või projektiomaniku väärkäitumisele	Viivitamata

Peatamise otsustab vastavusjuht ja see ei nõua juhatuse kinnitust; tühistamise otsus nõuab vastavusjuhti ja üht juhatuse liiget. **Ükski äriplaneerimine ei tohi peatamist edasi lükata.**

8. Andmed

Pakkumise kohta säilitatakse 5 aastat: iga saadud ja avaldatud põhiteabedokumendi versioon koos räsidega; iga kontrolli täidetud kontrollinimekirj;

kontrollijate isikud ja kuupäevad; kogu kirjavahetus projektiomanikuga puuduste kohta; kinnitamise kanne; kanne, millist versiooni iga investor nägi, koos ajatempliga; seirekanded; iga peatamise või tühistamise otsus koos põhjendustega.

9. Kontrollijate pädevus

Põhiteabedokumendi kontrollijad peavad enne esimest kontrolli läbima koolituse artikli 23 ja I lisa kohta ning täienduskoolituse iga kuue kuu järel. Koolitus kasutab anonüümitud tegelikke näiteid puudulikest dokumentidest. Kontrollijate tulemuslikkust hindab vastavuskontroll kvartaalselt valimi taaskontrolli kaudu; kontrollija, kelle valimis ilmnevad märkamata jäänud olulised puudused, kõrvaldatakse rollist kuni ümberõppeni.

10. Kvaliteedinäitajad

Näitaja	Eesmärk	Punane
Esimesel kontrollil olulist parandust vajavad dokumendid	<20%	>40%
Teise kontrolli leiud pärast lõpetatud esimest kontrolli	0	≥1 kvartalis
Pärast avamist põhiteabedokumendi puuduse tõttu peatatud pakkumised	0	≥1 kvartalis
Ebapiisavale avalikustamisele viitavad kaebused	0	≥1 kvartalis
Keskmine esimese kontrolli aeg	≤5 tööpäeva	>10

Esitatakse juhatusele igakuiselt.

Kinnitatud: [ETTEVÕTE OÜ] juhatus, [KUUPÄEV].

Lisa 18.1 — Investeerimise põhiteabedokumendi vorm

Vorm, mille [ETTEVÕTE OÜ] annab projektiomanikele. Üles ehitatud määruse (EL) 2020/1503 I lisa alusel. ⚠ Kontrollida osade tähistust, punktide sisu ja ettenähtud riskihoiatuse täpset sõnastust konsolideeritud tekstist ja delegeeritud määrusest (EL) 2022/2119 enne kasutamist.

JUHISED PROJEKTIOMANIKULE — KUSTUTADA ENNE AVALDAMIST

- Teie vastutate selle dokumendi eest.** Määruse (EL) 2020/1503 artikli 23 kohaselt vastutab projektiomanik ja tema juht-, haldus- või järelevalveorgani liikmed siin esitatud teabe eest, sh kahju eest, mille põhjustab eksitav või ebatäpne teave või võtmeteabe väljajätmine. Platvorm kontrollib; ta ei võta teie vastutust üle.
- Maksimaalne pikkus: 6 A4 lehekülge trükituna.** Olge lühike. Kui te ei suuda seda sellesse mahutada, selgitage lihtsamalt.
- See ei ole turundusdokument.** Eemaldage ülivõrded, reklaamikeel ja kõik, mida paneksite kuulutusse. Kui see loeb end müügiesitlusena, tagastatakse see.
- Iga faktiväide peab olema tõendatud.** Platvorm küsib iga arvu, väite ja nimetatud lepingu allikat. Allikata turuväited kustutatakse.
- Riskitegurid peavad olema teie spetsiifilised.** Üldnimekirj, mis kohalduks igale äriühingule, on puudus ja tagastatakse.
- Proгноosisid peavad esitama oma eeldused** ja olema selgelt märgitud prognoosidena.
- Täitke **eesti keeles**; platvorm korraldab ingliskeelse tõlke, mille peate üle vaatama ja kinnitama.
- Teavitage platvormi **1 tööpäeva jooksul** kõigest, mis muudab mõne sinse avalduse mittetäielikuks, ebaõigeks või eksitavaks, mis tahes ajal pakkumise vältel.

INVESTEERIMISE PÕHITEABEDOKUMENT

Projektiomanik: [ÄRINIMI], registrikood [KOD] **Projekt:** [PROJEKTI NIMI] **Dokumendi versioon:** [X.X] | **Kuupäev:** [KUUPÄEV] **Platvorm:** [PLATVORMI DOMEEN], mida käitab [ETTEVÕTE OÜ], kellel on Finantsinspektsiooni antud ühisrahasusteenuse osutaja tegevusluba, registrikanne [VIIDE]

⚠ RISIKIHOIATUS

[LISADA ARTIKLI 23 / I LISA ETTENÄHTUD HOIATUSE TÄPNE SÕNASTUS. Mitte ümber sõnastada.]

Hoiatuse sisu hõlmab muu hulgas: - Investeerimine sellesse ühisrahasustprojekti on seotud riskidega, **sealhulgas investeeritud raha osalise või täieliku kaotamise riskiga**. - Teie investering **ei ole kaetud hoiuste tagamise skeemiga**, mis on loodud direktiivi 2014/49/EL kohaselt. - Teie investering **ei ole kaetud investorikaitse skeemiga**, mis on loodud direktiivi 97/9/EÜ kohaselt. - **Te ei pruugi saada oma investeringult mingit tulu**. - See **ei ole hoiustamistoodet** ja te ei tohiks investeerida ühisrahasustprojektidesse rohkem kui 10% oma netovarast. - **Te ei pruugi saada instrumente müüa** siis, kui soovite. Kui saatete neid müüa, võite siiski kanda kahju.

Käesolevat dokumenti ei ole Finantsinspektsioon ega ükski muu pädev asutus läbi vaadanud ega heaks kiitnud. Sellele ei ole kohaldatud ühtki eelnevat heakskiidumenetlust.

A OSA — TEAVE PROJEKTIOMANIKU JA ÜHISRAHASUSTPROJEKTI KOHTA

A.1 Projektiomaniku andmed

Ärinimi	[NIMI]
Õiguslik vorm	[Osaühing (OÜ) / Aktsiaselts (AS)]
Registrikood	[KOD]
Asutamise kuupäev	[KUUPÄEV]
Registrijärgne aadress	[AADRESS]
Veebisait	[URL]
Kontakt investoritele	[NIMI], [E-POST], [TELEFON]
Töötajate arv	[X]

A.2 Juhtkond ja osanikud

Juhatuse liikmed ja võtmejuhtkond

Nimi	Roll	Alates	Asjakohane taust

Osanikud, kellele kuulub vähemalt 5% (enne pakkumist)

Nimi	%	Suhe projektiomanikuga

A.3 Põhitegevus

[Selgitada lihtsas keeles, enne mis tahes finantsdetaili, mida ettevõtte teeb. Mida ta müüb, kellele ja kuidas ta raha teenib? Kaks kuni neli lühikest lõiku.]

A.4 Finantsolukord

EUR	[AASTA-2]	[AASTA-1]	[JOOKSEV]
Müügitulu			
Brutokasum			
EBITDA			
Puhastulem			
Varad kokku			
Kohustused kokku			
Sellest intressikandev võlg			
Omakapital			
Raha			

Allikas: [auditeeritud aruanded / juhtimisaranded]. Auditeerinud [AUDIITOR] / ei ole auditeeritud.

[Selgitus: kirjeldada trendi ning selgitada iga kahjumit, langust ja tegevuse jätkuvuse küsimust. Mitte esitada üksnes soodsaid näitajaid.]

A.5 Ühisrahastusprojekti kirjeldus

[Mida raha eest tehakse. Konkreetset ja käegakatsutavalt.]

A.6 Vahendite kasutus

Otstarve	Summa (EUR)	%	Üksikasjad
Kokku	[SIHTSUMMA]	100%	

Kui saavutatakse minimaalne, mitte maksimaalne sihtsumma, kasutatakse vahendeid järgmiselt: [SELGITADA].

A.7 Sihtsumma ja ajakava

Minimaalne sihtsumma	[SUMMA] eurot
Maksimaalne sihtsumma	[SUMMA] eurot
Pakkumine avaneb	[KUUPÄEV]
Pakkumine sulgub	[KUUPÄEV]
Kui miinimumi ei saavutata	Pakkumine ei jõustu. Kõik vahendid tagastatakse investoritele täies ulatuses, ilma mahaarvamisteta, [5] tööpäeva jooksul.

A.8 Varasemad ühisrahastuspakkumised

[Märkida iga projektiomaniku tehtud ühisrahastuspakkumine **eelneva 12 kuu jooksul** koos summade ja kuupäevadega või märkida „puuduvad“. See on nõutav, et kinnitada määruse (EL) 2020/1503 kohase 5 000 000 euro piirmäära järgimist.]

Kuupäev	Platvorm	Kaasatud summa (EUR)	Instrument

Kõigi ühisrahastuspakkumiste kogusumma eelneva 12 kuu jooksul, sh käesolev pakkumine: [SUMMA] eurot.

B OSA — ÜHISRAHASTUSPROTSESSI PÕHITUNNUSED

B.1 Kuidas investeerida

[Samm-sammult: registreerimine, investori hindamise läbimine, käesoleva dokumendiga tutvumine, investeerimissoovi esitamine, järelemõtlemisaeg, vahendite ülekanne, sulgemine, osaluse registreerimine.]

B.2 Põhitingimused

Minimaalne investeering	[SUMMA] eurot
Maksimaalne investeering investori kohta	[SUMMA] eurot / puudub
Osa hind	[SUMMA] eurot
Maksemeetod	Ülekanne eraldatud kliendikontole, mida käitab [MAKSETEENUSE PAKKUJA]. Teilt ei paluta kunagi kanda vahendeid otse projektiomanikule. Iga selline palve on pettuse tunnus — teatage sellest kohe platvormile.

B.3 Teie taganemisõigus — järelemõtlemisaeg

Teil on lepingueelne järelemõtlemisaeg 4 kalendripäeva alates investeerimissoovi esitamisest. Selle aja jooksul võite **oma investeerimissoovist igal ajal taganeda, ilma põhjust esitamata ja ilma mis tahes tasu või trahvita**. Selleks vajutage oma kontrol platvormil nuppu „Tagane“ või saatke e-kiri aadressile [AADRESS]. Teie vahendid tagastatakse täies ulatuses.

B.4 Alamärkimine ja ülemärkimine

Alamärkimine: [Kui miinimum saavutatakse, kuid maksimumi mitte, jõustub pakkumine kaasatud summas ja emiteeritavate osade arvu korrigeeritakse vastavalt / SELGITADA.] **Ülemärkimine:** [Jaotusmeetod — proportsionaalne / ajalise järjekorra alusel / SELGITADA. Esitada täpselt; investorid peavad suutma ette näha, kuidas neid koheldakse.]

B.5 Sulgemine ja osade emiteerimine

[Mis toimub pärast pakkumise sulgemist: osanike otsus, osade emiteerimine või võõrandamine, äriregistri kanne, ajastus ja millal investori osalus registreeritakse. Märkida eeldatav tööpäevade arv.]

B.6 Kaasamise tingimused

[Iga tingimus, mis peab enne kaasamise jõustumist täidetud olema — regulatiivne nõusolek, kolmanda isiku heakskiit, kaasrahastus — või „puuduvad“.]

C OSA — RISKITEGURID

Juhis: allpool on üksnes pealkirjad. Iga pealkirja all kirjutage konkreetne risk selle äri kontekstis, käegakatsutavate üksikasjadega. Kustutage iga pealkiri, mis teie jaoks ei ole oluline, ja lisage need, mis on. Üldsõnaline tekst lükatakse tagasi.

C.1 Te võite kaotada kogu oma raha

[Õelge see selgelt. Selgitage olukordi, mille korral investor ei saaks midagi tagasi.]

C.2 Te ei saa seda investeeringut hõlpsalt müüa

[Nende osade jaoks turgu ei ole. Platvormi teadetetahvel võimaldab investoritel avaldada müügihuvi, kuid ei taga ostjat, ei sobita korraldusi ega täida tehinguid. Te ei pruugi kunagi saada müüa. Investeeringe üksnes raha, mille saate jätta investeerituks määramata ajaks.]

C.3 Teie osalust võidakse lahjendada

[Selgitage tulevast rahastamisvajadust ja edasiste emissioonide mõju. Lisage arvuline näide: investor, kellele täna kuulub X%, omaks Y% pärast täiendavat Z-eurost kaasamist eelrahastuse väärtusega W eurot.]

C.4 Te olete vähemusosanik

[Selgitage, mida investor saab ja ei saa mõjutada, kes ettevõtet kontrollib ning millised kaitsed on olemas — kaasamüügiõigus, teabeõigused, reserveeritud küsimused — ja millised ei ole.]

C.5 Te tõenäoliselt ei saa dividende

[Märkida dividendipoliitika või selle puudumine.]

C.6 Ärispetsiifilised riskid

[Selle konkreetse äri olulised riskid. Näiteid pealkirjadest, mis tuleb konkreetset tähta: kliendikontsentratsioon; tarnijasõltuvus; võtmeisikust sõltuvus; regulatiivne või tegevusloarisk; tehnoloogia- või intellektuaalomandi risk; konkurents; hooajalisus; valuutarisk; sisendhinnad; kava elluviimise risk. **Kvantifitseerige võimaluse korral** — „meie suurim klient moodustas [AASTA] käibest 41%“ on riskitegur; „me sõltume võtmeklientidest“ ei ole.]

C.7 Finantsriskid

[Praegune võlg ja kohustuste tingimused; täiendava kapitali vajadus; rahavaru kestus; tegevuse jätkuvus; aruannete märkused.]

C.8 Hindamisrisk

[Hinnangu määras projektiomanik ja seda ei ole sõltumatult kontrollitud. Selgitage alust. Märkige, et investor võib maksta osade eest rohkem, kui need väärt on.]

C.9 Maksejõuetus

[Projektiomaniku maksejõuetuse korral on osanikud viimases järjekohas. Investorid kaotaksid tõenäoliselt kogu investeeringu.]

D OSA — TEAVE PAKUTAVATE INSTRUMENTIDE KOHTA

D.1 Instrument

Liik	[Osauhingu osad / aktsiaseltsi aktsiad]
Regulatiivne liigitus	[Ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrument määruse (EL) 2020/1503 art 2 lg 1 p n tähenduses / vabalt võõrandatav väärtipaber]
Klass	[Tavaosa / muu — kirjeldada]
Nimiväärtus osa kohta	[SUMMA] eurot
Pakkumise hind osa kohta	[SUMMA] eurot
Pakutav arv	[MIIN] kuni [MAKS]
ISIN	[Kui on / puudub]

D.2 Võõrandatavus

Need osad **ei ole vabalt võõrandatavad** ja **ei ole kauplemisele võetud** ühelgi reguleeritud turul, mitmepoolses kauplemissüsteemis ega organiseeritud kauplemissüsteemis.

[Märkida: kas põhikiri nõuab võõrandamiseks notariaalset vormi või on see nõue välistatud (osakapital vähemalt 10 000 eurot täielikult sisse makstud ja põhikiri nii sätestab); kas teistel osanikel on ostueesõigus ja kui kaua on neil selle teostamiseks aega; muud piirangud; ja mida see praktikas tähendab investorile, kes soovib müüa.]

D.3 Osadega kaasnevad õigused

Õigus	Seis
Hääleõigus	[Üks hää! iga 0,01 euro nimiväärtuse kohta / muu]
Dividend	[Võrdselt kõigi teiste osadega / muu]
Likvideerimiseelis	[Puudub / kirjeldada täielikult]
Ostueesõigus uute emissioonide korral	[Jah / Ei / loobunud — selgitada]
Kaasamüügiõigus kontrolli võõrandamisel	[Jah — tingimused / Ei]
Kaasamüügikohustus (drag-along)	[Jah — tingimused; märkida, et see võib sundida investorit müüma / Ei]
Teabeõigused	[Majandusaasta aruanne X kuu jooksul; poolaastane ülevaade; muu]
Reserveeritud küsimused, mis nõuavad osanike nõusolekut	[Loetleda]

D.4 Kapitalistruktuur

	Enne pakumist	Pärast (miinimum)	Pärast (maksimum)
Osade koguarv			
Osakapital (EUR)			
Uute investorite osalus	0%	[%]	[%]
Olemasolevad osanikud	100%	[%]	[%]
Eelrahastuse väärtus (EUR)	[SUMMA]		
Järelrahastuse väärtus (EUR)		[SUMMA]	[SUMMA]

D.5 Hindamise alus

[Selgitada, kuidas hind määrati. Märkida selgelt, et selle määras projektiomanik ning seda ei ole sõltumatult kontrollinud ega heaks kiitnud platvorm ega ükski asutus.]

D.6 Olemasolevad optsioonid, konverteeritavad instrumendid ja kohustused

[Kõik, mis võib investorit edasi lahjendada. Esitada täielikult lahjendatud seis või märkida „puuduvad“.]

D.7 Osanike leping

[Kas investor peab ühinema osanike lepinguga? Kui jah, kirjeldada iga teda siduvat sätet ja lisada leping.]

D.8 Maksustamine

[Esitada üldjoontes dividendide ja kasu maksustamine Eestis residendist füüsilise isiku puhul. Märkida, et käsitus sõltub investori enda olukorrast ja jurisdiktsioonist ning et investor peaks küsima oma maksunõu.]

E OSA — ERIOTSTARBELINE ÜKSUS

[Täita üksnes eriotstarbelise üksuse kasutamise korral. Muul juhul märkida: „Eriotstarbelist üksust ei kasutata. Investorid omandavad osad otse projektiomanikus.“]

Üksuse nimi ja registrikood	
Üksuse kasutamise põhjus	
Üksuse hoitav vara	
Struktuuriskeem	
Kuidas investor oma õigusi üksuse kaudu teostab	
Üksuse kulud ja kes neid kannab	
Käsitus väljumisel	
Käsitus üksuse või projektiomaniku ebaõnnestumisel	

⚠ Märkus platvormile: kui üksus hoiab vara, mitte ei juhi äritegevust, kinnitada AIFMD analüüs enne nimekirja lisamist.

F OSA — INVESTORITE ÕIGUSED

F.1 Teie investeeringuga kaasnevad õigused

[Viide punktile D.3.]

F.2 Teave, mida te saate

[Mida, kui sageli, mis ajaks ja kui kaua. Konkreetselt: „majandusaasta aruanne 6 kuu jooksul majandusaasta lõpust ja äriülevaade iga aasta 31. augustiks, vähemalt 3 aasta jooksul.“]

F.3 Kuidas oma õigusi teostada

[Hääletamise mehhanism, kuidas projektiomanikuga ühendust võtta ja kus investori osalus on registreeritud.]

F.4 Teie taganemisõigus

[Viide punktile B.3 — 4-kalendripäevane järelemõtlemisaeg.]

F.5 Kui käesolevas dokumendis olev teave muutub

[Projektiomanik peab teavitama platvormi igast muudatusest. Investoreid, kelle järelemõtlemisaeg kestab, teavitatakse eraldi ja nad võivad taganeda.]

F.6 Kaebused

[Kuidas esitada kaebus platvormile tasuta: [URL], kaebused@[DOMEEN]. Kuidas esitada kaebus projektiomanikule. Välised teed: Finantsinspeksioon; tarbijavaidluste komisjon; kohus.]

G OSA — LAENUDEGA SEOTUD AVALIKUSTAMINE

Ei kohaldu. [ETTEVÕTE OÜ] ei vahenda laenude andmist. Käesolev pakkumine on üksnes investeringupõhine.

H OSA — TASUD, TEAVE JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID

H.1 Investorilt võetavad tasud

Tasu	Summa
Investeermistasu	0 eurot
Konto- või hoidmistasu	0 eurot
Väljamaksetasu	0 eurot
Teadetetahvli kuulutus	0 eurot
Muu investori kantav kulu	[Märkida või „puudub“]

Investori kogukulu 1000 euro investeerimisel: [SUMMA] eurot.

H.2 Platvormi poolt projektiomanikult võetavad tasud

Tasu	Summa
Nimekirja lisamise tasu	[SUMMA] eurot
Edukustasu	[X]% kaasatud summast = [SUMMA] eurot maksimaalse sihtsumma korral
Sulgemisjärgne haldustasu	[SUMMA] eurot aastas [X] aasta jooksul

H.3 Platvormi huvi käesolevas pakkumises

[Märkida, kas platvormil või mõnel tema osanikul, juhatuse liikmel või töötajal on või tekib huvi projektiomanikus, ja selle suurus. Kui ei ole: „Platvormil ei ole projektiomanikus muud finantshuvi peale eespool nimetatud tasude.“ Viide huvide konflikti poliitikale.]

H.4 Lisateave

[Kust investorid saavad lisateavet: pakkumise leht, andmeruum, projektiomaniku kontaktpunkt.]

H.5 Kohalduv õigus ja kohtualluvus

[Eesti õigus; Eesti kohtud või kohalduvad tarbijate kohtualluvuse reeglid piiriüleste investorite puhul.]

H.6 Õiguskaitsevahendid

[Kuidas investor saab esitada nõude projektiomaniku vastu ja kes vastutab käesoleva dokumendi eest.]

I OSA — LAENUDE INDIVIDUAALNE PORTFELLIVALITSEMINE

Ei kohaldu.

VASTUTUSE AVALDUS

[ÄRINIMI], registrikood [KOOD], ja tema allpool nimetatud juhatuse liikmed vastutavad käesolevas investeerimise põhiteabedokumendis sisalduva teabe eest. Olles rakendanud kogu mõistlikku hoolsust, kinnitavad nad, et nende parima teadmise kohaselt on teave **kooskõlas faktidega, täielik, õige ja selge ning ei sisalda väljajätmisi, mis võiksid selle tähendust mõjutada**.

Nad tunnistavad, et nad võivad vastutada käesolevas dokumendis esitatud teabe eest, mis on eksitav või ebatäpne või milles on välja jäetud võtmeteave, mis on investorile käesoleva ühisrahastusprojekti rahastamise otsustamisel vajalik.

[NIMI], juhatuse liige — allkirjastatud [KUUPÄEV] [NIMI], juhatuse liige — allkirjastatud [KUUPÄEV]

PLATVORMI KONTROLLI KANNE

(Sisemine — ei avaldata)

Kontrollitud versioon	[X.X]
Esimene kontrollija	[NIMI], [KUUPÄEV]
Olulisi leide	[ARV]
Parandused saadud	[KUUPÄEV], versioon [X.X]
Teine kontrollija	[NIMI], [KUUPÄEV]
Väline õiguslik ülevaatus	[Nõutav? / Ülevaataja / Kuupäev]
Vastavusjuhi kinnitus	[NIMI], [KUUPÄEV]
Juhatuse liikme kinnitus	[NIMI], [KUUPÄEV]
Kinnitatud versiooni räsi	[RÄSI]
Avaldatud	[KUUPÄEV, KELLAAEG]

Lisa 19 — Mittekogenud investorite investeeringispiirangute kord

ECSPR art 12 lg 2 p r — mittekogenud investorite investeeringispiirangutega seotud menetluskorra kirjeldus. Rakendab artikleid 19, 21 ja 22. [△](#) Delegeeritud määrus (EL) 2022/2114 täpsustab sisenemise teadmiste testi ja kahjumi kandmise võime simulatsiooni.

Versioon: 1.0 | **Vastutaja:** vastavusjuht | **Kinnitatud:** juhatus [KUUPÄEV]

1. Eesmärk ja ülesehituse põhimõte

Tagada, et mittekogenud investorid on kaitstud vastavalt määruse (EL) 2020/1503 artiklitele 19, 21 ja 22.

Ülesehituse põhimõte: iga käesoleva korra nõue on platvormil jõustatud serveripoolse kontrollina, millest ei saa mööda minna. Ükski nõue ei sõltu sellest, kas töötaja mäletab seda rakendada. Ülekirjutused nõuavad kahekordset kinnitust, tekitavad vastavuskontrolli teavituse ja esitatakse juhatusele (lisa 10 § 3).

2. Investorite liigitus

2.1 Kategooriad

Iga investor liigitatakse **kogenud** või **mittekogenud** investoriks enne mis tahes investeeringu võimalikkust. Vaekeväärtus on **mittekogenud**. Kogenud investorit staatus antakse üksnes taotluse ja tõendite alusel.

2.2 Kogenud investorite kriteeriumid

Investorit võib käsitleda kogenud investorina, kui ta vastab **määruse (EL) 2020/1503 II lisa** kriteeriumidele. [△](#) Esitada II lisa kriteeriumid täies ulatuses tööprotseduuris ja kontrollida kehtiva konsolideeritud teksti vastu. Üldjoontes hõlmab II lisa:

Juriidilised isikud, kes vastavad vähemalt ühele: omavahendid vähemalt [100 000] eurot; käive vähemalt [2 000 000] eurot; bilansimaht vähemalt [1 000 000] eurot.

Füüsilised isikud, kes vastavad vähemalt **kahele**: isiklik brutosissetulek vähemalt [60 000] eurot majandusaastas või finantsinstrumentide portfelli (sh rahalised hoiused ja finantsvarad) üle [100 000] euro; töötamine vähemalt ühe aasta jooksul finantssektoris ametikohal, mis nõuab kavandatavate tehingute alaseid teadmisi, või juhtival ametikohal vähemalt 12 kuud juriidilises isikus, kes vastab juriidilise isiku kriteeriumidele; olulise mahuga tehingute tegemine kapitaliturgudel keskmise sagedusega 10 tehingut kvartalis viimase nelja kvartali jooksul.

Lisaks on kogenud investorid üksused, kes on kutselised kliendid direktiivi 2014/65/EL II lisa I jao tähenduses.

2.3 Kogenud investorite staatuse taotlemise menetlus

- Investor esitab kirjaliku taotluse, milles nimetab kriteeriumid, millele ta tugineb.
- Investor esitab tõendid: [maksudeklaratsioonid / palgatõendid / portfelli väljavõtted / töökoha kinnitus / tehinguväljavõtted / auditeeritud aruanded].
- Vastavuskontroll hindab [5] tööpäeva jooksul ning registreerib hinnangu ja tõendid.
- Rahuldamise korral **teavitatakse investorit kirjalikult tagajärgedest**, eelkõige: sisenemise teadmiste testi, kahjumi kandmise simulatsiooni, art 21 lg 7 hoiatuse ja piirmäära ning art 22 järelemõtlemissaja kaotamisest.
- Investor **kinnitab eraldi kirjaliku avaldusega**, et ta mõistab ja aktsepteerib neid tagajärgi. Märkeruut pikemas vormis ei ole piisav.
- Staatust antakse **maksimaalselt 2 aastaks** ja kaotab automaatselt kehtivuse, kui seda ei uuendata uute tõenditega.
- Investor võib igal ajal kohe taotluse alusel naasta mittekogenud investorite staatusesse.
- Ühing **tühistab** kogenud investorite staatuse, kui ta saab teada, et kriteeriumid ei ole enam täidetud.

Ühing ei kutsu, julgusta ega ergutata investoreid kogenud investorite staatust taotlema. Iga turundus, mis viitab sellele, et kogenud investorite staatus annab eelise, on keelatud.

3. Sisenemise teadmiste test (art 21 lg 1-3)

3.1 Nõue

Enne mittekogenud investorile **täieliku investeeringisõiguse andmist** hindab ühing, kas ja millised pakutavad ühisrahaastusteenused on talle sobivad.

3.2 Kogutav teave

- Investeeringiskogemus: varem investeeritud instrumendi liigid, sagedus, maht, periood.
- Investeeringisõidumärgid: otstarve, ajahorisont, riskitaluvus.
- Finantsolukord: aastane sissetulek, likviidsed varad, finantskohustused.
- Põhiline arusaam investeeringisõiguse üldiselt ja eelkõige platvormil pakutavate instrumentidega seotud riskidest.
- Arusaam mittelikiidsusest, lahjendusest, täielikust kaotusest ning hoiuste tagamise ja investorikaitse skeemide puudumisest.

3.3 Testi ülesehitus

- [15–20] küsimust, mis hõlmavad: omakapitaliinvesteeringu olemust; täieliku kaotuse riski; mittelikiidsust ja turu puudumist; lahjendust; tagatisskeemide puudumist; hajutamise tähendust; platvormi rolli (vahendaja, mitte nõustaja, heakskiitu ei anna); järelemõtlemissaaga; tasusid.
- Küsimused valitakse juhuslikult vähemalt [60] küsimusest koosnevast kogumist.
- Kirjutatud lihtsas keeles ja sõltumatult arusaadavuse osas üle vaadatud.
- Õigeid vastuseid **ei kuvata** enne testi ega selle ajal.
- Õppematerjalid on kättesaadavad ja soovitatavad, kuid esitatakse testist eraldi.

3.4 Tulemus

Tulemus	Tagajärg
Läbitud ([70]%) või rohkem, sh kõik kriitiliseks märgitud küsimused	Investor võib jätkata
Mitteläbitud	Ühing teavitab investorit, et teenused ei pruugi talle sobida , ja esitab art 21 lg 4 kohase riskihoiatuse. Investor võib jätkata üksnes pärast selle hoiatuse sõnaselget kinnitamist. Kinnitus registreeritakse ajateemli ja kuvatud sisu räsiga

Kriitilised küsimused — need, mis testivad arusaamist täielikust kaotusest, mittelikviidsusest ja tagatisskeemide puudumisest — peavad olema õigesti vastatud läbimiseks, sõltumata koguskoorist.

Kordamine on lubatud [24] tunni järele, kuni [3] katset 30 päeva jooksul. Kordamiskatsed registreeritakse ja jälgitakse: korduvate kordamiste muster on § 9 vastavuskontrolli ülevaatusse märguande.

3.5 Ülevaatus

Hinnang vaadatakse üle **iga kahe aasta järel** iga mittekogenud investoril puhul. Süsteem salvestab kehtivuse lõpu, teavitab investorit ette ja **blokeerib investeerimise** pärast kehtivuse lõppu kuni kordamiseni.

4. Kahjumi kandmise võime simulatsioon (art 21 lg 5)

4.1 Nõue

Ühing nõuab igalt mittekogenud investorilt kahjumi kandmise võime simuleerimist, mis arvutatakse **10%-na tema netovarast**.

4.2 Kogutav teave

Sisend	Meetod
Regulaarne ja kogusissetulek ning kas see teenitakse püsivalt või ajutiselt	Deklareeritud vahemikena
Varad, sh finantsinvesteeringud, isiklik ja investeerimiskinnisvara, pensionifondid ja rahalised hoiused	Deklareeritud vahemikena
Finantskohustused, sh regulaarsed, olemasolevad ja tulevased	Deklareeritud vahemikena

Netovara = varad miinus finantskohustused, delegeeritud määruuses ettenähtud alusel. Δ Kohaldada ettenähtud arvutust täpselt.

Andmeid kogutakse **vahemikena, mitte täpsete summadena**, kui vahemik on arvutuseks piisav, kooskõlas võimalikult väheste andmete kogumise põhimõttega (lisa 9 § 4). Kui vahemiku piir on künnise seisukohalt oluline, kasutatakse vahemiku konservatiivsemat väärtust.

4.3 Simulatsioon

Investorile kuvatakse selgelt ja enne mis tahes investeerimist: - tema arvutatud netovara; - **10% sellest summast**, esitatuna summana, mille täieliku kaotuse ta peaks suutma kanda; - sõnaselge avaldus, et tegemist on **suunisega tema enda kaalumiseks, mitte ühingu kehtestatud piiranguga**; - selge avaldus, et ta ei tohiks investeerida ühisrahastusprojektidesse kõigi platvormide peale kokku rohkem kui 10% oma netovarast.

4.4 Ülevaatus

Simulatsioon vaadatakse üle **kord aastas** või varem, kui investor teatab asjaolude muutumisest. Süsteem teavitab ja kui simulatsioon on vanem kui [14] kuud, blokeerib edasise investeerimise kuni uuendamiseni.

5. Investeerimise piirmäär ja hoiatus (art 21 lg 7)

5.1 Piirmäär

Enne kui mittekogenud investor teeb investeeringu, mis ületab **suuremat summast 1000 eurot või 5% tema netovarast**, peab ühing:

- kuvama **eraldi riskihoiatuse**;
- saama investorilt **sõnaselge nõusoleku**; ja
- saama **tõendi, et investor mõistab** investeeringut ja selle riske.

5.2 Piirmäära arvutamine

Piirmäär = suurem (1000 eurot; $0,05 \times$ viimati arvutatud netovara)

Võrdlus tehakse **iga üksiku investeeringu** suhtes. Δ Ühing jälgib lisaks investoril kumulatiivset investeeringut platvormil ja kohaldab hoiatust ka siis, kui kumulatiivne positsioon ületab piirmäära, sätte konservatiivsema tõlgenduse alusel. Kinnitada kavandatud tõlgendus juristiga; hoiatuse sagedasem kohaldamine kui rangelt nõutav ei ole vastavusrisk.

5.3 Hoiatus

Kuvatakse **blokeeriva aknana** — investor ei saa jätkata, mööda kerida ega akent sulgeda. See märgib lihtsas keeles: - investeeritava summa ja selle suhte investoril deklareeritud netovarasse; - et investeering ületab taset, mille kohta ühing peab hoiatama; - et investor võib kaotada kogu summa; - et investeeringut ei saa hõlpsalt müüa; - et investor ei tohiks investeerida ühisrahastusprojektidesse rohkem kui 10% netovarast; - üleskutse summa üle järele mõelda koos selgelt esitatud võimalusega seda vähendada.

5.4 Sõnaselge nõusolek ja arusaamise tõend

Investor peab: 1. märkima eraldi, mitte koondatud märkeruudu, mis puudutab üksnes seda hoiatust; 2. vastama [3] lühikesele küsimusele, mis kinnitavad arusaamist selle investeeringu konkreetsetest riskidest (täielik kaotus, mittelikviidsus, tagatise puudumine), mis on võetud asjaomase pakkumise põhiteabedokumendist; 3. sisestama kinnitussõna, et nõusolek oleks aktiivne tegevus, mitte läbiklikkimine.

Nõusoleku kanne salvestab: täpse kuvatud sisu (räsina), ajatempli, antud vastused, IP-aadressi ja seadme ning kuvatud põhiteabedokumendi versiooni.

Varem antud nõusolekut **ei kasutata kunagi uuesti** järgmise investeeringu jaoks.

6. Lepingueelne järelemõtlemisaeg (art 22)

6.1 Õigus

Mittekogenud investor võib **taganeda oma investeerimissoovist igal ajal järelemõtlemisaja jooksul, ilma põhjust esitamata ja ilma trahvita**.

6.2 Kestus

4 kalendripäeva — mitte tööpäeva — alates hetkest, mil investor esitas investeerimissoovi.

Periood arvutatakse serveripoolselt UTC-ajas alates investeerimissoovi salvestatud ajatemplist ja lõpeb samal kellaajal neljandal kalendripäeval. Kalendripäevad hõlmavad nädalavahetusi ja riigipühi. Käsitsi korrigeerimine ei ole võimalik ilma kahekordse kinnituse ja vastavuskontrolli teavitusega.

6.3 Õigusest teavitamine

Investorit teavitatakse järelemõtlemisajast: - põhiteabedokumendis (B.3 ja F.4 osa); - pakkumise lehel enne investeerimissammu; - kinnitusekraanil kohe

pärast investeerimissoovi esitamist, näidates täpse lõppemise kuupäeva ja kellaaja; - kinnituse e-kirjas, mis sisaldab täpset lõppemise kuupäeva ja kellaega ning otsest taganemislinki; - püsiva bannerina investori kontrol kogu perioodi vältel koos loenduriga; - meeldetuletusena [24] tundi enne lõppemist.

6.4 Õiguse teostamine

Üks tegevus — üks klikk nupul „Tagane“ kontrol või lingil kinnituse e-kirjas — on piisav. Põhjust ei küsita. Ei esitata ühtki hoidmiskatset, pakkumist, alternatiivi ega sõnumit stiilis „kas olete kindel, et soovite sellest võimalusest loobuda“. Kuvatakse neutraalne kinnitus ja saadetakse kohe e-kiri. Taganemist võib teostada ka e-kirjaga aadressile [AADRESS] või mis tahes muu selge teatega; ühing menetleb seda samadel alustel.

6.5 Tagajärg

Investeerimissoov muutub tühiseks. Vahendid tagastatakse täies ulatuses, ilma mahaarvamisteta, kontole, kust need laekusid, [5] tööpäeva jooksul. Ühtki tasu ega trahvi ei kohaldata. Investori seis platvormil ei muutu ja taganemist ei registreerita viisil, mis võiks teda tulevastes pakkumistes ebasoodsamasse olukorda panna.

6.6 Vahendid

Vahendid jäävad kogu järelemõtlemisaja vältel makseteenuse pakkuja eraldatud kliendikontole. **Neid ei vabastata projektiomanikule enne, kui kõigi osalevate investorite järelemõtlemisajad on lõppenud.** Süsteem takistab varasemat vabastamist.

6.7 Kogenud investorid

Järelemõtlemisaeg ei kohaldu. Investoritele öeldakse seda sõnaselgelt kogenud investori staatuse andmisel (§ 2.3) ja korratakse investeerimise hetkel.

7. Teave klientidele (art 19)

Kogu klientidele antav teave ühingu, kulude, finantsriskide ja tasude, ühisrahastusteenuste ning pakkumiste valikukriteeriumide kohta on **õiglane, selge ja mitteametlik**.

Platvormil nähtaval kohal, ilma registreerimiseta: - riskihoiatus, et investeerimine on riskantne ja võib kaasa tuua kogu investeeritud kapitali kaotuse; - et investeringud ei ole kaetud hoiuste tagamise ega investorikaitse skeemidega; - et ühing ei anna investeerimisnõu ega kiida heaks, soovita ega garanteeri ühtki pakkumist; - pakkumiste valimise kriteeriumid, esitatud lihtsalt; - kõik kulud ja tasud; - kaebuste menetlemise kord; - ühingu tegevusloa staatus ja registrikanne.

△ Artikkel 20 (makseviivituse määrad) kohaldub laenu põhisele ühisrahastusele ega kohaldu ühingu le.

8. Süsteemse jõustamise kokkuvõte

Nõue	Jõustamine
Liigitus enne mis tahes investeerimist	Investeerimis-API lükkab tagasi liigitamata konto päringu
Teadmiste test läbitud ja kehtiv 2 aasta jooksul	Investeerimis-API lükkab tagasi; konto banner kutsub kordama
Kahjumi simulatsioon tehtud ja kehtiv 14 kuu jooksul	Investeerimis-API lükkab tagasi; kutse uuendada
Art 21 lg 4 hoiatus testi mitteläbimisel	Blokeeriv aken; kinnituse räsi salvestatud
Art 21 lg 7 piirmäära hoiatus ja nõusolek	Serveripoolne piirmäära arvutus; blokeeriv aken; nõusoleku kanne
4-kalendripäevane järelemõtlemisaeg	Serveripoolne UTC taimer; raha vabastamine blokeeritud kõigi osalejate osas kuni lõpuni
Taganemine kättesaadav kogu perioodi, ühe tegevusega, tasuta	Lõpp-punkt kättesaadav kogu perioodi; hoidmisvoogu koodibaasis ei lubata
Kogenud investori staatuse kehtivuse lõpp	Automaatne lõppemine 2 aasta järel
Andmed	Muutmatu sündmuslogi, 5-aastane säilitamine

9. Seire ja testimine

Test	Valim	Sagedus	Vastutaja
Kas aegunud või puuduva hinnanguga investorid saavad investeerida	Kogu populatsiooni päring	Igakuine	Vastavuskontroll
Art 21 lg 7 hoiatus kuvatud ja nõusolek saadud, kui piirmäär ületati	25 investeringut	Kvartaalne	Vastavuskontroll
Täpselt 4-kalendripäevane järelemõtlemisaeg järgitud ja raha ei vabastatud enneaegselt	Kogu populatsioon	Kvartaalne	Vastavuskontroll
Taganemistaotlused menetletud [5] tööpäeva jooksul, mahaarvamisteta	Kõik	Kvartaalne	Vastavuskontroll
Kogenud investori liigitused nõuetekohaselt tõendatud	Kõik	Kvartaalne	Vastavuskontroll
Iga barjääri käsitsi ülekirjutus	Kõik	Igakuine	Vastavuskontroll → juhatus
Teadmiste testi kordamismustrid, mis viitavad vastuste jagamisele	Statistiline ülevaatus	Kvartaalne	Vastavuskontroll
Testi ja hoiatuste arusaadavus	Investorite tagasiside + väline ülevaatus	Aastane	Vastavuskontroll

Iga tõrge on intsident lisa 8 § 4 tähenduses ja käivitab lisa 8 § 4.4 kohase proaktiivse klientide heastamise kohustuse — tuvastades **kõik** mõjutatud investorid, mitte üksnes kaebajad.

10. Andmed (art 26)

Säilitatakse 5 aastat pärast kliendisuhte lõppu: liigitusotsused ja tõendid; iga teadmiste testi katse koos küsimuste, vastuste, skoori ja tulemusega; iga kahjumi simulatsioon koos deklareeritud sisenditega ja arvutatud tulemusega; iga art 21 lg 4 ja lg 7 kuvatud hoiatus koos sisu räsi, ajatempli ja nõusolekuga; iga investering koos kuvatud põhiteabedokumendi versiooniga; iga järelemõtlemisaeg alguse ja lõpu ajatempliga; iga taganemine koos ajatempli ja raha tagastamise kuupäevaga; kogu seonduv suhtlus.

11. Aruandlus

Igakuiselt juhatuselt tehtud hinnangute arv, läbimise ja mitteläbimise määrad, esitatud hoiatused, piirmäära hoiatused, teostatud taganemised ja nende osakaal investeeringutest, antud ja tagasi lükatud kogenud investori liigitused, kontrollitestide tulemused ja iga ülekirjutus.

Kinnitatud: [ETTEVÕTE OÜ] juhatus, [KUUPÄEV].

Lisa 20 — Makseteenuse pakkuja konto kinnitus (inglise keeles)

20.1 — Makseteenuse pakkuja tüüptingimused (inglise keeles)

Lisa 16 tõendusmaterjal. Need dokumendid esitatakse inglise keeles, nagu lubatud; ülejäänud taotlus on eesti keeles.

1. osa — Mis tuleb lisada

Nr	Dokument	Allikas	Olek
20.a	[ETTEVÕTE OÜ] ja [MAKSETEENUSE PAKKUJA] vahel sõlmitud leping makseteenuste osutamise ja eraldatud kliendikontode käitamise kohta	Pakkuja	☐
20.b	Pakkuja kirjalik kinnitus konto korra kohta — vt vorm 2. osas	Pakkuja	☐
20.c	Konto andmed: konto nimi, IBAN, BIC, valuuta ja kinnitus, et see on määratud eraldatud kliendikontoks	Pakkuja	☐
20.d	Väljavõte [KODURIIGI PÄDEVA ASUTUSE] avalikust registrist, mis tõendab pakkuja kehtivat tegevusluba, tegevusloa numbrit ja lubatud teenuseid	Avalik register	☐
20.e	Kinnitus pakkuja piiriülese teenuse osutamise kohta Eestis, kui pakkuja ei ole Eestis asutatud	Avalik register / pakkuja	☐
20.f	Kliendi vahendite kaitse meetodi kirjeldus direktiivi (EL) 2015/2366 alusel (eraldamine krediitiasutuses või kindlustus-/garantiipoliisi)	Pakkuja	☐
20.1	Pakkuja tüüptingimused inglise keeles	Pakkuja	☐
20.g	Pakkuja viimane auditeeritud majandusaasta aruanne	Pakkuja / avalik register	☐
20.h	Isikuandmete töötlemise leping üldmääruse art 28 alusel	Pakkuja	☐

2. osa — Makseteenuse pakkujalt hangitav kinnituskirja vorm

Küsida see pakkuja kirjalangil, allkirjastatuna esindusõigusliku isiku poolt. Saatke neile see tekst; ärge paluge neil seda nullist koostada, muidu saate kinnituse asemel turunduskirja. Kiri esitatakse inglise keeles.

[PAKKUJA KIRJAPLANK]

To: Finantsinspeksioon, Sakala 4, 15030 Tallinn, Estonia **Date:** [DATE]

Subject: Confirmation of payment services and segregated client account arrangements for [COMPANY OÜ]

Dear Sirs,

We, [PSP LEGAL NAME], registered in [COUNTRY] under number [REG NO], with registered office at [ADDRESS], confirm the following in connection with the application by [COMPANY OÜ], registry code [REG NO], for authorisation as a crowdfunding service provider under Regulation (EU) 2020/1503.

1. Our authorisation. We are authorised as a [payment institution / electronic money institution / credit institution] by [COMPETENT AUTHORITY] under licence number [NUMBER], granted on [DATE]. Our authorisation covers the payment services listed at [reference]. We are entitled to provide these services in the Republic of Estonia under the [freedom to provide services / freedom of establishment], notified to [ESTONIAN AUTHORITY] on [DATE]. Our entry in the public register may be verified at [URL].

2. The agreement. We have entered into an agreement with [COMPANY OÜ] dated [DATE] under which we will provide payment services in connection with crowdfunding offers made on the platform operated at [PLATFORM DOMAIN].

3. Segregated client accounts. Funds transferred by investors in connection with those offers will be received into **segregated client accounts** operated and controlled by us. These funds:

(a) are held separately from our own funds and from the funds of [COMPANY OÜ]; (b) are **safeguarded** in accordance with [Article 10 of Directive (EU) 2015/2366 / the applicable national implementing provision], by [holding them in a separate account with a credit institution / covering them by an insurance policy or comparable guarantee]; (c) are **not available to the creditors of [COMPANY OÜ]** in the event of its insolvency; (d) are attributed to the individual investor and to the specific crowdfunding offer to which they relate; (e) are held throughout any applicable pre-contractual reflection period, and are released to the project owner only upon our receipt of a valid settlement instruction confirming that all applicable reflection periods have expired; (f) are returned in full to the originating investor account, without deduction, upon a valid instruction following a withdrawal, an undersubscribed offer, or a cancelled offer.

4. Control of funds. [COMPANY OÜ] has no power to dispose of funds held in the segregated client accounts otherwise than by transmitting instructions that reflect the investment decisions and withdrawal instructions of the investors themselves. [COMPANY OÜ] cannot withdraw client funds to its own account, cannot vary a payee, and cannot access client funds for its own purposes.

5. Reporting and reconciliation. We provide [COMPANY OÜ] with [daily] reporting of client account balances and transactions sufficient to enable daily reconciliation.

6. Notification. We will notify [COMPANY OÜ] without delay of any change to our authorisation status, of any material change to the safeguarding arrangements described above, and of any event materially affecting our ability to perform the agreement.

7. Supervisory access. The agreement provides for access by [COMPANY OÜ], its auditors and **Finantsinspeksioon** to information and records relating to the services provided, in accordance with Article 9 of Regulation (EU) 2020/1503.

Yours faithfully,

[NAME], [TITLE] For and on behalf of [PSP LEGAL NAME]

3. osa — Kontrollnimekiri enne lisamist

Enne esitamist kinnitada iga järgnev punkt. Iga „ei“ on puudus, mille Finantsinspeksioon leiab.

☐ Pakkujal on **tegelikult tegevusluba** PSD2 alusel — kontrollitud sõltumatult koduriigi asutuse avalikust registrist, mitte üksnes pakkuja väite alusel ☐
Pakkujal on õigus osutada teenuseid **Eestis** ja see on tõendatud ☐ Kiri märgib, et vahendid **ei ole ühingu võlausaldajatele kättesaadavad** ☐ Kiri
märgib, et ühing **ei saa kliendi vahendeid** oma otstarbeks käsutada ☐ Kiri käsitleb **järelemõtlemisaega** ja varasema vabastamise blokeerimist ☐ Kiri
käsitleb **raha tagastamist mahaarvamisteta** ☐ Leping sisaldab **Finantsinspeksiooni auditi- ja juurdepääsuõigusi**, mida nõuab ECSPR art 9 ja lisa
15 § 5.3 ☐ Leping sisaldab **etteatamistähtaega ja väljumisabi** (lisa 15 § 5.10) ☐ Leping nimetab **allatöötlejad ja allhanke** ning nõuab
muudatusteks nõusolekut ☐ **Üldmääruse art 28** tingimused olemas ja piisavad ☐ **Lepingus kirjeldatud rahavoog vastab täpselt** lisa 16 § 3 ja lisa 5 §
7 kirjeldusele — sh kuidas makstakse ühingu edukustasu ☐ **Alternatiivne pakkuja on hinnatud** ja nimetatud lisa 15 §-s 8

Kõige sagedasem puudus siin on ebakõla: taotleja kirjeldab äriplaanis üht rahavoogu ja makseteenuse leping näeb ette teise — tavaliselt seetõttu, et pakkuja arvab platvormi tasu tegelikult arveldamisel maha. Lugege leping lisa 16 § 3 vastu rida-realt läbi ja viige need kooskõlla. Kui pakkuja tasu maha arvab, õelge seda ja selgitage, miks ühing sellegipoolest kliendi vahendeid ei hoia.

Lisa 21 — Menetlustasu tasumist tõendav dokument

Ühisrahasusteenuse osutaja tegevusloa taotluse menetlustasu: 1000 eurot.

1. Makse andmed

Maksja	[ETTEVÕTE OÜ], registrikood [REG NR]
Summa	1000,00 eurot
Selgitus	Ühisrahasusteenuse osutaja tegevusloa taotluse menetlustasu — [ETTEVÕTE OÜ], registrikood [REG NR]
Saaja	[Finantsinspeksioon / Rahandusministeerium — kontrollida õiget saajat ja kontot enne maksmist]
Saaja konto (IBAN)	[IBAN]
Viitenumber	[VIITENUMBER — kontrollida õiget viitekoodi]
Makse kuupäev	[KUUPÄEV]
Maksja konto	[IBAN]
Pank	[PANK]

⚠ **Kontrollige kehtivat saajat, kontonumbrit, viitekoodi ja summat vahetult enne maksmist otse Finantsinspeksioonilt või veebilehelt fi.ee.** Tasude andmed muutuvad ja valele kontole või vale viitega tehtud makset ei seostata taotlusega, mis lükkab edasi täielikkuse hindamise. Ärge tuginege makseandmete osas käesolevale dokumendile.

2. Lisa

☐ Panga maksekinnitus (digitaalselt allkirjastatud PDF või panga templiga väljavõte), mis tõendab eespool kirjeldatud makset.

Kinnitusel peab olema selgelt näha: maksja nimi ja konto, saaja nimi ja konto, summa, valuuta, täitmise kuupäev, viitenumber ja makse selgitus.

3. Märkused

- Tasu makstakse **enne taotluse esitamist või koos sellega** Finantsinspeksiooni taotlusportaali kaudu aadressil taotlus.fi.ee.
- Lisage makse selgitusse ühingu **registrikood**, et makset saaks taotlusega seostada.
- Säilitage originaalkinnitus. See on taotlustoimiku osa ja seda tuleb säilitada 5 aastat määrase (EL) 2020/1503 artikli 26 alusel.
- Tasu ei võeta** määrase artikli 18 kohase teavituse eest kavatsusest osutada ühisrahasusteenuseid teises liikmesriigis.
- Kui taotlus võetakse tagasi või jäetakse rahuldamata, tasu ei tagastata. Ärge makske seda enne, kui taotluspakett on täielik ja jurist on selle üle vaadanud.

Esitamise lõplik kontrollnimekiri

Enne esitamist **taotlus.fi.ee** kaudu kinnitada:

☐ Kõik 21 lisa täidetud, **kohatäiteid ei ole jäänud** ☐ Kogu pakett **eesti keeles**, v.a lisad 20 ja 20.1 ☐ Tõlked kinnitatud, kus nõutav ☐ Lisad 12 ja 13.x **digitaalselt allkirjastatud** õigete isikute poolt ☐ Finantsinspeksiooni **sobivuse küsimustikud** täidetud ja allkirjastatud iga juhatuse liikme poolt ☐ Karistusregistri väljavõtted **mitte vanemad kui 3 kuud** ☐ **Kooskõla maatriks** (LOEMIND § 5) kontrollitud rida-realt ☐ Iga ⚠ märgistusega punkt pakettis lahendatud või Finantsinspeksioonile sõnaselgelt esitatud ☐ Juristi lõplik ülevaatus tehtud ja dokumenteeritud ☐ **Menetlustasu tasutud** ja kinnitus lisatud ☐ Esitatud paketi täielik koopia säilitatud koos esitamise ajatempliga

Pärast esitamist: Finantsinspeksioonil on **25 tööpäeva** täielikkuse hindamiseks. Kui taotlus ei ole täielik, määrab ta puuduva teabe esitamise tähtaja ja **menetlusaeg peatub** kuni selle esitamiseni. Otsus tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta tehakse **kolme kuu jooksul täieliku taotluse esitamisest**.

Määrake üks nimeline isik, kes vastutab suhtluse eest Finantsinspeksiooniga ja vastab teabenõuetele [5] tööpäeva jooksul. Aeglane vastamine on ainus suurim kontrollitav tegevusloa menetluse pikenemise põhjus.

T1 — Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord

Ei ole otseselt ECSPR art 12 lg 2 nõutud dokument, kuid on ühingu enda ja Finantsinspektsiooni ootuste kohaselt vajalik. △ Ühisrahastusteenuse osutajad muutuvad kohustatud isikuteks määruse (EL) 2024/1624 (AMLR) alusel alates 10.07.2027. Kinnitada juristiga, kas ja millises ulatuses kohaldub rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS) juba praegu.

Versioon: 1.0 | **Vastutaja:** rahapesu tõkestamise vastutav isik | **Kinnitatud:** juhatus [KUUPÄEV]

1. Ühingu seisukoht

Ühing rakendab käesolevat korda **vabatahtlikult alates tegevusloa saamisest**, ootamata AMLR-i kohustusliikkuse jõustumist, kolmel põhjusel:

- ühisrahastusplatvorm, mis vahendab kapitali tundmatutelt investoritelt tundmatutele äriühingutele, on struktuurselt atraktiivne rahapesuks;
- ECSPR artikkel 5 nõuab juba niigi projektiomanike hoolsusmeetmeid, sh karistusregistri ja jurisdiktsiooni kontrolli, mis kattub olulises osas rahapesu tõkestamise meetmetega;
- kontrollide tagantjärele lisamine 2027. aastal oleks kulukam ja riskantsem kui nende algusest peale sisseehitamine.

Ühing tugineb **lisaks** makseteenuse pakkuja kui kohustatud isiku hoolsusmeetmetele, kuid **ei asenda** nendega oma kontrolli. Vastutus kolmandale isikule tuginemise eest jääb ühingule.

2. Vastutav isik ja korraldus

Roll	Isik	Vastutus
Rahapesu tõkestamise vastutav isik	[NIMI]	Korra rakendamine, kahtlaste tehingute hindamine, teated rahapesu andmebüroole, aruandlus juhatusele
Asendaja	[NIMI]	Vastutava isiku puudumisel
Juhatuse vastutav liige	[NIMI]	Üldvastutus

Vastutav isik annab aru **otse juhatusele**, tal on piiramatu juurdepääs kõigile andmetele ja süsteemidele ning tema tasu ei sisalda tuluga seotud muutuvkomponenti.

△ Kui ühing muutub kohustatud isikuks, tuleb vastutav isik Finantsinspektsioonile või rahapesu andmebüroole ettenähtud korras teatavaks teha. Kinnitada nõue ja tähtaeg.

3. Riskihinnang

Ühing koostab ja uuendab vähemalt **kord aastas** kirjaliku riskihinnangu, mis hõlmab järgmisi riskitegureid.

3.1 Kliendiriskid

Tegur	Madal	Kõrge
Investori liik	Eesti resident füüsiline isik, tuvastatud ID-kaardi või Smart-ID abil	Juriidiline isik keerulise omandistruktuuriga; usaldusfond; esindaja kaudu tegutsev isik
Riikliku taustaga isik (PEP)	Ei	Jah — sh pereliikmed ja lähedased kaastöötajad
Geograafia	EMP	Suure riskiga kolmas riik direktiivi (EL) 2015/849 art 9 lg 2 alusel; maksualast koostööd mittetegev jurisdiktsioon; sanktsioonide all olev riik
Investeeringu maht	Alla [10 000] euro	Üle [50 000] euro; või ebaproportsionaalne deklareeritud sissetuleku suhtes
Käitumine	Järjepidev, hajutatud	Ühe suure investeeringu tegemine kohe pärast registreerimist; korduv taganemine pärast raha laekumist; huvi puudumine projekti sisu vastu
Vahendite päritolu	Selge, tõendatud	Ebaselge, kolmandalt isikult, sularaha, krüptovara

3.2 Projektiomaniku riskid

Keeruline või läbipaistmatu omandistruktuur; hiljuti asutatud äriühing ilma tegevusajaloota; asukoht suure riskiga jurisdiktsioonis; tegelike kasusaajate tuvastamise raskus; vahendite kasutus, mis ei ole ärimudeliga kooskõlas; ebaproportsionaalne kaasamissoov võrreldes ettevõtte suurusega; varasem maksejõuetus või juhtkonna kahtlane taust.

3.3 Toote- ja kanaliriskid

Kaugtuvastamine ilma füüsilise kohtumiseta (leevendatud ID-kaardi / Smart-ID / kvalifitseeritud KYC-teenusega); piiriülesed investorid; suhteliselt madal minimaalne investeeringusumma, mis võimaldab hajutamist paljude väikeste tehingutena.

3.4 Riskihinnangu tulemus

Iga klient liigitatakse **madala, tavalise või kõrge riskiga** kliendiks. Liigitus määrab hoolsusmeetmete taseme ja seire sageduse. Liigitus vaadatakse üle vähemalt [12] kuu järel ja iga riskiteguri muutumisel.

4. Hoolsusmeetmed investorite suhtes

4.1 Tavapärased hoolsusmeetmed — kõik investorid

Meede	Meetod
Isiku tuvastamine ja kontrollimine	ID-kaart / Smart-ID / [KYC-TEENUS] koos dokumendi ehtsuse ja elususe kontrolliga
Kogutavad andmed	Ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, kodakondsus, elukoha aadress, dokumendi liik ja number
Juriidilised isikud	Registriväljavõtte, põhikiri, esindusõiguse kontroll, tegelike kasusaajate tuvastamine kuni füüsiliste isikuteni
Sanktsioonide sõel	EL, ÜRO, OFAC, Ühendkuningriik — vastuvõtmisel ja igapäevaselt kogu suhte vältel
Riikliku taustaga isiku sõel	Vastuvõtmisel ja jooksvalt
Ärisuhte eesmärk	Tuletatud investeerimisprofiilist (lisa 19 hindamine)
Vahendite päritolu	Deklaratsioon; tõendid üle [10 000] euro

Ühtki investeringut ei ole võimalik teha enne, kui tuvastamine on lõpetatud ja sõelad on läbitud. See on süsteemne barjäär, mitte protseduur.

4.2 Lihtsustatud hoolsusmeetmed

Kohaldatakse üksnes selgelt madala riskiga olukorras (nt EMP-s asutatud reguleeritud finantsettevõtja). Ei kohaldata kunagi üksnes väikese investeringusumma alusel. Otsus dokumenteeritakse.

4.3 Tugevdatud hoolsusmeetmed

Kohaldatakse kõrge riskiga klientidele, riikliku taustaga isikutele, suure riskiga kolmandate riikide klientidele ja igas ebatavalises olukorras:

- vahendite ja jõukuse päritolu dokumentaalne tõendamine;
- **juhatuse liikme kinnitus** ärisuhte alustamiseks või jätkamiseks;
- täiendav teave kliendi taustast ja investeringu eesmärgist;
- videokõne või muu tugevdatud tuvastamine;
- suhte seire sagedus vähemalt [6] kuud.

4.4 Projektiomanike hoolsusmeetmed

Rakendatakse lisa 4 § 6 kohaselt (ECSPR art 5), mida täiendavad: tegelike kasusaajate tuvastamine; sanktsioonide ja riikliku taustaga isikute sõel juhatuse liikmete ja kasusaajate suhtes; vahendite kasutuse usutavuse kontroll; kaasatud vahendite kasutuse järelkontroll pärast sulgemist.

5. Jooksev seire

Kontroll	Sagedus
Sanktsioonide ja riikliku taustaga isikute uuesõel kogu kliendibaasi suhtes	Igapäevane, automaatne
Tehingute seire reeglite alusel (§ 5.1)	Pidev
Kliendiandmete ajakohastamine	Kõrge risk [6] kuud; tavaline [24] kuud; madal [36] kuud
Riskiliigituse ülevaatus	Iga andmete ajakohastamisel ja iga riskiteguri muutumisel

5.1 Tehingute seire hoiatusreeglid

- Investeering, mis ületab oluliselt deklareeritud sissetulekut või varasid.
- Suur investeering kohe pärast konto avamist ilma varasema tegevuseta.
- Korduv investeerimine ja taganemine ilma äriloogikata (*layering*).
- Vahendite laekumine kolmandalt isikult või kontolt, mis ei ole investori nimel.
- Vahendite laekumine suure riskiga jurisdiktsioonist.
- Ebatavaline huvi taganemismenetluse vastu enne investeerimist.
- Mitu kontot, mis on seotud sama seadme, IP-aadressi või pangakontoga.
- Investeeringute struktureerimine künniste vältimiseks.

Iga hoiatus vaadatakse üle [2] tööpäeva jooksul, otsus ja põhjendus dokumenteeritakse.

6. Kahtlastest tehingutest teatamine

1. Iga töötaja, kellel tekib kahtlus, teatab sellest **viivitamata** rahapesu tõkestamise vastutavale isikule. Sisemine teatamine on kohustuslik ja seda ei tohi keegi takistada.
2. Vastutav isik hindab teadet [1] tööpäeva jooksul.
3. Kui kahtlus leiab kinnitust, esitab vastutav isik teate **Rahapesu Andmebüroole** ettenähtud vormis ja tähtaja jooksul. *Δ Kinnitada kehtiv vorm, kanal ja tähtaeg.*
4. **Teatamise saladus (tipping-off):** klienti ega ühtki kolmandat isikut ei tohi teavitada sellest, et teade on esitatud või kaalumisel. Rikkumine on süütegu.
5. Tehingu peatamine või ärisuhte lõpetamine otsustatakse eraldi ja üksnes vastutava isiku ning juhatuse liikme ühisel otsusel, arvestades teatamise saladuse nõuet.
6. Kõik sisemised teated — sh need, mille alusel Rahapesu Andmebüroole teadet ei esitatud — registreeritakse koos põhjendusega ja säilitatakse.

7. Sanktsioonid

Ühing ei alusta ega jätka ärisuhet ega tee tehingut isikuga, kelle suhtes kohaldatakse rahvusvahelist finantssanktsiooni. Vaste korral: tehing peatatakse kohe; positsioon külmutatakse; teavitatakse [pädevat asutust] viivitamata; ei teavitata klienti sanktsiooni sisulisest põhjusest. Valepositiivsed vasted dokumenteeritakse koos analüüsiga.

8. Andmete säilitamine

Kõik tuvastamisandmed, hoolsusmeetmete dokumendid, sõela tulemused, tehinguandmed, sisemised teated ja Rahapesu Andmebüroole esitatud teated säilitatakse **vähemalt 5 aastat** ärisuhte lõppemisest või tehingu tegemisest. *Δ Kontrollida, kas RahaPTS nõuab pikemat tähtaega; pikem tähtaeg on ülimuslik ECSPR art 26 suhtes.*

Säilitatud isikuandmete töötlemine toimub lisa 9 kohaselt; rahapesu tõkestamise säilituskohustus on ülekaalukas alus, mis välistab kustutamisinõude rahuldamise.

9. Koolitus

Sihtrühm	Sisu	Sagedus
Kõik töötajad ja juhatus	Rahapesu ja terrorismi rahastamise olemus, ühingu riskid, kahtluse tunnused, sisemise teatamise kohustus, teatamise saladus	Tööle asumisel + kord aastas
Kliendisuhklus ja kaasamine	Hoolsusmeetmete rakendamine, tugevdatud meetmed, tegelike kasusaajate tuvastamine	Tööle asumisel + kord aastas
Vastutav isik ja asendaja	Süvakoolitus, õigusaktide muudatused, tüpoloogiad	Kord aastas + jooksvalt

Osalemine ja hindamistulemused registreeritakse. Läbimata koolituse korral peatatakse kliendisuhkluse õigused.

10. Sõltumatu kontroll

Käesoleva korra rakendamise tõhusust kontrollib iga-aastane sõltumatu vastavusülevaatus (lisa 4 § 3.2). Ülevaatus hõlmab valimit tuvastamistoimikutest, sõela tulemustest, hoiatuste käsitlemisest ja sisemistest teadetest.

11. Aruandlus juhatusele

Aruanne	Sagedus
Hoiatuste arv, käsitlemine ja tulemused	Igakuine
Sisemised teated ja Rahapesu Andmebüroole esitatud teated (koondandmed)	Igakuine
Kõrge riskiga klientide arv ja liikumine	Kvartaalne
Riskihinnangu ülevaatus	Aastane
Koolituse läbimine	Kvartaalne
Sõltumatu kontrolli tulemused	Aastane

12. Peamised näitajad

Näitaja	Roheline	Punane
Tähtaja ületanud hoiatused	0	>2
Aegunud kliendiandmed (kõrge risk)	0	≥1
Sõela käivitamata jäänud päevad	0	≥1
Koolituse võlglased	0	≥1
Tuvastamiseta investeerimise juhtumid	0	≥1

Kinnitatud: [ETTEVÕTE OÜ] juhatus, [KUUPÄEV].

T2 — Investori kasutustingimused

[PLATVORMI DOMEEN] — kliendileping investoritega

Viidatud lisades 5, 17 ja 19. ^Δ Kohustuslikult juristi ülevaatuseks — tarbijalepingu tingimused peavad vastama võlaõigusseadusele ja tarbijakaitseseadusele ning ebaõiglasel tüüptingimused on tühistatud.

Versioon: 1.0 | Kehtiv alates: [KUUPÄEV]

1. Kes me oleme

[ETTEVÕTE OÜ], registrikood [REG NR], aadress [AADRESS], on **ühisrahastusteenuse osutaja**, kellel on Finantsinspektsiooni antud tegevusluba määrruse (EL) 2020/1503 alusel. Registrikanne: [VIIDE]. Meie üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon, Sakala 4, 15030 Tallinn.

2. Mida me teeme ja mida me ei tee

Me teeme: käitame internetipõhist platvormi, mis viib kokku rahastust otsivad äriühingud (projektiomanikud) ja investorid; kontrollime projektiomanikke õigusaktides nõutud ulatuses; kontrollime, et investeerimise põhiteabedokument on täielik, õige ja selge.

Me EI tee — palun lugege see hoolikalt läbi:

- **Me ei anna investeerimisnõu.** Me ei soovita ühtki investeerimist ega hinda, kas mõni investeerimine on teile isiklikult sobiv, välja arvatud õigusaktides nõutud sobivuse hindamine.
- **Me ei kiida heaks ega garanteeri ühtki pakkumist.** Meiepoolne kontroll tähendab, et dokumendid vastavad vorminõuetele — mitte seda, et investeerimine on hea.
- **Me ei vastuta projektiomaniku tulemuste eest.** Kui projektiomanik ebaõnnestub, kaotate raha ja meil ei ole kohustust seda hüvitada.
- **Me ei hoia teie raha.** Vahendeid hoiab eraldatud kliendikonto [MAKSETEENUSE PAKKUJA].
- **Me ei osta ega müü teie eest osasid ega taga, et te leiate ostja.**

3. Riskihoiatus

Investeerimine ühisrahastusprojektidesse on riskantne. - Te võite **kaotada kogu investeeritud raha**. - Teie investeerimine **ei ole kaetud hoiuste tagamise skeemiga** (direktiiv 2014/49/EL). - Teie investeerimine **ei ole kaetud investorikaitse skeemiga** (direktiiv 97/9/EÜ). - **Te ei pruugi saada mingit tulu.** - **Te ei pruugi saada osasid müüa**, kui soovite. Turgu ei ole. - Te ei tohiks investeerida ühisrahastusprojektidesse rohkem kui **10% oma netovarast**. - Investeerige üksnes raha, mille kaotamist te endale lubada saate.

4. Kes saab investoriks hakata

Te peate olema vähemalt 18-aastane ja teovõimeline. Te peate läbima isiku tuvastamise. Te peate läbima investori hindamise (§ 5). Me võime keelduda konto avamisest või selle sulgeda, kui te ei vasta nõuetele, kui te esitate valeandmeid või kui meil on õiguslik kohustus seda teha; sellisel juhul teatame teile põhjuse ulatuses, milles seadus seda lubab.

5. Investori hindamine

Kui te ei ole kogenud investor, peame enne teile täieliku investeerimisõiguse andmist:

1. **läbi viima teadmiste testi** teie investeerimiskogemuse, eesmärkide, finantsolukorra ja riskide mõistmise kohta;
2. **simuleerima teie kahjumi kandmise võimet** — 10% teie netovarast.

Kui tulemus viitab, et teenused ei pruugi teile sobida, hoiatame teid. Te võite siiski jätkata, kui kinnitate sõnaselgelt, et olete hoiatust mõistnud.

Neid hinnanguid tuleb uuendada: teadmiste test iga 2 aasta järel, kahjumi simulatsioon igal aastal. Kuni te seda ei tee, ei saa te investeerida.

Kui te investeerite summa, mis ületab suuremat **1000 eurost või 5%-st teie netovarast**, kuvame eraldi hoiatuse ja küsime teie sõnaselget nõusolekut.

6. Teie õigus taganeda — järelemõtlemisaeg

Teil on 4 kalendripäeva.

Alates hetkest, mil esitate investeerimissoovi, on teil **4 kalendripäeva**, mille jooksul võite **igal ajal taganeda, ilma põhjust esitamata ja ilma mis tahes tasu või trahvita**.

Taganemiseks vajutage oma kontol nuppu „Tagane“ või saatke e-kiri aadressile [AADRESS]. Me ei küsi põhjust ega püüa teid ümber veenda. Teie raha tagastatakse täies ulatuses samale kontole, kust see tuli, **[5] tööpäeva jooksul**.

Kogenud investoritel seda õigust ei ole — teid teavitatakse sellest kogenud investori staatuse andmisel.

7. Kuidas investeerimine toimib

Samm	Mis toimub
1	Valite pakkumise ja loete investeermise põhiteabedokumendi läbi
2	Esitate investeermissoovi ja summa
3	Kuvame vajalikud hoiatused; te kinnitate
4	Kannate raha eraldatud kliendikontole [MAKSETEENUSE PAKKUJA] juures
5	Algab 4-kalendripäevane järelemõtlemisaeg
6	Pakkumine sulgub. Kui miinimum saavutati ja kõik järelemõtlemisajad on lõppenud, vabastatakse vahendid projektiomanikule
7	Osad emiteeritakse või võõrandatakse teile ja kantakse äriregistrisse
8	Näete oma osalust oma kontol

Kui pakkumine ei täitu või tühistatakse: kogu raha tagastatakse teile täies ulatuses, mahaarvamisteta.

8. Teie osalus

Kui investering on lõpule viidud, olete **projektiettevõtja osanik**. Teie õiguslik omand tuleneb kandest äriregistris peetavas osanike nimekirjas, mitte meie platvormist. See tähendab, et **teie osalus ei sõltu meist** — kui meie tegevus lõpeb, jääte te ikkagi osanikuks.

Meie platvormil kuvatav osaluse register on **teie mugavuseks ja tõendiks**, mitte õiguslik omandiallikas.

9. Osade müümine

Nende osade jaoks **ei ole turgu**. Me pakume teadetetahvli, kus võite avaldada huvi osade müümiseks või ostmiseks. Palun mõistke selgelt:

- teadetetahvel **ei ole börs** ja me **ei sobita ostjaid ja müüjaid** ega täida tehinguid;
- kuvatav viitehind **ei ole siduv** ega tähenda, et keegi selle hinnaga ostab;
- **me ei garanteeri, et te leiata ostja**. Te ei pruugi kunagi saada müüa;
- iga tehing sõlmitakse teie ja teise poole vahel, teie enda vastutusel; kohalduda võivad projektiettevõtja põhikirja piirangud ja teiste osanike ostueesõigus.

10. Tasud

Investorina te ei maksa meile midagi. Investeermistasu, kontotasu, hoidmistasu, väljamaksetasu ja teadetetahvli kasutamine on tasuta. Kui see kunagi muutub, teatame teile vähemalt [30] päeva ette ja te võite lepingu lõpetada.

Meie tulu tuleb projektiomanikelt makstavast edukustasust. See on avalikustatud iga pakkumise põhiteabedokumendis.

11. Teave, mida me teile anname

Enne investeermist: investeermise põhiteabedokument, riskihoiatused, tasud, pakkumiste valikukriteeriumid. Pärast investeermist: teie osalused, dokumendid ja projektiomanikult saadud aruanded, mille me edastame.

Me ei kontrolli projektiomaniku aruannete sisulist õigsust pärast sulgemist. Me edastame need teile sellisena, nagu need saame.

12. Teie kohustused

Te kohustute: esitama meile õigeid ja ajakohaseid andmeid; teavitama meid oma finantsolukorra olulisest muutumisest; mitte kasutama platvormi ebaseaduslikul eesmärgil; mitte investeermis kolmanda isiku raha ilma meid teavitamata; hoidma oma konto turvaliselt ja teavitama kohe, kui kahtlustate volitamata juurdepääsu.

Ärge kunagi kandke raha ühelegi kontole peale meie platvormil kuvatava. Me ei palu teil kunagi kanda raha otse projektiomanikule. Iga selline palve on pettus — teatage sellest meile kohe.

13. Isikuandmed

Töötleme teie isikuandmeid privaatsusteate kohaselt, mis on kättesaadav aadressil [URL]. Lühidalt: kogume neid teile teenuse osutamiseks ja õigusaktide täitmiseks; säilitame neid vähemalt 5 aastat, nagu seadus nõuab; te ei saa nõuda investeermisandmete kustutamist selle tähtaja jooksul, kuna meil on säilituskohustus.

14. Kui teil on kaebus

Kaebuse esitamine on **tasuta**. Esitage see aadressil [URL]/kaebused või kaebused@[DOMEEN].

Kinnitame vastuvõtmist 5 tööpäeva jooksul ja vastame sisuliselt **15 tööpäeva jooksul**, igal juhul mitte hiljem kui 35 tööpäeva. Kui te ei ole rahul, võite pöörduda Finantsinspektsiooni, tarbijavaidluste komisjoni või kohtu poole — kontaktandmed on meie vastuses.

Täielik kord: [URL]/kaebused.

15. Meie vastutus

Me vastutame kahju eest, mille põhjustame oma kohustuste rikkumisega. Me **ei vastuta**: investeeringu tootluse ega projektiomaniku ebaõnnestumise eest; projektiomaniku esitatud teabe sisulise õigsuse eest (selle eest vastutab projektiomanik); kahju eest, mis tuleneb teie enda investeermisotsusest; kahju eest, mille põhjustab väärarvamus joud.

Ükski käesolevas punktis sätestatu ei piira meie vastutust tahtluse või raske hooletuse korral ega vastutust, mida seadus ei luba välistada. Kui te olete tarbija, ei piira miski teie seadusest tulenevaid õigusi.

16. Lepingu muutmine ja lõpetamine

Muutmine. Teavitame teid muudatustest vähemalt [30] päeva ette. Kui te ei nõustu, võite lepingu enne muudatuse jõustumist tasuta lõpetada. Juba tehtud investeeringuid muudatus ei mõjuta.

Lõpetamine teie poolt. Võite konto igal ajal sulgeda. See ei mõjuta teie olemasolevaid osalusi — need jäävad teile.

Lõpetamine meie poolt. Võime konto sulgeda [30]-päevase etteteatamisega või kohe, kui te rikute olulisel määral tingimusi, esitate valeandmeid või kui meil on õiguslik kohustus. Teie olemasolevad osalused jäävad puutumata.

17. Kui meie tegevus lõpeb

Kui lõpetame tegevuse: **teie osalused ei kao** — need on registreeritud äriregistris teie nimel. Anname teie andmed üle varuteenindajale, kes hoiab teile kontaktpunkti vähemalt 24 kuud, ja saadame teile isikliku väljavõtte teie osalustest ning projektiettevõtjate kontaktandmed. Käimasolevad pakkumised tühistatakse ja raha tagastatakse täies ulatuses.

18. Kohalduv õigus

Käesolevale lepingule kohaldub **Eesti õigus**. Vaidlused lahendatakse Eesti kohtutes. Kui te olete tarbija ja elate teises EL-i liikmesriigis, ei võta see teilt õigust pöörduda oma elukohariigi kohtusse ega tugineda oma elukohariigi tarbijakaitse imperatiivsetele sätetele.

Leping on eesti keeles. Muude keelte tõlked on mugavuseks; vastuolu korral kehtib eestikeelne tekst.

19. Kontakt

[ETTEVÕTE OÜ], [AADRESS] | [E-POST] | [TELEFON] | [URL]

Kinnitatud: juhatus, [KUUPÄEV].

T3 — Projektiomaniku leping

Ühisrahaastusteenuse osutamise leping

Viidatud lisades 4, 5, 16 ja 18. Sisaldab ECSPR art 10 lg 5 kohustust ja art 5 jooksvaid kohustusi. [▲ Kohustuslikult juristi ülevaatuseks.](#)

LEPING nr [NR]

Sõlmitud [KUUPÄEV] [KOHT]

[ETTEVÕTE OÜ], registrikood [REG NR], aadress [AADRESS], keda esindavad juhatuse liikmed [NIMED] (edaspidi **platvorm**) ja

[PROJEKTIOMANIK], registrikood [KOOD], aadress [AADRESS], keda esindab [NIMI] (edaspidi **projektiomanik**), edaspidi koos **pooled**.

1. Lepingu ese

- 1.1 Platvorm osutab projektiomanikule ühisrahaastusteenust määruse (EL) 2020/1503 tähenduses, võimaldades projektiomanikul teha ühisrahaastuspakkumise platvormil [PLATVORMI DOMEEN].
- 1.2 Platvorm **ei ole** investeerimisnõustaja, emissioonikorraldaja ega tagatise andja. Platvorm ei garanteeri kaasamise õnnestumist ega projektiomaniku tulemust.
- 1.3 Platvorm **ei koosta** investeerimise põhiteabedokumenti. See on projektiomaniku kohustus (§ 4).

2. Pakkumise tingimused

Instrumenti liik	[Osaühingu osad ühisrahaastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumentidena / aktsiad]
Minimaalne sihtsumma	[SUMMA] eurot
Maksimaalne sihtsumma	[SUMMA] eurot
Pakkumise periood	[KUUPÄEV] kuni [KUUPÄEV]
Osa hind	[SUMMA] eurot
Pakutav osalus	[%]

3. Eeltingimused pakkumise avamiseks

Pakkumist ei avata enne, kui kõik järgnevad tingimused on täidetud ja platvorm on need kirjalikult kinnitanud:

- 3.1 Hooldusmeetmed (art 5) on täies ulatuses teostatud ja platvorm on need heaks kiitnud.
- 3.2 Projektiomaniku **osakapital on vähemalt 10 000 eurot ja täielikult sisse makstud**.
- 3.3 Projektiomanik on kõigi osanike ühehäälsel otsusega vastu võtnud ja äriregistris registreerinud **põhikirja, mis välistab osade võõrandamise ja pantimise notariaalse vormi**.
- 3.4 Projektiomaniku põhikirja sisaldab: vähemusosanike kaasamüügiloa; ostueesõigust uute emissioonide korral või dokumenteeritud loobumist; teabeõigusi (majandusaasta aruanne [6] kuu jooksul, poolaastane ülevaade); osanike nõusoleku mehhanismi.
- 3.5 Projektiomanik on kirjalikult kinnitanud, et kõigi tema ühisrahaastuspakkumiste kogusumma eelneva **12 kuu** jooksul koos käesoleva pakkumisega **ei ületa 5 000 000 eurot**, ja platvorm on selle sõltumatult kontrollinud.
- 3.6 Põhiteabedokument on esitatud, platvormi poolt kontrollitud ja kinnitatud.
- 3.7 Projektiomanik ei ole isik, kellele kohalduvad **määruse artikli 8 lõike 2 keeld** (platvormi $\geq 20\%$ osanik, juht, töötaja või nendega kontrolli või lähedaste perekondlike suhete kaudu seotud isik).

4. Põhiteabedokument — vastutus

- 4.1 **Projektiomanik koostab investeerimise põhiteabedokumendi** ja vastutab selles sisalduva teabe eest määruse artikli 23 kohaselt. Projektiomanik ja tema juht-, haldus- või järelevalveorgani liikmed vastutavad kahju eest, mille põhjustab eksitav või ebatäpne teave või võtmeteabe väljajätmine.
- 4.2 Projektiomanik kinnitab, et teave on **täielik, õige, selge ja mitteametlik** ning esitab kirjalikult iga faktiivse teabe aluseks olevad tõendid.
- 4.3 Platvorm kontrollib dokumendi täielikkust, õigsust ja selgust. **See kontroll ei anna üle projektiomaniku vastutust** ega tähenda pakkumise heakskiitmist.
- 4.4 Projektiomanik ei tohi üheski materjalis väita ega vihjata, et platvorm on pakkumise heaks kiitnud, seda soovib või garanteerib.
- 4.5 Projektiomanik teavitab platvormi **1 tööpäeva jooksul** igast asjaolust, mis muudab põhiteabedokumendi mõne osa mittetäielikuks, ebaõigeks või eksitavaks, ning parandab selle platvormi nõudmisel viivitamata.

5. Maksed — artikli 10 lõike 5 kohustus

- 5.1 Projektiomanik **võtab kaasatud vahendeid vastu üksnes** [MAKSETEENUSE PAKKUJA] käitaval eraldatud kliendikontole.
- 5.2 Projektiomanik **ei võta vastu ega luba ühelgi temaga seotud isikul vastu võtta** ühtki makset ühegi investori käest muul viisil, sealhulgas otse oma pangakontole, sularahas, krüptovaras ega mis tahes kolmanda isiku kaudu.
- 5.3 Projektiomanik ei avalda investoritele oma pangaandmeid ega palu neil teha ülekannet mujale.
- 5.4 Punktide 5.1–5.3 rikkumine on **oluline rikkumine**, mis annab platvormile õiguse pakkumise kohe tühistada, leping üles öelda ja jätta nimekirja lisamise tasu tagastamata, ilma et see piiraks kahju hüvitamise nõuet.
- 5.5 Igal sulgemisel kinnitab projektiomanik kirjalikult, et ta ei ole saanud ühelgi investorilt vahendeid väljaspool punktis 5.1 nimetatud kanalit.

6. Tasud

Tasu	Summa	Maksetähtaeg
Nimekirja lisamise tasu	[SUMMA] eurot	Lepingu sõlmimisel, tagastamatu
Edukustasu	[X]% kaasatud summast	[10] tööpäeva jooksul sulgemisest
Sulgemisjärgne haldustasu	[SUMMA] eurot aastas	Aasta ette, [3] aastat

- 6.1 Edukustasu kuulub maksmisele **üksnes pakkumise eduka sulgemise korral**. Kui pakkumine ei täitu, lõpeb või tühistatakse, edukustasu ei maksta.
- 6.2 Projektiomanik maksab edukustasu **oma kontolt**. Platvorm ei arva seda investorite vahenditest maha. *[Kohandada, kui tegelik kord on teistsugune — ja viia siis kooskõlla lisadega 5, 16 ja 20.]*
- 6.3 Kõik tasud avalikustatakse põhiteabedokumendis (H osa).

7. Projektiomaniku kinnitused

Projektiomanik kinnitab, et:

- 7.1 ta on nõuetekohaselt asutatud ja tegutsev juriidiline isik ning tal on õigus käesolev lepingu sõlmida;
- 7.2 tal ega ühelgi tema juhatuse liikmel ega tegelikul kasusaajal **ei ole karistusregistri kannet** äriõiguse, maksejõuetusõiguse, finantsteenuste õiguse, rahapesu tõkestamise, pettuse ega kutsealase vastutuse rikkumise eest;
- 7.3 ta **ei ole asutatud** maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis ega suure riskiga kolmandas riigis;
- 7.4 ta ei ole maksejõuetu ega ohus maksejõuetuks muutuda ning tal ei ole tähtaja ületanud maksuvõlgu;
- 7.5 kogu platvormile esitatud teave on **õige, täielik ja mitteeksitav**;
- 7.6 tema suhtes ei ole pooleli kohtu-, vahekohtu- ega haldusmenetlust, mis võiks oluliselt mõjutada tema tegevust, välja arvatud [LOETLEDA või „ei ole“];
- 7.7 ta ei kuulu ühegi rahvusvahelise finantssanktsiooni alla.

8. Jooksvad kohustused

- 8.1 Projektiomanik teavitab platvormi **[5] tööpäeva jooksul**: (a) igast olulisest ebasoodsast muudatusest oma majanduslikus olukorras; (b) igast maksejõuetuse tunnusest; (c) kontrolli või juhatuse koosseisu muutumisest; (d) igast regulatiivsest, kriminaal- või olulisest tsiviilmenetlusest; (e) igast muust ühisrahasuspakkumisest mis tahes platvormil; (f) igast asjaolust, mis mõjutaks punktis 7 esitatud kinnitusi.
- 8.2 Projektiomanik esitab **[3] aasta jooksul pärast sulgemist**: (a) majandusaasta aruande [6] kuu jooksul majandusaasta lõpust; (b) poolaastase äriülevaate, mis kirjeldab tegevust, vahendite kasutust ja olulisi arenguid.
- 8.3 Projektiomanik kasutab kaasatud vahendeid **põhiteabedokumendis kirjeldatud otstarbel**. Oluline kõrvalekalle nõuab investorite eelnevat teavitamist ja põhjendust.
- 8.4 Projektiomanik täidab kõiki osanikuõigusi käsitlevaid kohustusi, sh registreerib investorite osalused äriregistris viivitamata pärast sulgemist.

9. Pakkumise peatamine ja tühistamine

- 9.1 Platvormil on õigus pakkumine **viivitamata peatada või tühistada**, kui: (a) põhiteabedokument osutub mittetäielikuks, ebaõigeks või ebaselgeks ja projektiomanik ei paranda seda tähtjaks; (b) ilmneb oluline muudatus projektiomaniku olukorras; (c) tekib pettuse kahtlus; (d) selgub, et 5 mln euro piirmäär on ületatud; (e) projektiomanik rikub punkti 5; (f) järelevalveasutus seda nõuab.
- 9.2 Peatamise või tühistamise korral tagastatakse kõik investorite vahendid täies ulatuses, mahaarvamisteta.
- 9.3 Platvorm ei vastuta projektiomanikule tekkiva kahju eest, mis tuleneb õiguspärasest peatamisest või tühistamisest.

10. Vastutus ja hüvitamine

- 10.1 Projektiomanik **hüvitab platvormile** kogu kahju, kulu ja nõude, mis tuleneb: põhiteabedokumendis või muus tema esitatud materjalis sisalduvast ebaõigest, eksitavast või puudulikust teabest; punktis 7 esitatud kinnituste rikkumisest; punkti 5 rikkumisest; või tema tegevusest tuleneva investorite nõude rahuldamisest.
- 10.2 Platvormi vastutus projektiomaniku ees on piiratud tema poolt käesoleva lepingu alusel saadud tasudega, välja arvatud tahtluse või raske hooletuse korral.

11. Konfidentsiaalsus ja andmekaitse

- 11.1 Pooled hoiavad teineteise ärisaladust. See ei takista platvormil avalikustada teavet õigusaktist tuleneva kohustuse, järelevalveasutuse nõude või põhiteabedokumendis avalikustamise kohustuse täitmiseks.
- 11.2 Isikuandmete töötlemine toimub kohalduva õiguse ja platvormi andmekaitsepoliitika kohaselt.

12. Kestus ja lõpetamine

- 12.1 Leping jõustub allkirjastamisel ja kehtib kuni punktis 8.2 sätestatud kohustuste lõppemiseni.
- 12.2 Kumbki pool võib lepingu üles öelda **[30]-päevase etteteatamisega**, kui pakkumine ei ole veel avatud.
- 12.3 Platvorm võib lepingu **kohe üles öelda** olulise rikkumise, punktis 7 esitatud kinnituse ebaõigsuse, maksejõuetuse või õigusaktist tuleneva kohustuse korral.
- 12.4 Lepingu lõppemine ei mõjuta juba tehtud investeeringuid ega punktides 8.2, 10 ja 11 sätestatud kohustusi.

13. Muud tingimused

- 13.1 Lepingut võib muuta üksnes kirjalikult, mõlema poole allkirjaga.
- 13.2 Lepingule kohaldub **Eesti õigus**. Vaidlused lahendatakse [Harju Maakohtus].
- 13.3 Leping on koostatud eesti keeles [ja inglise keeles; vastuolu korral kehtib eestikeelne tekst].
- 13.4 Leping allkirjastatakse digitaalselt.

Allkirjad

[ETTEVÕTE OÜ] nimel: ____ [NIMI], juhatuse liige [ETTEVÕTE OÜ] nimel: ____ [NIMI], juhatuse liige [PROJEKTIOMANIK] nimel: ____ [NIMI],
[AMETIKOHT]

Lisad lepingule

1. Pakkumise tingimuste leht
2. Hoolsusmeetmete käigus esitatud dokumentide loetelu
3. Põhiteabedokumendi vorm
4. Platvormi tasude hinnakiri
5. Andmetöötamise tingimused

T4 — Veebilehe kohustuslik teave

Tõendab ECSPR artikli 19 nõuete täitmist. Kogu alljärgnev peab olema platvormil kättesaadav ilma registreerimiseta, nähtaval ja hõlpsasti leitaval kohal.
Versioon: 1.0 | **Vastutaja:** vastavusjuht | **Kinnitatud:** juhatus [KUUPÄEV]

1. Püsiv riskihoiatus (art 19 lg 6)

Asukoht: iga pakkumise lehe ülaosas, avalehel ja investeerimisprotsessi igal sammul. Ei tohi olla peidetud, kokkuvolditav ega joonealune märkus.

⚠ **Investeerimine ühisrahastusprojektidesse on riskantne ja võib kaasa tuua kogu investeeritud kapitali kaotuse. Teie investering ei ole kaetud hoiuste tagamise skeemiga (direktiiv 2014/49/EL) ega investorikaitse skeemiga (direktiiv 97/9/EÜ). Te ei pruugi saada oma investeringult mingit tulu ega saada instrumente müüa siis, kui soovite. Ärge investeerige rohkem, kui te endale kaotada lubada saate.**

⚠ *Kontrollida, kas art 19 lg 6 näeb ette täpse sõnastuse; sel juhul kasutada ettenähtud teksti.*

2. Teave ühingu kohta

Ärinimi	[ETTEVÕTE OÜ]
Registrikood	[REG NR]
Aadress	[AADRESS], Eesti
Kontakt	[E-POST], [TELEFON]
Tegevusluba	Ühisrahastusteenuse osutaja tegevusluba, antud Finantsinspeksiooni poolt [KUUPÄEV]
Registrikanne	[VIIDE] — kontrollitav Finantsinspeksiooni turuosaliste registrist
Järelevalveasutus	Finantsinspeksioon, Sakala 4, 15030 Tallinn, +372 668 0500

3. Mida ühing teeb ja ei tee

Avaldatakse eraldi lehel „Kuidas see töötab“ ja lingitakse igalt pakkumise lehelt.

Me ei anna investeerimisnõu. Me ei soovita ühtki investeringut. Me ei hinda, kas mõni konkreetne investering sobib teie isiklikele eesmärkidele, välja arvatud õigusaktides nõutud sobivuse hindamine.
Me ei kiida heaks ega garanteeri ühtki pakkumist. Me kontrollime, et projektiomanik vastab õigusaktides sätestatud nõuetele ja et investeerimise põhiteabedokument on täielik, õige ja selge. See ei ole hinnang investeringu kvaliteedile ega tootlusele.
Ükski pakkumine ei ole läbinud Finantsinspeksiooni ega ühegi muu asutuse eelnevat heakskiitu.

4. Pakkumiste valikukriteeriumid (art 19 lg 2)

Avaldatakse täies ulatuses. See ei ole turundustekst.

Platvormile lubatakse pakkumine üksnes juhul, kui projektiomanik vastab kõigile järgnevatele tingimustele:

Kohustuslikud tingimused (erandeid ei tehta): 1. Karistusregistri kanne puudub projektiomanikul, tema juhatuse liikmetel ja tegelikel kasusaajatel äriõiguse, maksejõuetusõiguse, finantsteenuste õiguse, rahapesu tõkestamise, pettuse ja kutsealase vastutuse rikkumiste osas. 2. Projektiomanik ei ole asutatud maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis ega suure riskiga kolmandas riigis. 3. Kõigi ühisrahastuspakkumiste kogusumma eelneva 12 kuu jooksul, sh käesolev, ei ületa 5 000 000 eurot. 4. Osakapital vähemalt 10 000 eurot, täielikult sisse makstud. 5. Põhikiri välistab osade võõrandamise notariaalse vormi ja sisaldab vähemusosanike kaitseid. 6. Projektiomanik ei ole platvormiga seotud isik määruse artikli 8 lõike 2 tähenduses.

Hinnatavad kriteeriumid: 7. Finantsseisund ja tegevusajalugu (vähemalt [3] aastat tegutsemist, käive [500 000]–[3 000 000] eurot). 8. Juhtkonna varasem tegevus. 9. Ärimudel ja turg. 10. Vahendite kasutuse ja kava usutavus. 11. Juhtimine ja struktuur. 12. Õiguslik seis ja kohtuvaidlused.

Välistatud sektorid: reguleeritud finantsettevõtjad; üksused, mille põhitegevus on vara passiivne hoidmine või rentimine; hasartmängud; täiskasvanute sisu; relvad; tegevusloata krüptovarateenused; maksejõuetuses või maksuvõlgadega üksused.

Vastuvõtmise määr: avaldame igal aastal, kui suur osa taotlustest lubati platvormile. [Aasta [X]: [X] taotlusest lubati [X].]

5. Kulud ja tasud (art 19 lg 1)

Investorile

Tasu	Summa
Investeerimistasu	0 €
Konto- või hoidmistasu	0 €
Väljamaksetasu	0 €
Teadetetahvli kasutamine	0 €

Investeringu 1000 eurot kogukulu investorile: 0 eurot.

Projektiomanikult

Tasu	Summa
Nimekirja lisamise tasu	[SUMMA] €
Edukustasu	[X]% kaasatud summast
Sulgemisjärgne haldustasu	[SUMMA] € aastas, [3] aastat

Iga pakkumise täpsed tasud on esitatud selle põhiteabedokumendis (H osa).

6. Finantsriskid (art 19 lg 1)

Avaldatakse eraldi lehel „Riskid“.

Risk	Selgitus
Kapitali kaotus	Te võite kaotada kogu investeeritud raha. Enamik varajase faasi ettevõtteid ei anna investoritele tulu ja märkimisväärne osa lõpetab tegevuse
Mittelikviidsus	Nende osade jaoks ei ole turgu. Te ei pruugi kunagi saada müüa
Lahjendus	Tulevased rahastusvoorud vähendavad teie osaluse protsenti
Vähemusosanik	Teil ei ole ettevõtte üle kontrolli
Dividendid	Enamik projektivanikke ei maksa dividende
Tagatiste puudumine	Hoiuste tagamise ega investorikaitse skeem ei kohaldu
Projektiomaniku maksejõuetus	Osanikud rahuldatakse viimases järjekohas — tõenäoliselt ei saa te midagi
Hindamine	Hinna määrab projektiomanik; seda ei ole sõltumatult kontrollitud
Teave	Pärast investeerimist saate teavet projektiomanikult; me ei kontrolli selle sisulist õigsust

Soovitus: ärge investeerige ühisrahastusprojektidesse rohkem kui **10% oma netovarast** ja hajutage mitme projekti vahel.

7. Teadetetahvel (art 25)

Teadetetahvel võimaldab investoritel avaldada huvi osade müümiseks või ostmiseks.

Teadetetahvel ei ole börs ega kauplemiskoht. Me ei sobita ostjaid ja müüjaid, ei täida tehinguid ega korralda arveldusi. Kuvatav viitehind **ei ole siduv** ega tähenda, et keegi selle hinnaga ostab või müüb. Me ei garanteeri, et te leiate ostja.

Iga tehing sõlmitakse poolte vahel nende endi vastutusel. Kohalduda võivad projektiettevõtja põhikirja piirangud ja teiste osanike ostueesõigus.

8. Kaebused (art 7)

Kaebuse esitamine on **tasuta**.

Esitage kaebus: [URL]/kaebused | kaebused@[DOMEEN] | [AADRESS] | [TELEFON]

Kinnitame vastuvõtmist 5 tööpäeva jooksul ja vastame 15 tööpäeva jooksul, igal juhul mitte hiljem kui 35 tööpäeva.

Kui te ei ole vastusega rahul: Finantsinspeksioon (Sakala 4, 15030 Tallinn); tarbijavaidluste komisjon Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures; EL-i vaidluste veebipõhise lahendamise platvorm; Eesti kohtud.

Täielik kord ja vorm: [URL]/kaebused

9. Pettuse hoiatus

Me ei palu teil kunagi kanda raha ühelegi kontole peale platvormil kuvatava eraldatud kliendikonto. Me ei palu teil kunagi maksta otse projektiomanikule. Kui keegi seda palub — ka juhul, kui ta väidab end esindavat meid — on tegemist pettusega. Teatage sellest kohe aadressil [E-POST].

10. Iga-aastane avalikustamine (art 16)

Avaldame igal aastal anonüümited koondandmed platvormil rahastatud projektide kohta ja esitame need Finantsinspeksioonile.

11. Avalikustamise kontrollnimekirj

Nõue	Asukoht platvormil	Kontrollitud
Riskihoiatus (art 19 lg 6)	Iga leht	☐
Tegevusloa staatus ja registrikanne	Jalus + „Meist“	☐
Nõustamise ja heakskiidu puudumine	„Kuidas see töötab“	☐
Valikukriteeriumid (art 19 lg 2)	„Kuidas valime“	☐
Kõik kulud ja tasud	„Tasud“ + iga põhiteabedokument	☐
Finantsriskid	„Riskid“	☐
Teadetetahvli piirangud	Teadetetahvli leht	☐
Kaebuste kord ja vorm	Jalus + „Kaebused“	☐
Privaatsusteade	Jalus	☐
Kasutustingimused	Jalus	☐
Pettuse hoiatus	„Turvalisus“ + investeerimisprotsess	☐
Kättesaadavus ilma registreerimiseta	Kõik ülalloodud	☐

Vastavuskontroll kontrollib seda nimekirja **kvartaalselt** ja iga veebisaidi olulise muudatuse järel; tulemus esitatakse juhatusele.

T5 — Sisenemise teadmiste testi küsimustepank

Rakendab lisa 19 § 3. [△ Delegeeritud määrus \(EL\) 2022/2114 täpsustab testi nõuded — kontrollida enne kasutuselevõttu.](#)

Versioon: 1.0 | **Vastutaja:** vastavusjuht | **Kinnitatud:** juhatus [KUUPÄEV]

1. Ülesehitus

Parameeter	Väärtus
Küsimusi testis	15
Küsimusi kogumis	Vähemalt 60 (allpool 40 näidet; täiendada [20] küsimusega)
Valik	Juhuslik, kaetud on iga teema
Läbimise lävi	70% (11/15)
Kriitilised küsimused	K1, K2, K3, K4 kategooria küsimused peavad olema õigesti vastatud , sõltumata koguskoorist
Kordamine	Lubatud 24 h järel, kuni 3 katset 30 päeva jooksul
Kehtivus	2 aastat

Kriitilised kategooriad (vale vastus = mitteläbimine): - **K1** Täieliku kaotuse risk - **K2** Mittelikviidsus - **K3** Tagatisskeemide puudumine - **K4** Platvormi roll (ei nõusta, ei kiida heaks)

2. Küsimused

K1 — Täieliku kaotuse risk (kriitiline)

- Kui ettevõtte, millesse te investeerisite, läheb pankrotti, siis kui suure osa oma investeeringust te tõenäoliselt tagasi saate? - a) Kogu summa ✓ *ei* - b) Vähemalt poole - c) **Tõenäoliselt mitte midagi** ✓ - d) Riik hüvitab kahju
- Kas on võimalik kaotada rohkem kui investeeritud summa? - a) Jah, võlgnete täiendavalt - b) **Ei, maksimaalne kahju on investeeritud summa** ✓ - c) Sõltub ettevõttest
- Kui suur osa varajase faasi ettevõtetest ei anna investoritele mingit tulu? - a) Väga väike osa - b) Umbes veerand - c) **Märkimisväärne osa — enamik ei anna tulu** ✓
- Mida tähendab, et osanikud rahuldatakse maksejõuetuse korral „viimases järjekohas“? - a) Nad saavad raha esimesena - b) **Nad saavad midagi alles pärast kõigi võlausaldajate rahuldamist — tavaliselt ei jää midagi** ✓ - c) Neil on eelisõigus vara suhtes

K2 — Mittelikviidsus (kriitiline)

- Kui te soovite oma osad kolme kuu pärast müüa, siis kas saate? - a) Jah, platvorm ostab need tagasi - b) Jah, börsil - c) **Tõenäoliselt mitte — turgu ei ole ja ostjat ei pruugi leiduda** ✓
- Mida teadetataval teeb? - a) Sobitab ostjad ja müüjad ning täidab tehingud - b) **Võimaldab avaldada huvi, kuid ei taga ostjat ega täida tehinguid** ✓ - c) Garanteerib kuvatud hinna
- Kas teadetatavalil kuvatav viitehind on hind, millega te saate müüa? - a) Jah, see on siduv - b) **Ei, see on mittesiduv viide** ✓
- Milline ajahorisont on ühisrahasustinvesteeringu puhul realistlik? - a) Mõni kuu - b) **Mitu aastat või määramata aeg; väljumist ei pruugi kunagi toimuda** ✓ - c) Saate igal ajal välja võtta

K3 — Tagatisskeemide puudumine (kriitiline)

- Kas teie ühisrahasustinvesteering on kaetud hoiuste tagamise skeemiga nagu pangahoius? - a) Jah, kuni 100 000 euron - b) **Ei, hoiuste tagamise skeem ei kohaldu** ✓ - c) Osaliselt
- Kas investorikaitse skeem (direktiiv 97/9/EÜ) katab teie kahju, kui projektiomanik ebaõnnestub? - a) Jah - b) **Ei** ✓
- Kes hüvitab teile kahju, kui investeering ebaõnnestub? - a) Platvorm - b) Finantsinspeksioon - c) Riik - d) **Keegi — kahju kannate teie** ✓

K4 — Platvormi roll (kriitiline)

- Kas platvorm annab teile investeerimisnõu? - a) Jah - b) **Ei — platvorm on vahendaja ega anna nõu ega soovitusi** ✓
- Mida tähendab see, et platvorm on pakkumise nimekirja lisanud? - a) Platvorm garanteerib investeeringu - b) Platvorm soovib seda - c) **Platvorm on kontrollinud, et projektiomanik vastab nõuetele ja dokumendid on korras — see ei ole hinnang investeeringu kvaliteedile** ✓
- Kas Finantsinspeksioon on pakkumise heaks kiitnud? - a) Jah, iga pakkumine - b) **Ei — ükski pakkumine ei läbi eelnevat heakskiitu** ✓
- Kes vastutab investeerimise põhiteabedokumendis esitatud teabe eest? - a) Platvorm - b) **Projektiomanik** ✓ - c) Finantsinspeksioon

K5 — Lahjendus ja osanikuõigused

- Mis on lahjendus? - a) Osade väärtuse langus turul - b) **Teie osaluse protsendi vähenemine, kui ettevõtte emiteerib uusi osasid** ✓ - c) Dividendi vähendamine
- Teie kuulub 2% ettevõttest. Ettevõtte kaasab uue vooru, milles emiteeritakse uusi osasid 50% ulatuses olemasolevast. Milline on teie osalus? - a) 2% - b) **Ligikaudu 1,33%** ✓ - c) 3%
- Mida tähendab kaasamüügikohustus (*drag-along*)? - a) Teil on õigus koos müüa - b) **Enamusosanikud võivad teid kohustada oma osasid koos nendega müüma** ✓ - c) Te ei saa kunagi müüa
- Vähemusosanikuna — kas te saate ettevõtte juhtimist mõjutada? - a) Jah, täielikult - b) **Praktiliselt mitte; teil on hääleõigus, kuid enamus otsustab** ✓

K6 — Dividendid ja tulu

- Kas te saate kindlasti dividende? - a) Jah, igal aastal - b) **Ei — enamik varajase faasi ettevõteteid ei maksa dividende** ✓
- Kust tuleb ühisrahasustinvesteeringu tulu, kui see tuleb? - a) Garanteeritud intressist - b) **Dividendidest või osade müügist kõrgema hinnaga,**

kumbki ei ole garanteeritud ✓

K7 — Hajutamine ja portfelli

22. Mitu protsenti oma netovarast on soovitatav ühisrahastusse investeerida? - a) 50% - b) **Mitte üle 10%** ✓ - c) Nii palju kui võimalik

23. Miks on hajutamine oluline? - a) See suurendab tootlust - b) **See vähendab riski, et ühe ettevõtte ebaõnnestumine kaotab suure osa teie rahast** ✓ - c) See ei ole oluline

24. Kas raha, mida te vajate järgmise 12 kuu jooksul, sobib ühisrahastusse investeerimiseks? - a) Jah - b) **Ei — investeerige üksnes raha, mille saate jätta pikaks ajaks ja mille kaotust te taluksite** ✓

K8 — Järelemõtlemisaeg ja menetlus

25. Kui kaua on teil aega investeerimissoovist taganeda? - a) 24 tundi - b) **4 kalendripäeva** ✓ - c) 14 päeva - d) Taganeda ei saa

26. Kas taganemiseks peate esitama põhjuse? - a) Jah - b) **Ei — taganeda saab ilma põhjuseta ja tasuta** ✓

27. Kui palju maksab taganemine? - a) 5% investeringust - b) Halduskulu - c) **Mitte midagi** ✓

28. Kui pakkumine ei saavuta minimaalset sihtsummat, mis juhtub teie rahaga? - a) See jääb projektiomanikule - b) **See tagastatakse teile täies ulatuses, mahaarvamisteta** ✓ - c) See kantakse üle järgmise pakkumisse

K9 — Tasud ja kulud

29. Kui palju maksate platvormile 1000 euro investeerimisel? - a) 60 eurot - b) 20 eurot - c) **0 eurot — investorina te tasusid ei maksa** ✓

30. Kust tuleb platvormi tulu? - a) Investorite tasudest - b) **Projektiomanike makstavast edukustasust** ✓ - c) Riigilt

K10 — Vahendite turvalisus ja pettus

31. Kuhu kannate investeerimiseks raha? - a) Otse projektiomaniku kontole - b) **Eraldatud kliendikontole makseteenuse pakkuja juures, mis on platvormil kuvatud** ✓ - c) Platvormi arvelduskontole

32. Keegi palub teil kanda raha otse projektiomanikule. Mida teete? - a) Kannate, kui palve tundub usutav - b) **Ei kanna — see on pettuse tunnus; teatate platvormile** ✓

33. Kas platvorm hoiab teie raha? - a) Jah, oma kontol - b) **Ei — raha hoiab tegevusloaga makseteenuse pakkuja eraldatud kliendikontol** ✓

34. Mis juhtub teie osalusega, kui platvorm lõpetab tegevuse? - a) Kaotate osaluse - b) **Osalus jääb — see on registreeritud äriregistris teie nimel** ✓ - c) Osalus kantakse platvormile

K11 — Teave ja hindamine

35. Kes määrab osa hinna pakkumises? - a) Sõltumatu hindaja - b) **Projektiomanik ise; seda ei ole sõltumatult kontrollitud** ✓ - c) Finantsinspeksioon

36. Mida tähendab „varasem tootlus ei näita tulevast”? - a) Varasemad tulemused on ebaolulised - b) **Head varasemad tulemused ei garanteeri, et tulevik on samasugune** ✓

37. Millist teavet saate pärast investeerimist? - a) Igapäevast hinnateavet - b) **Projektiomaniku aruandeid kokkulepitud sagedusega; platvorm ei kontrolli nende sisulist õigsust** ✓

38. Prognoos põhiteabedokumendis — mida see tähendab? - a) Garanteeritud tulemus - b) **Projektiomaniku hinnang eelduste alusel; see ei ole lubadus** ✓

K12 — Sobivus

39. Kui teadmiste test näitab, et teenus ei pruugi teile sobida, siis kas saate ikkagi investeerida? - a) Ei, kunagi - b) **Jah, kuid alles pärast hoiatuse sõnaselget kinnitamist** ✓

40. Miks küsime teie sissetuleku ja varade kohta? - a) Turunduse eesmärgil - b) **Et arvutada, kas te suudaksite kanda 10% oma netovarast kahju — see on seadusest tulenev nõue** ✓

3. Küsimuste haldamine

- Küsimused vaadatakse üle **kord aastas** ja iga regulatiivse muudatuse järel.
- Arusaadavus testitakse sõltumatult vähemalt kord aastas (nt kasutajate tagasiside ja välise ülevaate kaudu).
- Kui mõne küsimuse valede vastuste määr ületab [60]%, hinnatakse, kas küsimus on ebaselge või kas teema vajab paremat selgitust õppematerjalides.
- Kordamismustreid jälgitakse vastuste jagamise tuvastamiseks (lisa 19 § 9).
- Õigeid vastuseid ei avaldata kunagi enne testi ega selle ajal.

4. Õppematerjalid

Testist eraldi ja enne seda tehakse kättesaadavaks: „Kuidas ühisrahastus toimib”; „Mis on omakapitaliinvesteering”; „Riskid, mida peate mõistma”; „Lahjendus lihtsalt selgitatud”; „Teie taganemisõigus”; „Kuidas lugeda investeerimise põhiteabedokumenti”.

T6 — Tasustamise poliitika

T7 — Rikkumisest teavitamise kord

T8 — Registrite spetsifikatsioon

Kolm tugidokumenti, millele viitavad lisad 4, 6, 8, 14, 15 ja 17.

T6 — Tasustamise poliitika

Versioon: 1.0 | Vastutaja: juhatus | Kinnitatud: [KUUPÄEV] | Ülevaatus: aastane

1. Põhimõte

Ükski tasustamiskord ei tohi luua ajendit tegutseda vastuolus klientide huvidega. Tasustamine on ühingu jaoks **riskijuhtimise vahend**, mitte üksnes personaliküsimus: valesti seatud stiimul tekitab valesti müügi kiiremini kui iga muu kontrollirike.

2. Absoluutsed keelud

Ühing **ei** rakenda ühtki järgnevat:

- 1. Tasu, mis sõltub konkreetse investori investeeringute mahust või väärtusest.
- 2. Tuluga seotud muutuvtasu vastavuskontrolli, riskijuhtimise, rahapesu tõkestamise ega andmekaitse funktsioonis.
- 3. Tasu kolmandale isikule investeeritud euro kohta (partnerid, mõjuisikud, soovitajad — vt § 6).
- 4. Preemia, mis sõltub üksnes kaasatud rahasummast, ilma kvalitatiivse eeltingimusest.
- 5. Garanteeritud muutuvtasu pikemaks kui esimene aasta.
- 6. Tasu, mis ajendaks investorit suunama konkreetse pakkumise juurde.

3. Struktuur

Roll	Põhitasu	Muutuvtasu	Muutuvtasu alus
Juhatuse liikmed	Turupõhine	Kuni [20]% põhitasust	Kvalitatiivne ja kvantitatiivne, § 4
Vastavusjuht	Turupõhine	Kuni [10]%	Üksnes kvalitatiivne — kontrollide tõhusus, mitte tulu
Riskijuht / rahapesu tõkestamine	Turupõhine	Kuni [10]%	Üksnes kvalitatiivne
Andmekaitse spetsialist	Turupõhine	Ei kohaldu	—
Projektiomanike kaasamine	Turupõhine	Kuni [30]%	§ 4, sh kvalitatiivne eeltingimus
Investorsuhted	Turupõhine	Kuni [20]%	Teeninduse kvaliteet, kaebuste määr
Tehnoloogia	Turupõhine	Kuni [15]%	Käideldavus, turvalisus, väljalasete kvaliteet

4. Kvalitatiivne eeltingimus

Kaasatud rahasummaga seotud muutuvtasu **ei maksta** ühegi pakkumise eest, mis:

- peatati või tühistati põhiteabedokumendi puuduse tõttu;
- andis aluse rahuldatud kaebusele;
- rikkus turundusreegleid;
- osutus hoolsusmeetmete puuduseks (asjaolu, mis oleks pidanud tuvastatama);
- ei täitnud jooksvaid aruandluskohustusi projektiomaniku süül, kui kaasamise eest vastutav isik seda ei jälginud.

Eeltingimuse täitmist hindab **vastavuskontroll**, mitte äriilin, ja tulemus esitatakse juhatusesele.

5. Väljamaksmise edasilükkamine ja tagasinõue

- Juhatuse liikmete muutuvtasust lükatakse **[40]% edasi [12] kuu võrra**.
- Edasilükatud osa ei maksta välja, kui vahepeal ilmneb asjaolu, mis oleks eeltingimuse alusel takistanud selle määramist.
- Ühingul on õigus juba makstud muutuvtasu **tagasi nõuda** [3] aasta jooksul, kui ilmneb pettus, tahtlik õigusrikkumine või oluline eeltingimuse rikkumine, mis oli väljamaksmise ajal varjatud.

6. Kolmandad isikud

Kord	Lubatud alus
Partnerprogramm	Fikseeritud tasu kvalifitseeritud kontakti kohta (registreeritud investor, kes on läbinud teadmiste testi), piirmääraga. ⚠ Juristi kinnitus enne käivitamist
Mõjuisikud	Fikseeritud tasu , mitte kunagi seotud investeeringute mahuga
Soovitajad (nõustajad, kiirendid)	Fikseeritud tasu , avalikustatud; mitte osa edukustasust viisil, mis kallutaks nõu projektiomanikule
Projektiomanike vahendajad	Lubatud üksnes avalikustatuna põhiteabedokumendis

7. Juhtimine ja aruandlus

Poliitika kinnitab juhatus. Ühegi isiku tasu ei otsusta ta ise. Vastavuskontroll vaatab enne iga muutuvtasu tsükli üle, kas eeltingimused on täidetud. Juhatus vaatab poliitika üle kord aastas, hinnates muu hulgas, kas mõni stiimul on tekitanud soovimatut käitumist. Tulemus dokumenteeritakse.

T7 — Rikkumisest teavitamise kord

Versioon: 1.0 | **Vastutaja:** vastavusjuht | **Kinnitatud:** juhatus [KUUPÄEV]

1. Eesmärk

Võimaldada igal isikul teatada kahtlustatavast rikkumisest ohutult ja konfidentsiaalselt. **Teavitaja kaitse ei ole formaalsus** — kui inimesed kardavad teatada, ei saa juhatus teada probleemidest enne, kui need on saanud järelevalveasutuse leiuks.

2. Kes võib teatada

Iga töötaja, juhatusel liige, töövõtja, praktikant, kandidaat, endine töötaja, teenusepakkuja töötaja, projektiomanik ja investor.

3. Millest teatada

Kahtlustatav ECSPR-i, käesolevate sise-eeskirjade või kohalduva õiguse rikkumine; pettus või vargus; rahapesu või terrorismi rahastamine; huvide konflikti varjamine; kliendi kahjustamine; andmekaitse rikkumine; ohutuse või turvalisuse rikkumine; teadlik valeandmete esitamine järelevalveasutusele; katse eelnimetatut varjata.

4. Kuidas teatada

Kanal	Kontakt	Kui teade puudutab
Vastavusjuht	[E-POST], [TELEFON]	Tavaolukord
Sõltumatu väline kanal	[ÕIGUSBÜROO / VÄLINE TEENUS]	Vastavuskontrolli või juhatuse liiget
Otse järelevalveasutusele	Finantsinspeksioon, Sakala 4, Tallinn	Igal ajal — sisemine teatamine ei ole eeltingimus

Teated võivad olla **anonüümsed**. Anonüümne teade uuritakse samamoodi, kuigi tagasiside andmine ei pruugi olla võimalik.

5. Menetlus

Samm	Tähtaeg
Teade registreeritakse (anonüümitud kujul)	1 tööpäev
Kättesaamise kinnitus, kui teavitaja on tuvastatav	7 päeva
Esialgne hinnang: kas uurimine on põhjendatud	10 tööpäeva
Uurimine sõltumatu isiku poolt	Üldjuhul 3 kuud
Tagasiside teavitajale tulemuse kohta	3 kuud teate esitamisest
Parandusmeetmed vastutaja ja tähtajaga	Uurimise tulemuse alusel
Aruanne juhatusel (anonüümitud)	Iga teate kohta + kvartaalne kokkuvõte

Uurija ei tohi olla isik, kelle tegevust teade puudutab, ega tema otsealluv.

6. Kaitse

- **Teavitaja isik on konfidentsiaalne** ja seda ei avaldata ilma tema nõusolekuta, välja arvatud õigusaktist tuleneva kohustuse korral.
- **Survemeetmed on keelatud** — sh töölepingu ülesütlemine, madalamale kohale viimine, tasu vähendamine, ülesannete äravõtmine, halvustamine, väljajätmine. Survemeede on iseseisev distsiplinaarrikkumine, mille eest vastutab survemeetme rakendaja.
- Kaitse kehtib ka siis, kui teade osutub **põhjendamatuks**, tingimisel et teavitajal oli mõistlik alus uskuda selle õigsust.
- **Teadlikult vale teade** heauskse kaitse alla ei kuulu.
- Teavitaja võib igal ajal pöörduda otse Finantsinspeksiooni poole; ühing ei tohi seda takistada ega heidutada, ka mitte lepingutingimuste kaudu.

7. Andmed

Kõik teated, hinnangud, uurimismaterjalid ja tulemused säilitatakse konfidentsiaalselt [5] aastat, juurdepääsuga üksnes vastavusjuhil ja uurimises osalejatel. Isikuandmeid töödeldakse lisa 9 kohaselt.

8. Teadlikkus

Kord tehakse kättesaadavaks kõigile töötajatele tööle asumisel ja kord aastas koolituse raames, avaldatakse platvormil ning lisatakse iga olulise teenusepakkuja lepingusse.

T8 — Registrite spetsifikatsioon

Registrid, mille pidamist nõuavad lisad 4, 8, 14, 15, 17 ja 19. Kõik säilitatakse 5 aastat (ECSPR art 26) ja on Finantsinspeksioonile nõudmisel kättesaadavad.

Ülevaade

Register	Vastutaja	Uuendamine	Juhatuse ülevaatus
1. Seotud isikute register	Vastavuskontroll	Muudatusel, ≤5 tööpäeva	Aastane
2. Huvide konfliktide register	Vastavuskontroll	Sündmusel	Igakuine
3. Kaebuste register	Vastavuskontroll	1 tööpäev	Igakuine
4. Intsidendite register	Riskijuht	1 tund	Igakuine
5. Rikkumiste register	Vastavuskontroll	1 tööpäev	Igakuine
6. Tegevuse edasiandmise register	Vastavuskontroll	Sündmusel	Kvartaalne
7. Turundusteadete register	Vastavuskontroll	Avaldamisel	Kvartaalne
8. Isiklike tehingute register	Vastavuskontroll	Sündmusel	Kvartaalne
9. Koolituste register	Personal	Sündmusel	Kvartaalne
10. Regulaatiivsete teavituste register	Vastavuskontroll	Sündmusel	Igakuine
11. Rahapesu hoiatuste ja teadete register	RTVI	Sündmusel	Igakuine
12. Andmesubjektide taotluste register	Andmekaitse spetsialist	Sündmusel	Kvartaalne
13. Andmekaitse rikkumiste register	Andmekaitse spetsialist	Sündmusel	Kvartaalne
14. Pakkumiste register	Käit	Sündmusel	Igakuine
15. Kahjuandmete register	Riskijuht	Sündmusel	Kvartaalne

Väljade spetsifikatsioonid

1. Seotud isikute register — ID; isiku/üksuse nimi; liik (osanimine ≥20% / juhatuse liige / töötaja / perekondlik suhe); registrikood või isikukood; seos; kontrolli all olevad üksused (loetelu registrikoodidega); kande kuupäev; viimane kinnitus; olek; sõela nimekirja laaditud (J/E).

2. Huvide konfliktide register — ID; kuupäev; isik; kategooria; kirjeldus; kas art 8 lg 2 keeld (J/E); hinnang; meetmed (vältimine/ennetamine/haldamine/avalikustamine); avalikustatud (J/E ja kus); otsustaja; ülevaatus kuupäev; olek.

3. Kaebuste register — viide; saabumise kuupäev; kanal; kaebaja kategooria; tarbija (J/E); pakkumine/projektiomanik; kokkuvõte; menetleja; kinnituse kuupäev; lõpliku vastuse kuupäev; tähtajas (J/E); tulemus; hüvitis (€); algpõhjuse kategooria; regulatiivne rikkumine (J/E); parandusmeetme viide; eskaleerimine; sulgemise kuupäev.

4. Intsidendite register — ID; avastamise ja toimumise aeg; avastaja; kirjeldus; raskusaste (P1–P4); mõjutatud süsteemid/protsessid; mõjutatud kliendid (arv ja identiteet); rahaline mõju; regulatiivne rikkumine ja säte; teavitused (kellele, millal); tõkestamine; algpõhjus; parandusmeetmed vastutaja ja tähtajaga; ebaõnnestunud kontroll; sulgemine; õppetunnid.

5. Rikkumiste register — ID; tuvastamise ja toimumise kuupäev; rikutud säte; kirjeldus; algpõhjus; mõjutatud kliendid; heastamine; teavitatavus (hinnang ja kuupäev); teavitatud (J/E, kellele, millal); vastutaja; tähtaeg; olek.

6. Tegevuse edasiandmise register — pakkuja; registrikood; funktsioon; olulisus; kriitilisus; teenuse ja andmete asukohariik; allhankijad; lepingu kuupäev ja etteatamistähtaeg; andmekategooriad; teenustase; suhte vastutaja; viimane hoolsusmeetmete ja ülevaatus kuupäev; väljumiskava viide; Finantsinspektsiooni teavituse kuupäev; olek.

7. Turundusteadete register — ID; materjali liik; kanal; sisu või viide failile; loonud isik; kinnitaja; kinnitamise kuupäev; kontrollitud põhiteabedokumendi versioon (kui viitab pakumisele); avaldamise kuupäev; eemaldamise kuupäev; kolmas isik (partner/mõjuisik) ja lepingu viide.

8. Isiklike tehingute register — ID; isik; instrument; projektiomanik; tehingu liik; summa; taotluse kuupäev; otsus ja põhjendus; otsustaja; tehingu kuupäev.

9. Koolituste register — isik; koolituse teema; kohustuslik (J/E); läbimise kuupäev; hindamise tulemus; järgmise tähtaeg; olek (kehtiv/aegunud); õiguste peatamine (J/E).

10. Regulaatiivsete teavituste register — ID; teavituse liik; õiguslik alus; sündmuse kuupäev; teavitamise kuupäev; tähtajas (J/E); adressaat; sisu kokkuvõte; vastus; olek.

11. Rahapesu hoiatuste ja teadete register — ID; hoiatuse allikas (sõel/tehinguseire/sisemine teade); klient; kuupäev; kirjeldus; hindaja; otsus ja põhjendus; kas esitati teade Rahapesu Andmebüroole (J/E, kuupäev, viide); järelemeetmed. **Piiratud juurdepääs — teatamise saladuse tõttu üksnes RTVI ja asendaja.**

12. Andmesubjektide taotluste register — ID; taotleja; õiguse liik; saabumise kuupäev; isiku tuvastamise kuupäev; vastuse tähtaeg; vastuse kuupäev; tulemus; keeldumise põhjus (kui kohaldub); olek.

13. Andmekaitse rikkumiste register — ID; avastamise kuupäev; kirjeldus; andmekategooriad ja subjektide arv; riskihinnang; kas teavitati Andmekaitse Inspektsiooni (J/E ja põhjendus); teavitamise kuupäev; kas teavitati subjekte; tõkestamine; algpõhjus; parandusmeetmed.

14. Pakkumiste register — pakumise ID; projektiomanik; registrikood; instrument; sihtsummad; periood; hoolsusmeetmete aruande viide ja kuupäev; seotud isikute sõela tulemus ja kuupäev; 5 mln piirmäära kontroll ja kuupäev; põhiteabedokumendi versioonid ja kinnitused; nimekirja lisamise otsus ja otsustajad; avamise ja sulgemise kuupäev; kaasatud summa; investorite arv; taganemiste arv; peatamine/tühistamine ja põhjus; edukustasu; sulgemisjärgse aruandluse olek.

15. Kahjuandmete register — ID; kuupäev; kategooria; põhjus; brutokahju; tagasisaamised; netokahju; seos riskiregistriga; napipääsemine (J/E).

Tehnilised nõuded

- Kanded on **lisanduvad** — olemasolevat kannet ei saa kustutada, üksnes uue versiooniga täiendada; kogu muudatuste ajalugu säilib.
- Iga kanne salvestab **kes ja millal** selle tegi või muutis.
- Registrid on **eksporditavad masinloetavas vormingus** (CSV/JSON) Finantsinspektsioonile esitamiseks ja lisa 11 § 7.3 kohaseks andmepaketi ülevõtmiseks.
- Juurdepääs on rollipõhine; register 11 on eraldi piiratud juurdepääsuga.
- Registrite terviklikkust kontrollitakse iga-aastaselt enesehindamisel ja andmete otsingutestil.

T9 — Piiriülese teenuse osutamise teavituse vorm (art 18)

Kasutatakse pärast tegevusloa saamist, kui ühing kavatseb osutada ühisrahasusteenuseid muus liikmesriigis kui Eesti. Menetlustasu ei ole.**

Kellele: Finantsinspeksioon **Esitamise viis:** digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil [FI e-posti aadress] **Kuupäev:** [KUUPÄEV]

Teavituse kavatsusest osutada ühisrahasusteenuseid teistes liikmesriikides

[ETTEVÕTE OÜ], registrikood [REG NR], kellel on Finantsinspeksiooni antud ühisrahasusteenuse osutaja tegevusluba (registrikanne [VIIDE], antud [KUUPÄEV]), teavitab määruse (EL) 2020/1503 artikli 18 alusel järgmisest.

1. Liikmesriigid, kus kavatsetakse teenuseid osutada

Nr	Liikmesriik	Pädev asutus	Teenuseliigid	Kavandatud alustamise kuupäev
1	[RIIK]	[ASUTUS]	[Vastuvõtmine ja edastamine; ilma kindla kohustusega pakumine]	[KUUPÄEV]
2	[RIIK]	[ASUTUS]		

2. Nendes liikmesriikides ühisrahasusteenuste osutamise eest vastutavad isikud

Liikmesriik	Vastutav isik	Isikukood / registrikood	Roll	Kontakt
[RIIK]	[NIMI]	[KOOD]	[ROLL]	[E-POST, TELEFON]

Kui vastutav on juriidiline isik, esitada tema andmed ja tegelike kasusaajate andmed.

3. Teenuste osutamise kavandatud alustamise kuupäev

[KUUPÄEV] või päev, mil vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus on teavituse kätte saanud, või hiljemalt 15 kalendripäeva möödumisel käesoleva teavituse Finantsinspeksioonile esitamisest — olenevalt sellest, kumb on hilisem.

4. Muud tegevused, mida ühing osutab ja mis ei ole määrusega hõlmatud

[Loetleda või märkida „puuduvad“.]

5. Täiendav teave

Turustamine. Ühing turustab pakumisi nimetatud liikmesriikides järgmiste kanalite kaudu: [KANALID]. Ühing on kontrollinud ja järgib iga nimetatud liikmesriigi turundusmaterjalidele kohalduvaid riigisisesed õigus- ja haldusnorme, mille asjaomane pädev asutus on avaldanud määruse artikli 28 lõike 1 alusel.

Keeled. Investeeringu põhiteabedokument tehakse kättesaadavaks järgmistes keeltes: [KEELED], mis on asjaomase liikmesriigi poolt artikli 23 lõike 2 või 3 alusel aktsepteeritud keel.

Kaebused. Kaebusi võetakse vastu ka nimetatud liikmesriikide ametlikes keeltes: [KEELED].

Investorikaitse. Kõik artiklite 19, 21 ja 22 kohased kontrollid kohalduvad nende liikmesriikide investoritele samas ulatuses. Platvormi juurdepääs on geograafiliselt piiratud üksnes teavitatud liikmesriikidega.

6. Kinnitused

Ühing kinnitab, et: 1. käesolevas teavituses esitatud teave on täielik, õige ja mitteeksitav; 2. ühing ei alusta teenuste osutamist nimetatud liikmesriikides enne artiklis 18 sätestatud tähtaja möödumist; 3. ühing teavitab Finantsinspeksiooni viivitamata igast muudatusest käesolevas teavituses esitatud teabes; 4. ühing on tutvunud iga nimetatud liikmesriigi turundusnõuetega ja järgib neid.

[JUHATUSE LIIGE 1] — juhatuse liige — digitaalselt allkirjastatud [KUUPÄEV] [JUHATUSE LIIGE 2] — juhatuse liige — digitaalselt allkirjastatud [KUUPÄEV]

Sisemine kontrollnimekiri enne esitamist

☐ Iga sihtriigi turundusnõuded (art 28 lg 1 alusel avaldatud) läbi vaadatud ja dokumenteeritud ☐ Iga sihtriigi aktsepteeritud keeled kontrollitud ESMA avaldatud tabelist ☐ Põhiteabedokumendi tõlked korraldatud ☐ Kaebuste menetlemise kord kohandatud keelte osas ☐ Platvormi geograafiline piirang seadistatud teavitatud riikidele ☐ Tegevuskava (lisa 5 § 11.1) uuendatud ☐ Riskihinnang uuendatud (uued jurisdiktsioonid, rahapesu risk) ☐ Makseteenuse pakkuja katab sihtriigid ☐ Juhatuse otsus vastu võetud ja protokollitud

Terminisõnastik ET ↔ EN

Anda tõlkijale ja juristile koos paketiga

Terminoloogia ebaühtlus eri lisade vahel on sagedane lisaküsimuste põhjus. See sõnastik tagab ühtsuse.

Põhimõisted

Eesti	English	Märkus
ühisrahastusteenuse osutaja	crowdfunding service provider (CSP)	Finantsinspektsiooni kasutatav termin
ühisrahastusteenus	crowdfunding service	
ühisrahastusplatvorm	crowdfunding platform	
ühisrahastuspakkumine	crowdfunding offer	
projektiomanik	project owner	mitte „projekti omanik“
ühisrahastusprojekt	crowdfunding project	
investeeringupõhine ühisrahastusteenus	investment-based crowdfunding service	
laenupõhine ühisrahastusteenus	lending-based crowdfunding service	
investeermise põhiteabedokument	key investment information sheet (KIIS)	MITTE „KIID“ — see on eurofondide dokument
teadetetahvel	bulletin board	Art 25
tegevusluba	authorisation / operating licence	
menetlustasu	processing fee	1000 €

Instrumendid

Eesti	English
vabalt võõrandatavad väärtpaberid	transferable securities
ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumendid	admitted instruments for crowdfunding purposes
osaühing (OÜ)	private limited company
osa / osad	share(s) in a private limited company
aktsiaselts (AS)	public limited company
aktsia / aktsiad	share(s) in a public limited company
osakapital	share capital
nimiväärtus	nominal value
eriotstarbeline üksus	special purpose vehicle (SPV)
esindaja (struktuur)	nominee (structure)

Investorid

Eesti	English	Märkus
mittekogenud investor	non-sophisticated investor	mitte „jaeinvestor“
kogenud investor	sophisticated investor	
kutseline klient	professional client	MiFID II
sisenemise teadmiste test	entry knowledge test	Art 21
kahjumi kandmise võime simulatsioon	simulation of the ability to bear loss	Art 21 lg 5
netovara	net worth	
järelemõtlemisaeg	pre-contractual reflection period	4 kalendripäeva
taganemine / taganemisõigus	withdrawal / right of withdrawal	

Juhtimine ja vastavus

Eesti	English	Märkus
juhatus	management board	
nõukogu	supervisory board	
sise-eeskirjad	internal rules	
sisekontrollimehhanismid	internal control mechanisms	
vastavuskontroll / vastavusjuht	compliance function / compliance officer	
riskijuht	risk officer	
rahapesu tõkestamise vastutav isik	AML officer	
andmekaitse spetsialist	data protection officer	
hoolekusmeetmed	due diligence	
tegevuse edasiandmine	outsourcing	mitte „allhange“ — see on hankeõiguse termin
usaldatavusnõuete kohased kaitsemeetmed	prudential safeguards	Art 11
omavahendid	own funds	
püsivad üldkulud	fixed overheads	
talitluspidevuse kava	business continuity plan	
huvide konflikt	conflict of interest	
seotud isikud	related parties	Art 8
kaebuste menetlemise kord	complaints handling procedure	
nelja silma põhimõte	four-eyes principle	
ülesannete lahusus	segregation of duties	
kolm kaitseliini	three lines of defence	
riskivalmidus	risk appetite	
peamised riskinäitajad	key risk indicators (KRIs)	
riskide ja kontrollide enesehindamine	risk and control self-assessment (RCSA)	
algpõhjuse analüüs	root cause analysis	
rikkumisest teavitamine	whistleblowing	
sobivusmenetlus	fit and proper assessment	FI termin
hea maine	good repute	Art 12 lg 2 p I

Tehnika ja andmed

Eesti	English
taasteaeg	recovery time objective (RTO)
andmekao piir	recovery point objective (RPO)
käideldavus	availability
tõrkesiire	failover
muutmatu logi	immutable log
lisanduv (logi)	append-only
läbistustest	penetration test
haavatavuse skaneerimine	vulnerability scanning
mitmeastmeline autentimine	multi-factor authentication
volitatud töötaja	processor (GDPR)
vastutav töötaja	controller (GDPR)
andmesubjekt	data subject
andmekaitsealane mõjuhindang	data protection impact assessment (DPIA)

Asutused

Eesti	English
Finantsinspeksioon	Estonian Financial Supervision Authority (FSA)
Andmekaitse Inspeksioon	Estonian Data Protection Inspectorate
Rahapesu Andmebüroo	Financial Intelligence Unit (FIU)
äriregister	Business Register / Commercial Register
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet	Consumer Protection and Technical Regulatory Authority
tarbijavaidluste komisjon	Consumer Disputes Committee
Maksu- ja Tolliamet	Tax and Customs Board

Õigusaktid

Eesti	English
äriseadustik	Commercial Code
võlaõigusseadus	Law of Obligations Act
raamatupidamise seadus	Accounting Act
reklaamiseadus	Advertising Act
tarbijakaitse seadus	Consumer Protection Act
keeleseadus	Language Act
isikuandmete kaitse seadus	Personal Data Protection Act
rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS)	Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act
Finantsinspektsiooni seadus	Financial Supervision Authority Act

Sagedased vead

Vale	Õige	Miks
KIID	investeermise põhiteadedokument	KIID on UCITS-i dokument
jaeinvestor	mittekogenud investor	ECSPR-i termin on „mittekogenud“
allhange	tegevuse edasiandmine	„Allhange“ on hankeõigusest
tagasivõtmisõigus	taganemisõigus	Võlaõigusseaduse termin
omavahendite nõue = 25 000 €	suurem 25 000 €-st või ¼ püsikuludest	Nõue on kahe suurem
4 tööpäeva	4 kalendripäeva	Järelemõtlemissaeg on kalendripäevades
platvorm kiidab heaks	platvorm kontrollib	Heakskiit tähendaks vastutuse ülevõtmist

Esitamise kontrollnimekiri ja lõplik kvaliteedikontroll

Tehakse üks kord, vahetult enne taotluse esitamist. Iga „ei“ tähendab, et taotlust ei esitata.

A. Dokumentide täielikkus

Põhidokument

☐ 01-POHITA0TLUS.md täidetud, kõik kohatäited asendatud, digitaalselt allkirjastatud kõigi juhatuse liikmete poolt

Kohustuslikud lisad (art 12 lg 2)

☐ Lisa 2 Põhikiri — **äriregistris registreeritud versioon**, mitte kavand ☐ Lisa 3 Omavahendite kinnitus + pangaväljavõte + [audiitori kinnitus] ☐ Lisa 4 Sise-eeskirjad ☐ Lisa 5 Tegevuskava + finantsproгноos + osanike rahastuskohustus ☐ Lisa 6 Riskipoliitika ☐ Lisa 7 Raamatupidamise sise-eeskiri ☐ Lisa 8 Operatsiooniriski kord ☐ Lisa 9 Andmetöötluse poliitika ☐ Lisa 10 IT-strateegia ☐ Lisa 11 Talitluspidevuse kava + **varuteenindamise kokkulepe (lisa 11-A)** ☐ Lisa 12 Omanike struktuur — **digitaalselt allkirjastatud** + skeem + registriväljavõtte + kasusaajate dokumendid + vahendite päritolu tõendid ☐ Lisa 13 Iga juhatuse liikme kohta: CV + sobivuse kinnitus (**digitaalselt allkirjastatud**) + **FI sobivuse küsimustik** + **karistusregistri väljavõte (≤3 kuud)** + isikut tõendav dokument + diplomid + registriväljavõtte ☐ Lisa 13.3 Kollektiivse sobivuse hinnang ☐ Lisa 14 Huvide konflikti poliitika + seotud isikute register ☐ Lisa 15 Tegevuse edasiandmise kord + register ☐ Lisa 16 Makseteenuste kinnitus — **digitaalselt allkirjastatud** ☐ Lisa 17 Kaebuste menetlemise kord + kaebuse vorm ☐ Lisa 18 Põhiteabedokumendi hindamise kord ☐ Lisa 18.1 Põhiteabedokumendi vorm ☐ Lisa 19 Investeermispiirangute kord ☐ Lisa 20 Makseteenuse pakkuja leping + kinnituskiri + registriväljavõte (**inglise keeles**) ☐ Lisa 20.1 Makseteenuse pakkuja tüüptingimused (**inglise keeles**) ☐ Lisa 21 Menetlustasu tasumise tõend

Täiendavad dokumendid

☐ T1 Rahapesu tõkestamise kord ☐ T2 Investori kasutustingimused ☐ T3 Projektiomaniku leping ☐ T4 Veebilehe kohustuslik teave ☐ T5 Teadmiste testi küsimustepank ☐ T6 Tasustamise poliitika ☐ T7 Rikkumisest teavitamise kord ☐ T8 Registre spetsifikatsioon

B. Kohatäidete kontroll

☐ Otsi kogu paketist stringid [ja] — **ühtki kohatäidet ei tohi jääda** ☐ Otsi XXX, TBD, TODO, [SUMMA], [NIMI], [KUUPÄEV] ☐ Otsi ▲ — iga märgistus on kas lahendatud või teadlikult jäetud koos selgitusega põhitaotluse §-s 8

Käsurea kontroll:

```
grep -rn "[.*\]" *.md | grep -v "^[x\]" | wc -l      # peab olema 0
grep -rn "▲" *.md | wc -l                          # iga vaadatud üle
```

C. Kooskõla kontroll

Iga fakt peab olema **identne** kõigis dokumentides. Kontrolli rida-realt.

Fakt	Väärtus	Kontrollitud lisades
Ärinimi		01, kõik
Registrikood		01, kõik
Aadress		01, 02, 12, 16
Veebisaidi domeen		01, 05, 17, T2, T4
Osakapital		02, 03, 12
Taotletavad teenused		01, 02, 05
Instrumendi liik		05, 18.1, 19, T3
Omavahendite summa		03, 05, 07
Omavahendite nõue		03, 05, 06, 07
Makseteenuse pakkuja nimi		05, 15, 16, 20, T2, T3
Juhatuse liikmed		01, 04, 05, 12, 13
Vastavusjuht		04, 06, 13
Edukustasu %		05, 18.1, T3, T4
Nimekirja lisamise tasu		05, 18.1, T3, T4
Investorite tasud (0 €)		05, 18.1, T2, T4
Turunduskanalid		05, 14
Turustamise riigid		01, 05
Edasiantud tegevused		05, 08, 10, 11, 15
Säilitamistähtaeg (5 a)		04, 09, 17, 18, 19, T8
Kaebustele vastamise tähtaeg		04, 17, T2, T4
Järelemõtlemisaeg (4 kalendripäeva)		05, 18.1, 19, T2, T4, T5
5 mln euro piirmäär		04, 05, 18, 18.1, T3
10 000 € osakapitali nõue projektiettevõtjale		02, 05, 18.1, T3
Varuteenindaja nimi		11, 15, T2

☐ **Rahavoo kirjeldus lisas 16 § 3 vastab täpselt makseteenuse lepingule (lisa 20)** — kõige sagedasem ebakõla ☐ Turundusplaan lisas 5 § 11 vastab sellele, mida ühing tegelikult teha kavatseb

D. Sisulised kontrollid

☐ **Juhatuse kollektiivne sobivus** — kas vähemalt ühel liikmel on tõendatav finantssektori kogemus? Kui ei, **ärge esitage** enne lahendamist ☐ **Lisa 12 § 7 tabel** — kas iga $\geq 20\%$ osaniku ja juhatuse liikme kontrollitav üksus on loetletud? Kas need on kantud sõela nimekirja? ☐ **Lisa 11 § 7.3 varuteenindaja** — kas leping on sõlmitud? Kui ei, kas põhitaotluse § 8 selgitab kava ja ajakava? ☐ **AIFMD õiguslik arvamus** — hangitud ja lisatud? ☐ **Art 10 lg 3 hoidmisanalüüs** — juristi kinnitatud? ☐ **Partnerprogrammi struktuur** — juristi kinnitatud, et fikseeritud tasu mudel ei kujuta endast tegevusloata vahendamist? ☐ Kas omavahendid katavad nõude **koos varuga** ega tugine kapitaliseeritud tarkvarale? ☐ Kas finantsprognoosis jäävad omavahendid igal ajal üle nõude, ka negatiivses stsenaariumis?

E. Keel ja vorm

☐ Kogu pakett **eesti keeles**, v.a lisad 20 ja 20.1 ☐ Terminoloogia ühtne kogu paketis (vt terminisõnastik) ☐ „**KIID**“ ei esine kusagil — üksnes „investeerimise põhiteabedokument“ ☐ Tõlge kvalifitseeritud tõlkija poolt kinnitatud ☐ **Eesti finantsõiguse jurist on kogu paketi läbi vaadanud** ja ülevaatus on dokumenteeritud ☐ Digitaallikridad kehtivad ja õigete isikute poolt ☐ Failinimed selged; PDF-id loetavad; tabelid ei ole katkenud

F. Õigusaktide viidete kontroll

☐ Kõik delegeeritud määruste numbrid kontrollitud Euroopa Liidu Teatajast ☐ ECSPR artiklinumbrid kontrollitud konsolideeritud tekstist ☐ Eesti õigusaktide sätete numbrid kontrollitud Riigi Teatajast ☐ **Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika juhend** läbi loetud ja pakett sellega kooskõlla viidud ☐ DORA kohaldumine kinnitatud ☐ RahaPTS-i praegune kohaldumine kinnitatud

G. Esitamine

☐ Menetlustasu **1000 eurot** tasutud õigele kontole õige viitega ☐ Saaja, konto ja viide kontrollitud **vahetult enne maksmist** fi.ee-lt ☐ Maksekinnitus lisatud lisana 21 ☐ Taotlusportaali taotlus.fi.ee konto loodud ja toimib ☐ Kõik failid üles laaditud ☐ **Esitatud paketi täielik koopia salvestatud** koos esitamise ajatempliga ☐ Esitamise kinnitus salvestatud

H. Pärast esitamist

☐ **Nimeline vastutaja** määratud suhtluseks Finantsinspektsiooniga ☐ Vastamise siseeesmärk: **5 tööpäeva** iga teabenõude kohta ☐ Kirjavahetuse register avatud ☐ Juhatuse päevakorda lisatud alaline punkt „tegevusloa menetluse seis“ ☐ Kalender: **25 tööpäeva** täielikkuse hindamiseks; **3 kuud** otsuseks täielikust taotlusest

Menetlusaeg peatub, kui Finantsinspektsioon küsib lisateavet. Aeglane vastamine on ainus suurim kontrollitav menetluse pikenemise põhjus. Kolm nädalat vastuse koostamiseks tähendab kolm nädalat lisandunud menetlusaega.

I. Ausus enda vastu

Enne saatmist küsi endalt kolm küsimust:

1. **Kas ma esitaksin selle paketi, kui teaksin, et seda loetakse kriitiliselt?** Kui vastus on „nad ilmselt ei märka“, on koht, mida mõeldakse, just see, mida parandada.
2. **Kas mõni dokument on täidetud vormi täitmise, mitte tegeliku töökorralduse pärast?** Finantsinspektsioon eristab neid. Poliitika, mida keegi ei kavatse järgida, on halvem kui puuduv poliitika.
3. **Kas ma tean, mida ma teen esimesel päeval pärast tegevusloa saamist?** Kui ei, ei ole pakett veel valmis — see kirjeldab ettevõtet, mida ei ole olemas.